



東海大學學生會

Student Association of Tunghai University

Since 1989

目 錄

基本法

東海大學學生會組織章程	4
東海大學學生會發文編號標準法	10
東海大學學生會法規標準法	12

綜合法規

東海大學學生會預算法	15
東海大學學生會決算法	21
東海大學學生會採購法	24
東海大學學生會交接法	27
東海大學學生會學生請願法	29
東海大學學生會利益衝突迴避法	30
東海大學學生會會務會議施行條例	32
東海大學各級會議學生代表遴選法	33
東海大學學生政黨法（廢止）	35
東海大學學生政黨政治獻金法（廢止）	38
東海大學學生會休、退、轉學學生會費退費法	41
東海大學學生會組織章程第二十條施行法	42

行政機關

組織法：

東海大學學生會行政中心組織法	44
東海大學學生會選舉委員會組織法	48
臨時選委會組織法	50

作用法：

東海大學學生會選舉罷免法	52
東海大學學生會社團暨系學會學生會費經費補助法	60

命令：

東海大學學生會公告欄管理辦法	62
東海大學學生會休、退、轉學學生會費退費辦法（廢）	64
東海大學學生會器材借用辦法	65
電子投票使用臨時辦法	66

立法機關

組織法：

▪ 東海大學學生議會組織法	68
▪ 東海大學學生議會程序委員會組織法	73
▪ 東海大學學生議會紀律委員會組織法	74
▪ 東海大學學生議會法制委員會組織法	75
▪ 東海大學學生議會權益維護委員會組織法	76
▪ 東海大學學生議會經費稽核委員會組織法	77
▪ 東海大學學生議會財務暨行政審查委員會組織法	78

作用法：

▪ 東海大學學生議會職權行使法	80
▪ 東海大學學生議會議員行為規範法	86
▪ 東海大學學生會預算執行審核條例（廢）	88

命令：

▪ 東海大學學生議會議事規則	89
▪ 東海大學學生議會旁聽規則	96
▪ 東海大學學生議會聽證辦法	97
▪ 東海大學學生議會議員出缺席辦法	98
▪ 東海大學學生議會正副議長選舉罷免辦法	99
▪ 東海大學學生會預算審核執行辦法	100

司法機關

▪ 東海大學學生評議會法	101
--------------	-----

獨立機關

組織法：

▪ 東海大學畢業班學生聯合會組織法	114
▪ 東海大學畢業班學生聯合會財政委員會組織法	120
▪ 東海大學畢業班學生聯合會招標評選委員會組織法	121
▪ 東海大學學生會研究生學生聯合會組織法	122
▪ 東海大學學生會進修班學生聯合會組織法	124

命令：

▪ 東海大學進修班學生聯合會會費處理辦法	127
▪ 東海大學研究生學生聯合會歷屆結餘款使用辦法	128

學生評議會解釋文

▪ 學生評議會第一號解釋文	129
▪ 學生評議會第二號解釋文	131

▪ 學生評議會第三號解釋文	133
▪ 學生評議會第四號解釋文	135
其他	
▪ 議事規則動議總覽表	138

東海大學學生會組織章程

中華民國七十八年四月十三日
東海大學制定學生新自治制度代表大會制定通過
中華民國七十八年四月廿日
本校行政會議修正通過
中華民國八十年十二月二十七日
第三屆學生議會第一學期修正通過
中華民國八十一年十一月六日
第四屆學生議會第一學期修正通過
中華民國九十三年五月五日
本校行政會議修正通過
中華民國一百年十月二十七日
第二十三屆學生議會第一學期第一次常會修正通過
中華民國一百零一年十月十日
第二十四屆學生議會第一學期第二次臨時會修正通過
中華民國一百零一年十一月十四號
本校第十七次行政會議修正通過
中華民國一百零四年六月十八日
第二十六屆學生議會第二學期第三次常會修正通過
中華民國一百零四年十二月二十九日
第二十七屆學生議會第一學期第三次常會修正通過
中華民國一百零五年七月十三號
本校第十二次行政會議修正通過
中華民國一百零九年十二月二十九日
第三十二屆學生議會第一學期第三次常會修正通過
中華民國一百一十二年十二月六日
本校第 112-09 次行政會議備查
中華民國一百一十二年六月七日
第三十四屆學生議會第二學期第三次常會修訂通過
中華民國一百一十二年十二月六日
本校第 112-09 次行政會議備查
中華民國一百一十二年十二月十八日
第三十五屆學生議會第一學期第三次常會修訂通過
中華民國一百一十三年四月十日
本校第 113-03 次行政會議備查
中華民國一百一十三年十月二十一日
第三十六屆學生議會第一學期第二次常會修正通過
中華民國一百一十四年五月七日
本校第 114-04 次行政會議備查

宗 旨

東海大學學生會（以下簡稱本會）受全體會員之付託，依學生自治精神，以追求學校進步，促進校園民主，維繫校園和諧，爭取會員福祉為目的。

第一章 總則

第 一 條

本章程依據大學法第三十三條及東海大學組織規程第三十二條規定訂定之。

第 二 條

本會正式全名為「東海大學學生會」，英文翻譯名為 Student Association of Tunghai University。

第 三 條

凡具有本校在學學籍者皆為本會會員。

第 四 條

本會為代表東海大學學生之最高自治組織。

第 五 條

本會權責如下：

- 一、綜理學生公共事務。
- 二、對外代表全體會員參與各項活動，促進交流，對內籌劃協調辦理全校性活動。
- 三、統籌本會財物之運用、稽核。
- 四、推選學生代表參與學校校務會議，並出席與學業、生活及獎懲有關規章之會議。
- 五、仲裁學生會事務。

第 六 條

本會設下列機關：

- 一、行政中心。
- 二、學生議會。
- 三、學生評議會。

本會設下列獨立機關：

- 一、研究生學生聯合會。
- 二、畢業班學生聯合會。

第 七 條

本會之輔導單位依東海大學自治團體設置及輔導辦法之規定。

第二章 會員之權利與義務

第 八 條

會員有集會、結社及表現意見之自由。

第 九 條

會員有選舉、罷免本會正、副會長及學生議員之權利。

第 十 條

會員有被選舉為本會正、副會長及學生議員之權利。

第 十 一 條

會員有被選任為本會幹部之權利。

第 十 二 條

會員有參加本會各項活動及社團之權利。

第 十 三 條

會員有遵守本章程及本會相關決議之義務。

會員得依個人意願繳交會費，但未繳納者不得行使本章程第十條及第十一條之權利。

第三章 會長、副會長

第 十 四 條

本會設會長、副會長各一名，由全體會員以普通、平等、直接及無記名方式選舉產生。選舉罷免辦法，另定之。

第 十 五 條

會長對外代表本會。對內領導行政中心，綜理其業務，並應出席學校及學生相關之會議。

第 十 六 條

（刪除）

第 十 七 條

會長、副會長應於就職時宣誓，誓詞如下：

「余謹以至誠，向全體會員宣誓，余必遵守學生會組織章程，盡忠職守，增進會員福祉，無負會員付託，謹誓。」

第 十 八 條

正副會長任期為一年，連選得連任一次。

第 十 九 條

會長缺位時，由副會長繼任至會長任期屆滿為止。

副會長缺位時，由會長提名候選人，經學生議會補選，繼任至原任期屆滿為止。

會長、副會長均缺位時，由行政中心秘書長代行職權，並由選舉委員會辦理補選會長、副會長事宜，其任期以補足原任會長未滿之任期為止。

第 二 十 條

新任會長無法如期產生時，應於新學年開學後一個月內進行補選，期間學生議會議長應代理其職務，並負有主動協助補選之義務。

前項代理期不得逾一個月，以延長一次為限。

第四章 學生行政中心

第 二 十 一 條

學生行政中心（以下簡稱行政中心）為本會之最高行政機關，其最高首長為本會會長。

第 二 十 二 條

行政中心設立相關部會，各部主管由會長提名經學生議會同意後聘任之。

第 二 十 三 條

行政中心有向學生議會提出施政方針及工作報告之責，會長應率同各部會主管列席，並受學生議會質詢及監督。

第 二 十 四 條

行政中心設行政中心會議，由會長、副會長、各部會處主管組成，以會長為主席協調各部會處之業務，並議決各議案。

其辦法由行政中心定之。

第 二 十 五 條

行政中心組織法，另定之。

第五章 學生議會

第 二 十 六 條

學生議會為本會最高立法及監察機關，由會員選舉之學生議員組織之，代表全體會員行使立法權。

第 二 十 七 條

學生議會有下列各項職權：

- 一、行使會長所提各部會主管任命之同意權。
- 二、審查行政中心所提之預算案及決算案。
- 三、議決本會各機關所提之議案。
- 四、質詢及監督行政中心之工作。
- 五、對學校提建議案。
- 六、修訂學生會組織章程及其他法規。
- 七、對行政中心各機關或單位提出糾正案；對行政中心各級幹部提出糾舉、彈劾案。
- 八、對正副會長得提出彈劾、罷免案。
- 九、備查獨立機關之預算及決算。

第 二 十 八 條

學生議員之任期為一年，連選得連任，並應宣誓，誓詞如同會長就職誓詞。

第 二 十 九 條

學生議員之選區，依選舉罷免法定之。

第 三 十 條

學生議會置議長、副議長各一人，由學生議員互選之，其選舉罷免辦法另定之。

第 三 十 一 條

議長對外代表學生議會，對內綜理學生議會事務，協調各委員會。

第三十二條

(刪除)

第三十三條

議長不克行使職權時，由副議長代行其職權。

第三十四條

學生議會得設各種委員會，各委員會得邀請本會人員及本校相關人員到會備詢，於必要時召開聽證會或座談會。

第三十五條

(刪除)

第三十六條

(刪除)

第三十七條

學生議會之會議為下列三種：

- 一、常會：每學期三次，期初大會於開學日後一個月內召開；期中會議於期中考前一個月內召開；期末大會於期末考前召開，議會秘書處應於開會前七日通知。
- 二、臨時會：由會長諮請或全體議員五分之一以上連署請求召開。
- 三、委員會：由各委員會召集委員視需求召開，常設委員會每月至少召開一次，得邀請相關人員列席，於當次會議決定下次會議之日期、時間，若因故改期則另行通知。

第三十八條

(刪除)

第三十九條

(刪除)

第四十條

(刪除)

第四十一條

學生議會開會時，本會會長及行政中心各部會首長應列席陳述意見及接受質詢。

第四十二條

提出糾正、糾舉案時，應由議員五分之一連署提出，經出席議員過半同意，始得成案，並送學生評議會審理。

對行政中心各級幹部提出彈劾案時，應有應到議員二分之一以上出席，經出席議員二分之一以上同意，始得成案，並送學生評議會審理。

第四十三條

學生議會得對正副會長提出罷免及彈劾案。

經罷免通過者應即解職；彈劾案通過者，應送學生評議會審理。

罷免案經應到全體議員四分之一以上連署，全體議員三分之二以上之同意，始為通過；彈劾案經應到議員二分之一以上出席，出席議員三分之二以上同意，始得通過。

第四十四條

各機關之提案應於學生議會開會七日前送達學生議會。而學生議會各項議案應達下列要求：

- 一、預算案應於每學期開學後二個月內經大會審查完成。
- 二、決算案應於每學期結束日前經大會審查完成。
- 三、其它議案，應於提出後二會議內開始審議程序。

學生議會未遵守前項規定者，提案機關得逕向學校報請核准實施。

第四十五條

學生議員在議會內所為有關會議之言論及表決，應予保障，但不得有人身攻擊或其它不當之行為。

學生議員有前項不當行為者，由學生議會紀律委員會議決懲處。

第四十六條

學生議員不得兼任行政中心各級幹部、專員及評議委員。但選舉委員會委員，不在此限。

第四十七條

學生議會組織法，另定之。

第六章 學生評議會

第四十八條

學生評議會為本會之最高司法機關，其職權如下：

- 一、關於適用本章程及其他本會法規發生疑義之解釋。
- 二、關於本會各組織紛爭之仲裁。
- 三、關於本會學生自治選舉事務爭議評議。
- 四、關於其他重大爭議之評議。
- 五、會員權益救濟事項。
- 六、審查各項彈劾糾正糾舉案件。

前項所列各款決議，於本會具約束效力。

第四十九條

學生評議會設主席一人，由評議委員互選之。

學生評議會設評議委員七人，由前任會長、議長及主席於卸任前三個月共同提名經學生議會同意後聘任之；卸任前三個月未為提名者，由現任會長、議長及主席提名之。

評議委員任期二年，經學生議會同意得連任一次。

學生評議會設教師顧問，至少一名法律系教師，其餘者由學務長推薦後聘任之。

第五十條

學生評議委員不得兼任本會行政中心、學生議會、獨立機關之各級幹部及學生議員、本校各系學會會長或本校社團負責人。

學生評議會應依據本章程及相關法規獨立行使職權。

第五十一條

學生評議會應依本會會長或學生議會議員十分之一以上聯署之請求召開，或經本會會員之聲請召開。

學生評議會得請當事人列席陳述意見。

第五十二條

學生評議會須經全體委員二分之一出席，以出席者多數議決之。

學生評議會所作決議應撰寫書面決議文書，並公布之。

如遇無法決議之事項，應委請學生評議會教師顧問協助處理。

第五十三條

學生評議會於解釋本章程時，須全體委員三分之二出席，出席者三分之二議決之。

第五十四條

學生評議會組織法，另定之。

第六章之一 獨立機關

第五十四條之一

本會設獨立機關，其會員資格及組織以法律另定之。

前項獨立機關之組織法，得授權其下設之立法機關自行修正，並送學生議會備查。

第五十四條之二

獨立機關得獨立行使下列職權：

- 一、聯絡會員之各班及各系。
- 二、策畫各項會員課外活動。
- 三、爭取會員各項權益。
- 四、辦理各獨立機關專管業務。

五、獨立機關預算及決算之審查。

第五十四條之三

獨立機關之預算由本會行政中心撥列，每學年撥列之金額比例以法律另定之。

第七章 （刪除）

第五十五條

（刪除）

第八章 經費

第五十六條

本會經費來源如下：

- 一、全體會員繳納之會費，由學校於註冊時代收，收費年限為一學年。
- 二、本會舉辦活動之收費。
- 三、企業贊助之廣告收入。
- 四、本校補助之經費。
- 五、自由捐贈。
- 六、存款孳息。
- 七、其他收入。

第五十七條

本會得依實際需要調整會費，經學生議會議員二分之一出席，出席議員三分之二通過，並提報本校行政會議審查通過後，始得更改。

本會會費收取及退費法另定之。

第九章 附則

第五十八條

本會其他法規及其他學生自治組織法等與本章程牴觸者無效。

第五十九條

（刪除）

第六十條

本章程之修正程序如下：

- 一、由學生議會全體議員五分之一提議，二分之一出席，出席議員三分之二決議，始得修改之。

二、由會長提議，經學生議會全體議員二分之一出席，出席議員三分之二決議，始得修改之本章程之修正案經學生議會通過，並提報本校行政會議備查後，由會長公佈施行之。

東海大學學生會發文編號標準法

中華民國一百零一年五月七日
第二十三屆學生議會第二學期第二次臨時會制定通過
中華民國一百零四年十二月二十九日
第二十七屆學生議會第一學期第三次常會修正通過
中華民國一百一十一年十二月八日
第三十四屆學生議會第一學期第二次常會修正通過
中華民國一百一十二年十二月十八日
第三十五屆學生議會第一學期第三次常會修正通過

第一條

東海大學學生會所發之公文須依本法冠以發文編號，未依本法所發之公文無效。

第二條

各單位發行文號如下：

學生會	
單位名稱	發文字號
學生會會長	東學字
學生會行政中心秘書處	東學行秘字
學生會行政中心學權部	東學行權字
學生會行政中心外務部	東學行外字
學生會行政中心學會部	東學行學字
學生會行政中心社團部	東學行社字
學生會行政中心新聞部	東學行聞字
學生會行政中心總務部	東學行總字
學生會行政中心進修部	東學行進字
學生會行政中心選舉委員會	東學行選字
學生會研究生學生聯合會	東學獨研字
學生會畢業班學生聯合會	東學獨畢字
學生議會	
單位名稱	發文字號
學生議會議長	東學議字
學生議會秘書處	東學議秘字
學生議會紀律委員會	東學議紀字
學生議會程序委員會	東學議程字
學生議會財務委員會	東學議財字
學生議會法制委員會	東學議法字
學生議會權益維護委員會	東學議權字
學生議會經費稽核委員會	東學議稽字
學生議會學權委員會	東學議學審字
學生議會活動委員會	東學議活審字
學生議會社團學會委員會	東學議社審字
學生議會綜合委員會	東學議綜審字
學生評議會	
單位名稱	發文字號
學生評議會主席	東學評字
學生評議委員會秘書處	東學評秘字

第三條

本標準適用於各類別之文件。

第 四 條

各機關所屬單位發文，應先由該機關主管閱覽文件內容。

第 五 條

本法第二條關於學生會行政中心、學生議會及學生評議會之發文編號修正，授權學生會行政中心、學生議會及學生評議會以行政命令變更之。

前項同條關於系學會及社團之發文編號修正，授權學生會行政中心以行政命令變更，並於命令發布後七日內須通知學生議會備查。

第 六 條

本標準未盡之事宜，參照政府現行相關法令。

第 七 條

本法自公布日施行。

東海大學學生會法規標準法

中華民國八十三年十一月十日
第六屆學生議會第一學期第二次常會通過
中華民國一百零一年三月一日
第二十三屆學生議會第二學期第一次常會修正通過
中華民國一百零一年十二月十三日
第二十四屆學生議會第一學期第三次常會修正通過
中華民國一百零四年十二月二十九日
第二十七屆學生議會第一學期第三次常會修正通過
中華民國一百零七年六月五日
第二十九屆學生議會第二學期第三次常會修正通過
中華民國一百一十一年十二月八日
第三十四屆學生議會第一學期第二次常會修正通過

第一章 通則

第一條

東海大學學生會法規之制定、施行、適用、修正及廢止，除東海大學學生會組織章程規定外，依本法之規定。

第二條

法律得定名為法或條例。

第三條

學生會各機關發布之命令得依其性質，稱規則、規章、細則、辦法或標準。

第二章 法規之制定

第四條

法律應經學生議會通過，會長公布。

會長應於學生議會秘書處送達起三日內公布。

前項秘書處應於通過起十四日內送達學生會。

法律之規定，如涉及學校行政單位之事項，則應經學生議會通過，由會長議長或其他學生代表，於行政會議或校務會議時，提請通過之。

第五條

下列事項應以法律定之：

- 一、章程或法律有明文規定，應以法律定之者。
- 二、關於學生之權利、義務者。
- 三、關於學生會行政中心之各一級部會機關、二級處單位之組織者；關於學生議會、學生評議會及其下設委員會之組織者。
- 四、關於學生會經費之使用、稽核、撥款及其他相關事項。
- 五、其他重要之事項，應以法律定之者。

第六條

應以法律規定之事項，不得以命令定之。

第七條

學生會各機關依其法定職權或基於法律授權訂定之命令，應視其性質分別下達或發布，並即送學生議會備查。

備查時，學生議員對於前項命令，認為有違反、變更或抵觸法律者，或應以法律規定事項而以命令定之者，經大會多數決，交付評議會審查。

第八條

法律條文應分條橫行書寫，冠以「第某條」字樣，並得分為項、款、目。

款冠以一、二、三等數字，空二字書寫。

目冠以（一）、（二）、（三）等數字，並應加具標點符號。

第九條

法規內容繁複或條文較多者，得劃分為第某編、第某章、第某節、第某款、第某目。

第十條

修正法規廢止少數條文時，得保留所廢條文之條次，並於其下加括弧，註明「刪除」二字。

修正法規增加少數條文時，得將增加之條文，列在適當條文之後，冠以前條「之一」、「之二」等條次。

廢止或增加編、章、節、款、目時，準用前二項之規定。

第十一條

法律不得抵觸章程，命令不得抵觸章程或法律，下級機關訂定之命令不得抵觸上級機關之命令。

第三章 法規之執行

第十二條

法規應規定施行日期，或授權以命令規定施行日期。

授權以命令規定施行日期，如遇行政中心各部處之延怠，得由學生議會決議定之。

第十三條

法規明定自公布或發布日施行者，自公布或發布日起，次日發生效力。

第十四條

法規特定有施行日期，或以命令特定日期者，自該特定日起發生效力。

第四章 法規之適用

第十五條

法規對其他法規所規定之同一事項而為特別之規定者，應優先適用之。其他法規修正後，仍應優先適用。

第十六條

法規對某一事項規定適用或準用他法規之規定者，其他法規修正後，適用或準用修正後之法規。

第十七條

各機關受理同學關於其權利義務之事項適用法規時，除依其性質應適用行為時之法規外，如在處理程序終結前，據以適用之法規有變更者，適用新法規。但舊法規有利於當事人而新法規未廢除或禁止所聲請之事項者，適用舊法規。

第十八條

法規有下列情形之一者，修正之：

- 一、基於政策或事實之需要，有增減內容之必要者。
- 二、因有關法規之修正或廢止而應修正以配合者。
- 三、規定之主管機關或執行機關已裁併或變更者。
- 四、同一事項規定於二個以上之法規，無分別存在之必要者。

法規修正之程序，準用本法有關法規制定之程序。

第十九條

法規有下列情形之一者，廢止之：

- 一、機關裁併，有關法規無保留必要者。
- 二、法規規定之事項，已執行完畢，或因情勢變遷無施行之必要者。
- 三、法規因有關法規之廢止或修正致失其依據，而無單獨施行必之要者。
- 四、同一事項已定有新法規，並公布或發布施行者。

第二十條

法律之廢止，應經學生議會通過，會長公布。

命令之廢止，由原發布機關為之。

依前二項程序廢止之法規，得僅公布或發布其名稱及施行日期；並自公布或發布日起，算至次日時失效。

第二十一條

法規定有施行期限者，期滿當然廢止，不適用前條之規定。

第五章（刪除）

第六章 法規之公告

第二十二條

東海大學學生會組織章程及法律以會長名義公布，命令則以主管機關名義發布。

第二十三條

法規之公告應以書面或電子檔為之。其內容應記載主旨、說明、全部條文、公布日期、生效或失效日期，命令另須記載發布機關及主管簽章；法規之廢止時亦同。

第二十四條

法規之公告應公布於學生會網路社群，供全體會員查閱。

第七章 附則

第二十五條

本法自公布日施行。

東海大學學生會預算法

中華民國八十一年二月廿八日
第三屆學生議會第二學期制定通過
中華民國九十三年五月五日
第二十三屆學生議會第二學期第三次常會修正通過
中華民國一百零一年十二月二十九日
第二十四屆學生議會第一學期第三次常會修正通過
中華民國一百零二年六月五日
第二十五屆學生議會第二學期第三次常會修正通過
中華民國一百零五年三月十日
第二十七屆學生議會第二學期第一次常會修正通過
中華民國一百零五年六月二日
第二十七屆學生議會第二學期第三次常會修正通過
中華民國一百零六年五月二十二日
第二十八屆學生議會第二學期第三次常會修正通過
中華民國一百零八年六月四日
第三十屆學生議會第二學期第三次常會修正通過
中華民國一百零九年十月二十七日
第三十二屆學生議會第一學期第二次常會修正通過
中華民國一百一十年四月十五日
第三十二屆學生議會第二學期第二次常會修正通過

第一章 通則

第一條

東海大學學生會(以下簡稱本會)預算之籌劃、編造、審議、成立及執行，依本法規定。

預算以提供學生會於一定期間完成作業所需經費為目的。

預算之編製及執行應以財務管理為基礎，並遵守總體經濟均衡之原則。

第二條

各機關依施政計劃初步估計之收支，稱概算。

預算之未經立法程序者，稱預算案，其經立法程序而公布者，稱法定預算。

各機關依規定分配實施之計畫，稱分配預算。

第三條

稱期入者，謂一學期之一切收入，及前學期之結餘，視為本學期之期入。

第四條

稱期出者，謂一學期之一切費用、預備金，及前期之結欠，視為本學期之期出。

第五條

(刪除)

第六條

本會預算，每一學期辦理一次。

第二章 預算之擬編、核定和審議

第七條

本法所列第一學期總預算案，其編列期間自該學年度第一學期起始日至該學年度第一學期結束日止；

第二學期總預算案，其編列期間自該學年度第二學期起始日至該學年度第二學期結束日止。

第八條

本會期入及期出均應編入其預算。

第九條

本會期入之學期劃分如下：

- 一、期入科目有明定所屬時期者，歸入該時期所屬之學期。

二、期入科目未有明定所屬時期者，歸入該收取權利發生日所屬之學期。

第十條

本會期出之學期劃分如下：

- 一、期出科目有明定所屬時期者，歸入該時期所屬之學期。
- 二、期出科目未有明定所屬時期者，歸入該支付義務發生日所屬之學期。

第十一條

本會預算分下列各種：

- 一、稱總預算者，謂每一學期之期出、期入之彙總。
- 二、稱機關預算者，謂學生行政中心、學生議會及學生評議會之個別預算。
- 三、稱附屬機關預算者，謂各機關所屬機關之預算。
- 四、稱獨立機關預算者，謂學生會獨立機關之預算。

非依法設置之機關，不得編列預算。

第十二條

行政中心社團部及學會部對社團及系學會之補助經費，不得低於該附屬機關學期預算百分之五。

學生議會之預算不得低於本會總預算之百分之十二。

學生評議會之預算不得低於本會總預算之千分之二。

獨立機關會員繳納之學生會費，應按比例由行政中心與獨立機關均分，獨立機關受核撥之比例不得低於百分之五十，但獨立機關另有收入來源或曾以書面通知無須核撥者，不在此限。

行政中心與獨立機關對核撥比例有爭執者，應以會務會議解決。

第十三條

本會不得於法定預算外，為動用公款，處分公有財產或投資之行為。

違背前項規定之支出，應依民法無因管理或侵權行為規定請求返還。

第十四條

本會預算應設預備金，分第一預備金及第二預備金二種。

第一預備金設於附屬機關預算中，其數額不得多於該機關預算之百分之五。

第二預備金設於總預算中，其數額不得多於總預算之百分之三。

第十五條

本會不得於法定預算外，增加債務。

第十六條

行政中心應遵照施政方針，擬定各附屬機關之期入及期出概算，呈會長核定後，轉送總務部彙整。

總務部將行政中心各附屬機關之概算表彙整完畢後，即應編製成行政中心總預算案。若總預算案期入期出未平衡時，應由會長偕同行政中心總務部部長召開預算平衡會議，邀請各部會首長討論、協調，以求收支平衡。

學生議會秘書處及學生評議會書記處應參考前期決算數額，並考量本期會議或活動之可能開銷，推算機關之期入期出概算，呈其機關首長核定。

各機關之總務部門編制完成之總預算案，呈其機關首長核定後，應轉請學生議會秘書處提交大會審議。

第十七條

行政中心、學生議會、學生評議會及下轄總務機關或單位應提供下列資料予其所屬機關或其所屬機關之附屬機關參考，已編擬其概算：

- 一、至少前一學年同期之預算即決算資料。
- 二、施政方針或活動計畫。
- 三、款科目概算表。

前項第三款之款科目算表，以行政中心總務部提供之格式為準。

第十八條

第一學期總預算案，應於上學期開學後一週內提交學生議會秘書處。

第二學期總預算案，應於下學期開學後一週內提交學生議會秘書處。

第 十 九 條

學生議會審議學生會總預算案時，下列人員應列席報告及提供相關資料，不得拒絕或拖延：

- 一、學生會會長或副會長。
- 二、行政中心各部會主管。
- 三、學生議會秘書長。
- 四、學生評議會書記長。

第 二 十 條

本會各機關之總預算案，應經三讀程序。

本會各機關之總預算案得以機關預算或附屬機關預算形式個別或分部表決。

學生議會就法定預算得為附加條件或期限之決議，行政中心應從其所定。

第 二 十 一 條

(刪除)

第 二 十 二 條

(刪除)

第 二 十 三 條

學生會各機關應於學生議會審議預算案前，提供下列資料之副本：

- 1、凡活動租借或購買之物品單價超出一萬元以上者，除特殊狀況外，應附三份不同營利事業單位之估價單。
- 2、其它相關單位應提供與決定預算有關之資料。

第 二 十 四 條

學生會學期總預算案之審議，如未能在該學期結束前完成，由學生議會議定補救辦法，通知行政中心。

前項補救辦法，包括總預算案未通過前之執行條款及繼續完成預算案審議之程序。

第三章 預算之執行

第 二 十 五 條

各機關應按其法定預算，編造期入及期初之分配預算，即科目預算表之目以下預算執行細項。

前項分配預算，應依實施計畫分配，於預算實施前為之。

各機關執行期入分配預算，應按實際收納數額考核之；其超收應一律解庫，不得逕行坐抵或挪移墊用。

第 二 十 六 條

(刪除)

第 二 十 七 條

各機關之經費不得互相流用。

各機關之科目間經費，不得互相流用，但預備金不在此限。

各機關分配預算之細項得互相流用。

第 二 十 八 條

(刪除)

第 二 十 九 條

學生議會對於各機關執行預算之情形，得視情況需要，由原審查該機關預算委員會之委員調查之。

第 三 十 條

各機關有下列情形者不得動用其第一預備金墊付：

- 一、經學生議會刪除或刪減之工作計畫或相關科目預算。
- 二、不合本會法規之支出。

各機關之第一預備金不得用於支付未列預算表上之額外獨立款項。

第三十一條

行政中心各部會預算於科以下之項目，單筆逾五萬元以上者，應依下列規定成立監察小組：

- 一、行政中心附屬機關預算由財務暨行政審查委員會各專屬委員會成立監察小組。
- 二、監察小組置委員三至五人，由該專屬委員會互選為之。
- 三、監察小組得參與經費執行過程，調閱相關資料及帳冊，但不得影響行政中心各部會之決議。
- 四、當期預算通過前，非經監察小組全體成員同意，不得預支或請領任何款項。
- 五、監察小組應於學生議會開議審核預算時向大會提出報告。

第三十二條

行政中心各附屬機關支付預算所列之款項有不足之情形者，得經會長核准動支第一預備金，並轉請學生議會備查。

學生議會及學生評議會支付預算所列之款項有不足之情形者，得經各自首長核准動支第一預備金，並送交大會備查。

本會各機關因不可抗力因素，有使用額外經費之迫切需求者，得經會長核准動支第二預備金，並送請議會審議。

第三十三條

決算日後，各機關暨其所屬機關之經費尚未使用者，應停止使用。但該學期之法定預算使用時程介於決算日至學期結束日前者，不在此限，其餘依下列規定分別辦理：

- 一、第一學期之結算剩餘應即轉入第二學期期入。
- 二、第二學期之結算剩餘應即轉入歷屆結餘款專戶。

第一學期發生而尚未清償之債務，應轉入下個學期期出並備註為前學期期出應付款，以第二學期期入支付；第二學期發生而尚未清償之債務，應轉入下個學期期出並備註為前學期期出應付款，以歷屆結餘款支付。

決算日後各機關暨其所屬機關尚未清償之帳目應於活動結束後兩週內清償完畢。

第三十四條

誤付透付及依法墊付，在結算日後繳還者，視為結餘，應轉下期之期入。

第三十四條之一

各機關之附屬機關於辦理活動結束後，應於兩週內完成銷帳動作，如無法於期限內完成，應發函至學生議會說明原因，並得延長時間，但不得逾兩週。

第三十五條

預算之執行，遇學生會發生特殊事故而有裁減經費之必要時，得經行政中心會議之決議，呈請會長以令裁減之。

第三章之一 預支

第三十五條之一

各附屬機關之學期預算經完成一讀會程序後，得提出預支申請。

前項預支申請不得超過預算項目八成經費，但有特殊情形者不在此限。

前項特殊情形謂符合以下任一款情形者，經學生議會秘書處公告後由議長發函課外活動組告知准予預支項目及金額：

- 一、急需於該學期預算案一讀會通過前申請預支經費八成者。
- 二、學期預算案通過一讀會程序後，機關因舉辦大型活動，而須花費超過新台幣十萬元者，得預支該預算項目之全額。

第三十五條之二

各附屬機關預支申請程序如下：

- 一、該附屬機關應先填寫活動申請表，且經同意辦理。
- 二、活動申請表通過後，該附屬機關應填寫活動經費預支申請表，呈請該機關首長、附屬之總務機關、附屬之機關首長簽章，再轉請學生議會議長、該機關輔導老師、經費控管老師、

課外活動組組長核定蓋章後，始得填寫取款憑條並由該機關之附屬總務機關領取預支金額。

三、預支憑證之存根聯須送至該機關之附屬總務機關備存。

第三十五條之三

附屬機關預算案之項目如經學生議會刪減，且已事先完成預支申請者，則該預支經費與實際通過預算經費之差額，應從該附屬機關所隸屬之機關期入中刪減，扣除不盡者，從再下一個學期期入中刪減，並以此類推。

學生議會對於前項情形，應進行調查並視情況提出糾正、糾舉或彈劾案，並送交評議會審議。

第四章 歷屆結餘款

第三十六條

本會應設置歷屆結餘專戶，並委由本會輔導單位管理之。

第三十七條

(刪除)

第三十八條

歷屆結餘款收入之來源：

- 一、依本法第三十三條規定辦理之歷年累積學生會經費結餘款項。
- 二、本金之孳息。

第三十九條

歷屆結餘款支出之用途僅限本會重大事務或活動。

第四十條

各機關若欲動支歷屆結餘款，須經會務會議通過，並轉請學生議會三讀審議，且須檢附完整計劃書等資料。

前項經大會通過追認之款項不在此限。

第四十一條

各機關提領歷屆結餘款上限為百分之十五。

第四十二條

行政中心該學年學生會費收入低於新台幣二百萬元時，始得動用歷屆結餘款。

獨立機關歷屆結餘款盈餘超過一百五十萬元時，其多出部分應繳回行政中心歷屆結餘款。

獨立機關應於預算案提出學生議會備查時，一併提供歷屆結餘款數額予學生議會及行政中心。

第四十三條

歷屆結餘款之編擬、審議及執行，均準用本法之規定。

第五章 追加預算

第四十四條

各機關有下列情形者，得請求提出追加預算：

- 一、增加業務及事業致增加經費時。
- 二、依法律增設新機關時。
- 三、所辦事業因重大事故致法定預算不足時。
- 四、依法律應補列追加預算者。

第四十五條

前條各款追加期出預算之經費，應由行政中心總務部提出追加期入預算平衡之。

第四十六條

追加預算之編擬，審議及執行，均準用本法之規定。

第四十六條之一

於第一學期第一次常會前通過預算一讀案者，得於開學後一個月內提出追加預算。

依前項提出追加預算者，視為經一讀程序通過，應併入原預算共同審議。

第六章 附則

第四十七條

行政中心預算案編列之經費，如其來源非屬本會會費而係本會以外組織或機關提供之補助款或贊助款者，依請領是否須經核銷為不同之程序：

一、該補助款之請領無須核銷者，行政中心應將該筆補助或贊助款全額解庫作為期入。

二、該補助款之請領須經核銷者，行政中心應提供學生議會經費核銷說明以供備查。

第四十七條之一

學生議會議員所提法律案大幅增加期出或減少期入者，應先徵詢行政中心之意見，指明彌補資金之來源；必要時，並應同時提案修正其他法律。

第四十七條之二

獨立機關之預算，準用本法之規定。

第四十八條

學生議會執行第三十一條所賦予職權時，若發現有未依本法執行預算之情事者，得邀請相關人員說明，若情結重大或有不法之情事者，得依法提出糾正、彈劾案，必要時得交由學校處理或循法律途徑解決。

第四十九條

本法規定事項，有必要另定施行辦法者，由行政中心總務部定之。

第五十條

本法自公布日施行。

東海大學學生會決算法

中華民國八十四年二月廿七日
第六屆學生議會第一學期制定通過
中華民國九十三年五月五日
第十六屆學生議會第二學期修正通過
中華民國一百零四年十二月二十九日
第二十三屆學生議會第一學期第三次常會修正通過
中華民國一百零四年十二月二十九日
第二十七屆學生議會第一學期第三次常會修正通過
中華民國一百零五年三月十日
第二十七屆學生議會第二學期第一次常會修正通過
中華民國一百零九年十月二十七日
第三十二屆學生議會第一學期第二次常會修正通過

第一章 通則

第一條

本法依學生會組織章程第二十七條定之。

東海大學學生會（以下簡稱本會）決算之編造、審議及公告，依本法之規定。

第二條

本會之決算，每一學期辦理一次，分為上學期與下學期，學期之計算方式，依照東海大學學生會預算法之規定。

前項期間內有關出納整理事務期限，由行政中心定之。

第三條

本會各機關之決算，應送學生議會審議。

第四條

每一學期決算之科目及其門類，應依照該學期預算之科目門類；如期所入為該學期預算未列者，應按收入性質另訂科目，依其門類列入決算。

第五條

決算所用之機關，依預算法規定之。

第六條

本會機關之決算，由學生會行政中心總務部負責編造。

獨立機關之決算，由各獨立機關之總務機關負責編造，並準用本法之規定。

第七條

（刪除）

第二章 決算之編造

第八條

本會決算分下列各項：

- 一、總決算。
- 二、機關決算。
- 三、附屬機關決算。
- 四、獨立機關決算。

第九條

決算日後，經費處理方式如下：

- 一、各機關已發生尚未收得之收入，應即轉入前學期期入應收款。
- 二、經費尚未使用者，應停止使用。但該學期之法定預算使用時程介於決算日至學期結束日前者，不在此限。
- 三、已發生而尚未清償之債務或契約責任者，經該機關首長核准並知學生會行政中心總務部後，得轉入下學期列為前學期期出應付款。

四、決算日後各機關借支而未清償之金額，應於決算日後十四日內清償完畢。

五、會計期間結束後，第一學期結餘應列入第二學期期入；第二學期結餘應列入歷屆結餘款。

第九條之一

決算日後，該學期之法定預算使用時程介於決算日至學期結束日前者，其決算最遲應於次學期第一次常會提請大會追認。

前項決算未經大會追認通過者，不得擅自提領撥款。

第十條

誤付及透付，在決算日後繳還者，視為結餘，應轉入次學期之期入。

第十一條

本會之決算，按該學期法定預算編造決算表，應分欄列明下列各項：

- 一、本學期預算數。
- 二、本學期預算增減數。
- 三、本學期實際收支數。
- 四、本學期餘絀數。
- 五、審核結果。

第十二條

各機關在學期內有變更者，其決算依下列規定辦理：

- 一、機關改組者，由改組後機關一併編造。
- 二、機關名稱更改者，由更改後機關按名稱更改之前後，分別編造。
- 三、數機關合併為一機關者，在未合併以前，各該機關之決算，由合併後之機關代為編造。
- 四、機關之改組、變更致預算分立者，其未分立期間之決算，由原機關編造。

第十三條

本會各機關之決算，編造時應按其事實備具執行預算之各表，並付有關執行預算之表格、會計報告、經過說明及執行工作計畫績效說明。

第十四條

總務部將所有決算彙整後，編成總決算案，送請會長核定後，再轉送學生議會。

前項決算彙整應通知各機關查對，如發現其中有不當或錯誤，應通知總務部修正。

第十五條

每學期之決算，應於該學期決算審議日七天前送至學生議會秘書處。

第十六條

學生議會應於每學期之結束日前審議當學期決算；決算審查時總務部部長應到場備詢，其他各機關之負責人得視情況到場備詢。

第三章 決算之審核

第十七條

學生議會查核審議學生會總決算，應注意下列效能：

- 一、期出、期入是否與預算相符，如不相符，其不符之原因。
- 二、期出、期入是否平衡，如不平衡，其不平衡之原因。
- 三、有無違法失職或不當之情勢。
- 四、工作計畫已成與未成之程度。
- 五、其他有關決算之事項。

第十八條

學生議會對查核報告中有關預算執行、政策之實施及特別事件之審核、救濟等事項，予以查核。

第十九條

本會總決算經學生議會審議通過後，由學生議會送請會長公告。

第二十條

每屆學生會交接時，學生會行政中心總務部應將該學期經費動用予以結算後移交。

第二十一條

前項結算及移交，應經學生議會經費稽核委員會簽證認可。

第二十二條

決算使用之表格，由學生會行政中心總務部另定之。

第二十三條

學生議會若發現有未依本法執行預算之情事，得邀請相關人員說明，若情節重大或有不法之情事者，得依法提出糾正、彈劾案，必要時交由學校處理或循法律途徑解決。

第二十四條

本法規定之事項，有必要另定施行辦法或表格者，視情形由學生議會或學生會行政中心總務部訂定之。

第二十五條

本法自公布日施行。

東海大學學生會採購法

中華民國一百零五年六月二日
第二十七屆學生議會第二學期第三次常會制定通過

第一章 總則

第一條

為建立學生會公平、公開之採購制度，提升採購效率與確保採購品質，特制定本法。
學生會機關辦理總金額十萬元以上採購者，悉依本法之規定為之；本法未規定者，適用其他法律之規定。

第二條

稱主管機關者，謂學生會行政中心總務部庶務處。

稱採購者，謂財物之買受、定製、承租及勞務之委任或僱傭等。

稱廠商者，謂公司、合夥或獨資之工商行號及其他得提供各機關財物、勞務之自然人、法人、機構或團體。

第三條

機關辦理採購，應以維護公共利益及公平合理為原則，對廠商不得為無正當理由之差別待遇。

辦理採購人員於不違反本法規定之範圍內，得基於公共利益、採購效益或專業判斷之考量，為適當之採購決定。

學生議會及學生評議會對於採購機關或人員之調查、糾正、糾舉或彈劾等，得請求主管機關協助、鑑定或提供專業意見，主管機關不得拒絕。

第四條

主管機關掌理下列有關學生會採購事項：

- 一、學生會採購制度之研擬及宣導。
- 二、採購契約之檢討及審定。
- 三、學生會採購資訊之蒐集、公告及統計。
- 四、各機關採購之承辦。
- 五、其他關於機關採購之事項。

第五條

主管機關應建立採購資料庫，統一蒐集財物價格、勞務價格及廠商資訊等，以供各採購機關預算編列及底價訂定之參考。

主管機關辦理招標、開標及決標之資料，應依前項規定辦理建檔。

第六條

廠商之請託或關說，應以書面為之或作成紀錄。

第二章 招標

第七條

本會採購之招標方式，採限制性招標。

本法所稱限制性招標，指不經公告程序，邀請三家以上廠商進行比價。

採購機關具下列情形之一者，得不另行通知主管機關進行招標程序而自為採購：

- 一、原有採購之後續維修、零配件供應、更換或擴充，因相容或互通性需要，必須向原供應廠商採購者。
- 二、在原招標目的範圍內，因未能預見之情形，必須追加契約以外之採購，如另行招標，確有產生重大不便之虞，非洽原訂約廠商辦理，不能達契約之目的，且未逾原主契約金額百分之五十者。

第 八 條

機關辦理採購，應將採購相關預算及採購條件通知主管機關，並由主管機關進行招標程序。

主管機關辦理採購，得依採購機關意見，設定投標廠商之基本資格。

第 九 條

招標程序應依下列順序為之：

- 一、採購機關將採購預算及採購條件以書面通知主管機關。
- 二、主管機關於收到採購機關通知後，從採購資料庫選擇三家以上廠商，並將採購通知書送交廠商。
- 三、主管機關於通知書送交廠商後，應訂定一定期限要求廠商進行投標，並提供相關報價及採購內容之說明書。

前項招標通知書應含以下資訊：

- 一、採購機關名稱。
- 二、採購項目用途及條件。
- 三、採購日期。
- 四、投標期限。
- 五、投標方式。

第 十 條

主管機關辦理招標，不得於開標前洩漏底價、領標、投標廠商之名稱與家數及其他足以造成限制競爭或不公平競爭之相關資料。

第三章 決標

第 十 一 條

主管機關應於比價前訂定底價，但採購另有其他經費補助或贊助者，不在此限。

第 十 二 條

投標廠商有下列情形之一，經主管機關於開標前發現者，其所投之標應不予開標；於開標後發現者，應不決標予該廠商：

- 一、未依招標文件之規定投標。
- 二、投標文件內容不符合招標文件之規定。

第一項不予開標或不予決標，致採購程序無法繼續進行者，主管機關得宣布廢標，並重啟招標程序。

第 十 三 條

主管機關應依招標文件規定之條件，審查廠商投標文件，對其內容有疑義時，得通知投標廠商提出說明。

前項審查結果應通知投標廠商，對不合格之廠商，並應敘明其原因。

第 十 四 條

主管機關應與採購機關討論採購之決標，依下列原則之一辦理，並載明於招標通知書中：

- 一、訂有底價之採購，以合於招標文件規定，且在底價以內之最低標為得標廠商。
- 二、未訂底價之採購，以合於招標文件規定，標價合理為得標廠商。
- 三、以合於招標文件規定之最有利標為得標廠商。

決標後應將結果通知各投標廠商，並公告之。無法決標者，亦同。

合於招標文件規定之投標廠商之最低標價超過底價時，得洽該最低標廠商減價一次；減價結果仍超過底價時，得由所有合於招標文件規定之投標廠商重新比減價格，比減價格不得逾二次。

前項辦理結果，最低標價仍逾越上開金額時，主管機關應予廢標，並重啟招標程序。

第 十 五 條

主管機關辦理採購採最低標決標時，如認為最低標廠商之總標價或部分標價偏低，顯不合理，有降低品質、不能誠信履約之虞或其他特殊情形，得限期通知該廠商提出說明。

廠商未於主管機關通知期限內提出合理之說明者，得不決標予該廠商，並以次低標廠商為最低標廠商。

第十六條

機關採購契約之價款不得高於廠商於同樣市場條件之相同財物或勞務之最低價格。

廠商亦不得以支付他人佣金、比例金、仲介費、後謝金或其他利益為條件，促成採購契約之簽訂。違反前二項規定者，學生議會或學生評議會應主動介入調查，並視情況提出糾正、糾舉或彈劾案。

第四章 履約管理

第十七條

各類採購契約以採用主管機關訂定之範本為原則。

第十八條

下列各款約定於採購契約中應明定之：

- 一、得標廠商應自行履行採購契約，不得轉包，違反轉包禁止規定者，機關得解除契約、終止契約或沒收保證金，並得要求損害賠償。
- 二、得標廠商得將採購分包予其他廠商，但須將分包契約報備於採購機關。
- 三、財物採購須經驗收程序後，方可付款。

第五章 驗收

第十九條

主管機關辦理財物採購，應限期辦理驗收，並得辦理部分驗收。

驗收時應由主管機關通知採購機關派員主驗，並通知接管單位或使用單位會驗。

第二十條

主管機關辦理驗收時應製作紀錄，由參加人員會同簽認。

驗收結果與契約、圖說、貨樣規定不符者，應通知廠商限期改善、拆除、重作、退貨或換貨。

驗收合格者，主管機關應填具驗收證明文件，並完成付款手續。

第二十一條

主管機關、上級機關及學生議會得隨時查核各機關採購存貨或其使用狀況，亦得命其提出報告。機關多餘不用之堪用財物，應無償讓與其他需要之機關。

第六章 附則

第二十二條

主管機關應邀請至少一位法律系專任教師擔任教師顧問。

第二十三條

機關辦理採購之文件，應送交主管機關保存。

第二十四條

學生議會經費稽核委員會對於機關之採購，得隨時稽察之，並稽核監督相關採購事宜。

第二十五條

主管機關每年對已完成之重大採購事件，應公告之。

前項公告得以網路社群方式為之。

第二十六條

本法未盡之處，得由主管機關另定施行辦法。

獨立機關之採購，另以法律定之。

前項法律未制定前，得準用本法之規定，由其下轄總務機關為主管機關或委託行政中心總務部為之。

第二十七條

本法自公布日施行。

東海大學學生會交接法

中華民國一百零一年三月一日
第二十三屆學生議會第二學期第一次常會制定通過

第一條

為健全學生會體制，保障學生會永續發展，特訂定本法。

第二條

學生會、學生議會、學生評議會所有幹部因改選、死亡、免職、撤職、休學、退學、轉學或其他事由離職，經指定繼任人或兼任人者，有關文書物件及器材之交接，悉依本法為之。

第三條

繼任幹部或兼任幹部應於就任之日起十日內，親自與前任幹部辦理完畢有關文書、物件之移交，並編製移交清冊一式二份，一份送學生議會備查。

前項文書、物件如下：

- 一、已結事件卷宗。
- 二、未結事件卷宗。
- 三、收件簿、公文、認證書登記簿。以電磁紀錄製作者，各該簿之磁片、光碟、印信、政績、計畫、預算方案、財務、文卷與其他電子儲存媒體。
- 四、學生議會指定之其他文書、簿冊及物件。
- 五、學生會所屬財產、器材。

第四條

現任幹部死亡或因其他事由而不能親自辦理移交者，其繼任幹部或兼任幹部應會同議會指派人員辦理之。

第五條

繼任幹部或兼任幹部因故無法於十日內移交完畢者，應主動向議會陳報其事由及預估所需時間，議會應指定辦畢移交日期並得派員監督；逾期移交不清者，得依法移付懲戒。

第六條

幹部應移交之事項，按各該人員執掌範圍、保管之機密文件、物品、圖書、磁片等資料及主管業務之經驗傳承等事務，由各權責單位依第三條所定各類交接事項分別規定之，並詳細造冊列入移交。經理及財務人員之移交，視實際業務狀況之需要，分別由各部規定之。

第七條

（刪除）

第八條

各級幹部，對於第三條所定各類交接事項，應由各權責單位之隸屬上級主管單位派員監交，各項移交清冊，均應送請有關帳籍管制單位審核簽章。

第九條

交接時，如發生爭執，應由移交人或接收人會同監交人擬具處理意見，呈報議會核定之。

第十條

各級主管應於任期屆滿前一個月，飭所屬主管單位依規定繕造交接清冊，並於交卸之日，先將印信、組織狀況、通聯方式、人事、經費等移交清楚，其餘交接事項，其交接期限不得超過十日。

第十一條

各級主管交接時，前任依法應送達之會計報告，由後任依規定代為編報，但仍應為任期時負其責任。

第十二條

上級機關收到下級單位移交清冊後，將須移會各相關業務單位審核之移交清冊，應於五日內分別移會各相關業務單位審核，並於十日內審核完畢退還，六日內核復原呈報移交單位。

第 十 三 條

移交人員逾期不移交或移交不清者，其上級機關或本單位主管，應以至多一個月之期限，責令交接清楚，交接不清情節嚴重者，得移送學生評議會或轉由校方依法辦理。

第 十 四 條

本法自公布日施行。

東海大學學生會學生請願法

中華民國一百零一年十二月十三日
第二十四屆學生議會第一學期第三次常會制定通過

第一條

學生請願，依本法之規定。

第二條

學生對學生會政策、公共利害或其權益之維護，得向職權所屬之學生議會或行政中心主管機關請願。

第三條

學生請願事項，不得牴觸學生會組織章程或干預評議會評議。

第四條

學生對於依法應提請評議會評議之事項，不得請願。

第五條

學生請願應備具請願書，載明下列事項，由請願人或請願團體及其負責人簽章：

- 一、請願人之姓名、系級、學號、電話及電子信箱；請願人為團體時，其團體之名稱及其負責人。
- 二、請願所基之事實、理由及其願望。
- 三、受理請願之機關。
- 四、中華民國年、月、日。

第六條

學生集體向各機關請願，面遞請願書，有所陳述時，應推代表為之；其代表人數，不得逾五人。

第七條

各機關處理請願案件時，得通知請願人或請願人所推代表前來，以備答詢；其代表人數，不得逾五人。

第八條

各機關處理請願案件，應將其結果通知請願人；如請願事項非其職掌，應將所當投遞之機關通知請願人。

第九條

受理請願機關或請願人所屬機關之主管，對於請願人不得有脅迫行為或因其請願而有所歧視。

第十條

學生議會代表學生向有關機關請願時，準用本法之規定。

第十一條

學生請願時，不得有聚眾脅迫、妨害秩序、妨害公務或其他不法情事；違者，除依法制止或移送評議會懲戒外，受理請願機關得不受理其請願。

第十二條

本法自公布日施行。

東海大學學生會利益衝突迴避法

中華民國一百零一年十二月十三日
第二十四屆學生議會第一學期第三次常會制定通過

第一條

為促進廉能、端正風氣，建立學生會人員利益衝突迴避之規範，有效遏阻不當利益輸送，特制定本法。

第二條

本法所稱學生會人員，指學生行政中心、學生議會、學生評議會秘書處各級機關人員。

第三條

本法所稱利益，包括財產上利益及非財產上利益。

財產上利益如下：

- 一、動產、不動產。
- 二、現金、存款、外幣、有價證券。
- 三、債權或其他財產上權利。
- 四、其他具有經濟價值或得以金錢交易取得之利益。

非財產上利益，指除財產上利益以外之不當利益輸送及其他措施。

第四條

本法所稱利益衝突，指學生會人員執行職務時，得因其作為或不作為，直接或間接使本人或其利害關係人獲取利益者。

第五條

學生會人員知有利益衝突者，應即自行迴避。

第六條

學生會人員不得假借職務上之權力、機會或方法，圖其本人及利害關係人之利益。

第七條

學生會人員或利害關係人不得向機關有關人員關說、請託或以其他不當方法，圖其利益。

第八條

學生會人員或利害關係人，不得與學生會人員服務之機關或受其監督之機關為買賣、租賃、承攬等交易行為。

第九條

學生會人員知有迴避義務者，應依下列規定辦理：

- 一、學生議員不得參與個人利益衝突相關議案之審議及表決。
- 二、其他學生會人員應停止執行該項職務，並由職務代理人執行之。

前項情形，學生會人員應以書面向上級主管報備。

前項無上級主管，則向學生評議會報備。

第一項之情形，學生會人員之上級主管如認無須迴避者，得命其繼續執行職務。

上級主管知有應自行迴避而未迴避情事者，應命該學生會人員迴避。

第十條

學生議員以外之學生會人員於自行迴避前，對該項事務所為之同意、否決、決定、建議、提案、調查等行為均屬無效，應由其職務代理人重新為之。

第十一條

學生會人員有應自行迴避之情事而不迴避者，利害關係人得向下列機關申請其迴避：

- 一、應迴避者為學生議員時，向學生議會為之。
- 二、應迴避者為其他學生會人員時，向該學生會人員服務之部會為之；如為部會主管時，向學生會長為之；無上級主管者，向學生評議會為之。

第十二條

前條之申請，經調查屬實後，應命被申請迴避之學生會人員迴避，該學生會人員不得拒絕。

第 十 三 條

違反第六條至第九條規定者，所得財產上利益，應予追繳。

前項處分機關為學生評議會。

第 十 四 條

違反本法規定而涉及其他法律責任者，依有關法律處理之。情節嚴重者，學生評議會得送交本校學生事務處獎懲委員會處理，並得依法提告。

第 十 五 條

依本法所處之追繳金額，經限期追繳而期限屆至不繳納者，學生評議會得代表學生會依法提告。

第 十 六 條

依本法懲處確定者，由學生評議會公告之。

第 十 七 條

本法自公布日施行。

東海大學學生會會務會議施行條例

中華民國一百年十月二十七日
第二十三屆學生議會第一學期第二次常會制定通過
中華民國一百零五年六月二日
第二十七屆學生議會第二學期第三次常會修正通過

第一條

為建立學生會各機關首長溝通平台，協調並決策學生會整體利益之相關事務，特設置本諮詢會議。

第二條

會務會議，以學生會會長為主席；會長因事不能出席時，由副會長或學生議會議長代理之。

第三條

會務會議之出席成員如下：

- 一、學生會會長。
- 二、學生議會議長。
- 三、學生評議會主席。
- 四、進修班學生聯合會主席。
- 五、畢業班學生聯合會主席。
- 六、研究生學生聯合會主席。

前項各機關首長因故無法出席時，應由副首長或下轄機關主管代理出席。

會長得邀請有關人員列席。

第四條

會務會議置秘書一人，由學生會行政中心秘書長任之，負責會議幕僚事務及製作會議紀錄。

前項秘書因故無法出席時，應委由他人代理其職務。

第五條

會務會議每學期應至少召開一次。

會議出席者達二分之一以上出席，始得開會。

會議之議決，以出席成員過半數決為之。

若需召開臨時會，由成員三分之一以上連署，由會長召開之。

第六條

下列事項須經會務會議討論之：

- 一、協調學校會議代表選派及會議相關提案事項。
- 二、學生會統一對外政策事項。
- 三、涉及學生會各機關共同關係事項。
- 四、各機關會務報告。
- 五、歷屆結餘款之使用。
- 六、其他依法應經本會議討論事項。

第七條

會務會議之相關紀錄，秘書應於七日內轉送各機關知悉。

第八條

本條例自公布日施行。

東海大學各級會議學生代表遴選法

中華民國一百零二年三月二十八日
第二十四屆學生議會第二學期第一次常會制定通過
中華民國一百零二年五月二十八日
第二十四屆學生議會第二學期第一次臨時會修正通過
中華民國一百零四年十二月二十九日
第二十七屆學生議會第一學期第三次常會修正通過
中華民國一百零六年四月二十五日
第二十八屆學生議會第二學期第二次常會修正通過

第一條

學生出席校內各項會議之代表應依本法產生，但院、系級會議之代表由各系學會制定辦法產生。

第二條

會議學生代表為一名時，學生會會長為當然代表，但其可視會議性質指派其他人員代表之。

會議學生代表為二名時，學生會會長與學生議會議長為當然代表，但其可視會議性質指派其他人員代表之。

會議學生代表超過二名時，由各機關協調之，校務會議及行政會議學生代表另定之。

第三條

校務會議之學生代表，以學生會會長、副會長、學生議會議長、副議長、評議會主席、學權部部長、學會部部長、社團部部長、研聯會主席、進聯會主席及畢聯會主席為當然代表。

剩餘名額分別由議員、系學會、社團及一般學生當中選之，相關辦法由會務會議決議。

第四條

行政會議之學生代表，以學生會會長、學生議會議長、學權部部長、研聯會主席、進聯會主席及畢聯會主席為當然代表。

前項當然代表因故長期無法出席，由會務會議另推代表。

第五條

非當然代表之任期為一學年，若遇特殊原因得由原推派機關重新提名學生代表補足其剩餘任期。

第六條

各級會議非當然代表由各機關提名後，交由學生會會長報請學生議會備查。

第七條

依本法產生之學生代表，應恪守本會法規、遵從本會決議並秉持公平正義原則代表學生，並由學生會行政中心於會議結束後十日內公布與學生相關會議綱要。

第八條

各項會議之代表因故不能出席會議時，應由其法定職務代理人或指派其他人員代表出席。

第九條

各項會議之學生代表無故缺席會議達其學期開會次數二分之一以上，視同自動放棄會議之學生代表資格，由其提名機關另提人選報請學生議會同意後發函至學校相關單位更改之。

第十條

學生會會長應於學生議會各大會時報告各項會議與本校學生有關之討論議題及決議事項，若遇臨時會召開，則排入臨時會之議程。

學生代表在會議後，如學生議會要求，應推派至少一名代表向學生議會大會提出報告並列席備詢，報告、備詢時應檢附會議記錄及工作報告。

第十一條

學生會推派之學生代表須遵守學生會各項法規及決議。學生代表於會議中之發言須向全體學生負責。學生代表如有不法行為或失職之情事，學生議會應彈劾之。

前項被彈劾之學生代表得向學生評議會提起異議。

第 十 二 條

遇校園內外重大議題，學生代表得提案、製作問卷、發起會員投票、舉辦公聽會或建請學生會發表聲明及其餘適宜之措施。

第 十 三 條

本法自公布日施行。

東海大學學生政黨法（廢止）

中華民國一百零二年五月二十八日
第二十四屆學生議會第二學期第一次臨時會制定通過
中華民國一百零五年十二月二十九日
第二十八屆學生議會第一學期第三次臨時會廢止通過

第一章 總則

第一條

為建立東海大學選舉正向競爭環境，確保學生政黨之組織及運作符合民主原則，特制定本法。

第二條

學生政黨，係指由具備東海大學學籍之學生組成，以共同民主政治理念，協助實踐校園自治，擬定校園政策，推薦候選人參加自治社團領導人選舉為目的，報經主管機關完成備案之團體。

第三條

學生政黨之主管機關為學生會社團部。

第四條

學生政黨之組織及運作，應符合民主原則，並維持校園自治之超然性，不得與校外政治團體或與學生會利益間之廠商有直接或間接合作情事。

第五條

學生政黨得依學校規定使用校園公共資源及場地。

第二章 學生政黨之設立

第六條

學生政黨申請成立，應依據本校「課外活動通則」所訂定之相關規定辦理，成立之程序及規定應依據本校「學生社團組織及活動規則」辦理。

第七條

學生政黨之名稱或簡稱，不得有下列情形：

- 一、與已設立之學生政黨名稱或簡稱相同或類似者。
- 二、足以使人誤認為政府機關或營利事業機關者。

學生政黨之名稱或簡稱違反前項各款規定之一者，主管機關應通知其限期補正；屆期未補正者，不予備案。

第八條

依第七條規定完成備案之學生政黨，得依法向學生會社團部登記成立之，並等同一般社團享有其權利及義務。

第九條

學生政黨章程變更或負責人異動時，相關規定及程序應符合本校「學生社團組織及活動規則」。

第三章 學生政黨之組織及活動

第十條

學生有加入或退出學生政黨之自由。

非基於學生之自由意願，不得強制其加入或退出學生政黨。但對學生政黨黨員為除名之處分者，不在此限。

學生政黨黨員身分之認定，以登載於黨員名冊者為準。黨員名冊應每學期初向主管機關備案。

第十一條

學生政黨之章程，應載明下列事項：

- 一、學生政黨名稱。有簡稱者，其簡稱。
- 二、學生政黨有黨徽者，其黨徽。
- 三、宗旨。

- 四、組織及職權。
- 五、黨員之入社、退社、紀律、除名、仲裁及救濟。
- 六、黨員之權利及義務。
- 七、負責人與選任幹部之職稱、名額、產生方式、任期及解任。
- 八、黨員大會召集之條件、期限及決議方式。
- 九、黨員代表之職權、名額、產生方式、任期及解任。
- 十、章程變更之程序。
- 十一、黨費之收取方式及數額。
- 十二、經費來源。

第十二條

學生政黨以黨員大會為最高意思機關。黨員大會至少每學期召開一次。

前項黨員大會，得依章程規定由黨員選出代表，召開黨員代表大會，行使黨員代表職權。

第十三條

黨員大會或黨員代表大會之決議，應有黨員或黨員代表二分之一以上出席，出席人數二分之一以上同意行之。但下列事項應經黨員大會出席人數三分之二以上決議：

- 一、章程之訂定或變更。
- 二、學生政黨之解散。

第十四條

學生政黨應設專責單位，處理章程之解釋、黨員之紀律處分、除名處分及救濟事項。

第四章 學生政黨之財務

第十五條

學生政黨之經費及收入，其來源如下：

- 一、黨費。
- 二、依法收受之政治獻金。
- 三、前二款規定之孳息。

前項第二款收受政治獻金規定依東海大學學生政黨政治獻金法施行之。

第十六條

學生政黨得依需求設立學生政黨帳戶，學生政黨帳戶之帳冊及財產清冊，應交由學生政黨指定專人詳細列載學生政黨財務及經費收支；並應於學期結束後，報請學生會社團部核備。

第十七條

學生政黨活動經費之運用，如有未經黨員代表大會核准擅自先用，或浮報不實有浪費之情形，主管機關除得對學生政黨負責人及有關學生移送學生評議會酌情議處，並得追繳經費及停止其以後之申請補助。

第十八條

學生政黨不得經營營利事業，但為宣揚其理念之新聞紙、雜誌及圖書等出版事業，不在此限。

第五章 學生政黨之處分、解散及合併

第十九條

學生政黨有違反學生自治精神之重大情事應予解散者，由主管機關檢具相關事證，移送學生評議會審理之。

第二十條

學生政黨有下列情形之一者，視為解散：

- 一、連續兩次未召開社員大會或社員代表大會，經主管機關限期召開仍不召開者。
- 二、一年未依法推薦候選人參加東海大學學生會會長或學生議員選舉者。

第二十一條

學生政黨得依黨員大會之決議解散。

學生政黨解散前應先行清算學生政黨之財產，清算後之賸餘財產，應歸繳主管機關，始得為註銷登記。

學生政黨解散後，應於三十日內報學生會社團部註銷登記。

第 二 十 二 條

學生政黨解散後，應由學生會社團部公告。

第 二 十 三 條

學生政黨解散後，不得以同一政黨之名稱或簡稱再設立學生政黨或從事活動。

第六章 罰則

第 二 十 四 條

學生政黨違反第四條規定者，主管機關得強制解散該學生政黨。

情節重大者，主管機關得移送學生政黨負責人及有關學生至本校學務處學生獎懲委員會處理。

第 二 十 五 條

違反第十九條者，經學生評議會裁決解散者，主管機關得不經清算程序沒收學生政黨之財產應沒收其收入。

第七章 附則

第 二 十 六 條

本法自公布日施行。

東海大學學生政黨政治獻金法（廢止）

中華民國一百零二年五月二十八日
第二十四屆學生議會第二學期第一次臨時會制定通過
中華民國一百零五年十二月二十九日
第二十八屆學生議會第一學期第三次臨時會廢止通過

第一條

為規範及管理學生政黨政治獻金，確保學生政黨活動公平及公正，健全學生自治發展，特制定本法。

第二條

本法用詞，定義如下：

- 一、政治獻金：指對學生政黨無償提供之動產或不動產、不相當對價之給付、債務之免除或其他經濟利益。但義工之服務，不包括在內。
- 二、學生政黨：指依東海大學學生政黨法規定備案成立之團體。

第三條

本法之主管機關為學生會社團部。

第四條

受理政治獻金申報之機關為主管機關。

第五條

得收受政治獻金者，以學生政黨為限。

第六條

任何人不得利用職務上之權力、僱傭關係或其他生計上之利害，媒介或妨害政治獻金之捐贈。

第七條

得捐贈政治獻金者為東海大學全體學生或為學生成立之社團為限。

第八條

學生政黨不得直接或間接收受前條所定得捐贈者以外對象之政治獻金。

第九條

政治獻金之捐贈，不得行求或期約不當利益。

前項之政治獻金，學生政黨亦不得收受。

第十條

學生政黨應於金融機關開立專戶，並載明金融機關名稱、地址、帳號及戶名，報主管機關許可後，始得收受政治獻金；主管機關應於許可後立即公告。

學生政黨收受金錢之政治獻金，應於收受後十五日內存入前項專戶。

第一項專戶，以一個為限；非經主管機關同意，不得變更或廢止。

第十一條

學生政黨收受政治獻金，應開立收據。

學生政黨不得收受匿名政治獻金。

第十二條

學生政黨，不得以發行定期、不定期之無息、有息債券或其他有價證券方式，募集政治獻金。

第十三條

超過新臺幣五千元現金捐贈，應以支票或經由金融機關匯款為之。但以遺囑捐贈之政治獻金，不在此限。

第十四條

學生政黨收受政治獻金，應查證是否符合第七條前條、第十五條；其不符合者，除不符合第七條規定者不得返還外，餘均得於收受後一個月內將政治獻金之一部或全部返還；逾期或不能返還者，應於收受後二個月內繳交主管機關辦理繳庫；其符合者，如不願收受，亦得於收受後一個月內返還捐贈者。

學生政黨依前項規定返還已收受之政治獻金者，應以下列方式為之：

一、收受之金錢政治獻金已存入專戶者，應由專戶以匯款或交付專戶立帳之金融機關開立票據方式返還之。

二、收受之票據已存入專戶尚未兌現者，得向專戶立帳之金融機關申請撤票，將該票據直接返還捐贈者；其已兌現者，應依前款所定方式返還之。

三、收受之金錢政治獻金尚未存入專戶者，得直接返還之。收受非金錢政治獻金者，亦同。

學生政黨依第一項規定返還政治獻金或繳交主管機關辦理繳庫者，應將已開立之收據收回作廢；其不能收回者，應以書面載明返還日期、金額及收據不能返還原因，報請主管機關備查。

第十五條

對同一學生政黨每學期捐贈總額，不得超過下列金額：

一、學生：新臺幣一萬元。

二、學生成立之社團：新臺幣二萬元。

學生政黨對不同學生政黨每學期捐贈總額，不得超過二萬元

第十六條

學生政黨應設收支帳簿，由負責人或指定之人員按日逐筆記載政治獻金之收支時間、對象、用途、金額或金錢以外經濟利益之價額等明細，以備查考，並據以製作會計報告書。但新臺幣一百元以下之實物政治獻金，得免記載。

學生政黨會計報告書，應記載下列事項：

一、收入部分：

（一） 學生捐贈收入。

（二） 學生成立之社團捐贈收入。

（三） 上年度結存。

（四） 其他收入。

二、支出部分：

（一） 業務費用支出。

（二） 公共關係費用支出。

（三） 選務費用支出。

（四） 捐贈其推薦之東海大學學生會會長、學生議員候選人競選費用支出。

（五） 雜支支出。

（六） 返還捐贈支出。

（七） 繳庫支出。

三、餘絀部分。

四、超過新臺幣一千元收支對象之詳細資料。

五、其他經主管機關指定應載明之事項。

第十七條

前條會計報告書，由學生政黨負責人或代表人簽名或蓋章。

學生政黨應於每學期結束後二周內，向主管機關申報。

主管機關應於受理申報截止後一個月內彙整列冊，供人查閱；會計報告書之收支結算表應公開於學生會官網。

前項查閱辦法，由主管機關定之。

第十八條

主管機關對於政治獻金之收支情形，得要求檢送收支憑證或證明文件，派員或聘請專業人員查核之；必要時，並得向學生或學生成立之社團查詢、請其說明或提供證明文件；受查核、查詢、應說明或提供證明文件者，不得規避、妨礙或拒絕。

政治獻金收支憑證、證明文件，應於申報後保管二年。於發生訴訟時，應保管至裁判確定後三個月。

第一項查核準則，由主管機關定之。

第十九條

學生政黨收受政治獻金之用途，以第十六條第二項第二款所列項目為限，並不得從事營利行為。

學生政黨收受之政治獻金，屬金錢以外之動產、不動產、不相當對價之給付、債務之免除或其他具經濟價值之利益，應依申報時之時價折算，並依本法相關規定處理之。

第 二 十 條

學生政黨之負責人、代表人或代理人違反第五條至第九條、第十二條、第十三條、第十五條或第十九條規定者，主管機關沒收其政治獻金，如全部或一部不能沒收時，追徵其價額。

主管機關應限期要求學生政黨補繳價額，於期限屆至時未繳交者，準用我國民事相關法規之規定辦理。

第 二 十 一 條

學生政黨之負責人、代表人或代理人違反第十條、第十一條、第十四條或第十六條至第十八條規定者，主管機關應要求於十日內補正相關資料。

前項期限屆至時，主管機關沒收其政治獻金，如全部或一部不能沒收時，追徵其價額。

主管機關應限期要求學生政黨補繳價額，於期限屆至時未繳交者，準用我國民事相關法規之規定辦理。

第 二 十 二 條

前二條情節嚴重者，主管機關得為下列處分：

- 一、移送評議會處理。
- 二、解散該學生政黨。

第 二 十 三 條

本法所定書、表格式，由主管機關定之。

第 二 十 四 條

本法自公布日施行。

東海大學學生會休、退、轉學學生會費退費法

中華民國一百一十年四月十五日
第三十二屆學生議會第二學期第二次常會制定通過

第 一 條

依據東海大學學生會組織章程第五十七條第二項制定東海大學學生會休、退、轉學學生會費退費法（以下簡稱本法）。

第 二 條

本法適用對象說明如下：

- 一、完成辦理當學期休、退、轉學手續者。
- 二、退費之辦理以已繳交該學年學生會費為前提。

第 三 條

註冊後開學二週內申請退費者，得以全額退費。

第 四 條

自學年開始日起四個月內申請退費者，學生會費退還三分之二；學年開始日四個月至八個月內辦理退費者，學生會費退還三分之一；逾八個月申請退費者所繳會費均不予退還。

第 五 條

上列逾期日之規定依據學生會行政中心總務部公告之，退費逾期日亦相同。

第 六 條

退費辦理程序說明如下：

- 一、學生請求退費者，持繳費證明至東海大學學生會行政中心總務部辦理退費。
- 二、辦理退費時間於每學期開學後，詳細時間由東海大學學生會行政中心另行公告。

第 七 條

本法自公布日施行。

東海大學學生會組織章程第二十條施行法

中華民國一百一十一年七月十九日
第三十三屆學生議會第二學期第五次常會制定通過

第一條

本法依東海大學學生會組織章程第二十條第一項制定之。

第二條

代理學生會會長(下稱代理會長)應組成臨時行政中心，以維持學生自治組織基本運作。

代理會長負有主動協助補選之義務，並應出席學校及學生相關之會議。

代理會長之前任學生會會長負有協助交接之義務，並提供臨時行政中心運作之諮詢。

第三條

臨時行政中心應設臨時選舉委員會，其組織法另定之。

臨時選舉委員會主任委員之任命，依臨時選舉委員會組織法辦理。

臨時行政中心得依需求增設部會，不適用東海大學學生會行政中心組織法第四條規定。

第四條

臨時行政中心應置事務長二至五人，由代理會長任命之，並提請議會備查。

臨時行政中心得置事務次長二至五人，並置專員若干人。

事務長應依下列領域或專長任之，並領導對應之部門：

- 一、行政與總務事務。
- 二、學權事務。
- 三、文化與外務事務。
- 四、學會與社團事務。
- 五、其他與學生權益相關之特設事務。

本法所稱之臨時行政中心幹部係指臨時行政中心事務長與臨時選舉委員會主任委員。

第五條

臨時行政中心依左列規定，對學生議會負責：

- 一、臨時行政中心有向學生議會提出施政方針及工作報告之責，代理會長應率所屬幹部列席，並受學生議會質詢及監督。
- 二、臨時行政中心得就學生議會決議之法律案、預算案、決算案之全部或一部，經代理會長核可後，移請學生議會覆議，其辦法準用東海大學學生議會職權行使法。
- 三、學生議會得經全體議員三分之一以上連署，對臨時行政中心幹部提出不信任案。不信任案提出三日後，應於兩日內以記名投票表決之。如經全體議員二分之一以上贊成，該主管應於五日內提出辭職；不信任案如未獲通過，五十日內不得對同一幹部再提不信任案。

第六條

臨時行政中心預算由歷屆結餘款支應。

前項歷屆結餘款之支應，應經會務會議通過，並轉請學生議會三讀審議，且須檢附完整計劃書等資料。

第七條

學生議會議長代理學生會會長職務期間，議長職務由副議長暫代，不得行使議長與議員職權。

代理議長應出席學校及學生相關之會議。

臨時行政中心幹部具法定不得兼任行政中心幹部之職務者，應暫停原職權，並應列席議會常會與委員會報告與備詢。

學生評議會委員不得兼任臨時行政中心幹部。

第八條

代理會長因故不能視事時，其職務由代理議長暫代。

代理議長因故不能視事時，應由學生議會推派臨時代理議長。

第九條

新任學生會會長經選舉產生後，代理會長應於五日內邀集前任學生會會長、前任行政中心部會幹部與臨時行政中心幹部進行職務交接。

前項職務交接完成後，臨時行政中心即應解散。

第十條

新任學生會會長既經選出，即應依東海大學學生會預算法提出總預算與單位預算。

第十一條

本法於新任會長無法如期產生時，學生議會議長代理其職務期間適用。前項代理期不得逾一個月，以延長一次為限。

第十二條

本法未盡事宜準用東海大學學生會組織章程

東海大學學生會行政中心組織法

中華民國七十八年四月十三日
東海大學制定學生新自治制度代表大會制定通過
中華民國八十年六月十三日
第三屆學生議會第二學期第一次臨時會修正通過
中華民國八十一年十一月六日
第四屆學生議會第一學期修正通過
中華民國九十三年五月五日
第十六屆學生議會第二學期修正通過
中華民國一百年十月二十七日
第二十三屆學生議會第一學期第一次常會修正通過
中華民國一百零一年十二月十三日
第二十四屆學生議會第一學期第三次常會修正通過
中華民國一百零二年三月二十八日
第二十四屆學生議會第二學期第一次常會修正通過
中華民國一百零四年六月十八日
第二十六屆學生議會第二學期第三次常會修正通過
中華民國一百零四年十二月二十九日
第二十七屆學生議會第一學期第三次常會修正通過
中華民國一百零七年六月五日
第二十九屆學生議會第二學期第三次常會修正通過
中華民國一百零七年十二月十八日
第三十屆學生議會第一學期第三次常會修正通過
中華民國一百一十一年一月六日
第三十三屆學生議會第一學期第三次常會修正通過
中華民國一百一十一年十二月八日
第三十四屆學生議會第一學期第二次常會修正通過
中華民國一百一十二年五月十八日
第三十四屆學生議會第二學期第三次常會修正通過
中華民國一百一十三年十二月九日
第三十六屆學生議會第一學期第三次常會修正通過

第一章 總則

第一條

本法依學生會組織章程第二十五條制定之。

第二條

行政中心行使東海大學學生會組織章程所賦予之職權。

第三條

會長綜理行政中心事務，並指揮監督所屬機關及人員。

會長因事故不能視事，由副會長代理其職務。

行政中心設行政中心會議，由會長、副會長召集行政中心各部會處主管為之。

會長得邀請相關人員列席。

第四條

行政中心設下列各部會：

- 一、秘書處。
- 二、學會部。
- 三、社團部。
- 四、學權部。
- 五、總務部。
- 六、外務部。
- 七、新聞部。

八、選舉委員會。

九、進修部。

第二章 組織及職權

第五條

行政中心第一級部會或第二級處單位組織之變更，得由會長提請議會議決設立、調整或裁撤之。

行政中心為綜理特別事務，得於行政中心內設第三級專責單位。

第六條

秘書處設秘書長、副秘書長各一人，由會長聘任之。

第七條

秘書處為常設一級機關，負責處理本會幕僚事務及不屬各部會之事務。

第八條

(刪除)

第八條之一

行政中心各部設部長及副部長各一名。

部長由會長提名經學生議會同意後任命之；副部長由部長提請會長任命之。

行政中心各部會主管之人事任命於學生議會同意前，會長得指定任期三個月之各部會主管暫行職務代理人，於任期內，其職權等同該部會之主管。

若人事任命案遭否決，任何人不得以部長之名義對內行使職權及對外代表該部會。

會長應於前項人事任命案否決日起十五日內另提新人事任命案提請學生議會同意。未獲同意前，準用前項法律效果。

第八條之二

經部長同意後任命之各級幹部，會長應即將名單發函至學生議會秘書處公告。

第九條

(刪除)

第十條

(刪除)

第十一條

學會部為各院、系學會協助單位，協調或籌劃有關係學會的事物及協助推廣各項活動，但不得干涉各系學會獨立事務。

學會部下設各組織，各設處長一人，副處長一至二人，由部長提名，經會長同意後任命之，其職權如下：

一、事務處：負責各系學會之聯繫，協助活動之策劃與推動並給予補助。

二、文書處：負責學會部內各級會議之紀錄與協助各系學會撰寫公文。

三、社會科學暨法律學院專案處（社工系、社會系、經濟系、政治系、行政系、法律系）：負責社會科學院與法律學院內各系學會之專案，並且協助策劃與推動。

四、文學院專案處（外文系、中文系、日文系、哲學系、歷史系）：負責文學院內各系學會之專案，並且協助策劃與推動。

五、創藝暨農學院專案處（建築系、工設系、美術系、音樂系、畜產系、餐旅系、食科系、景觀系）：負責創藝學院與農學院內各系學會之專案，並且協助策劃與推動。

六、理工學院專案處（電機系、物理系、化材系、環工系、工工系、應數系、化學系、生科系、資工系）：負責理工學院內各系學會之專案，並且協助策劃與推動。

七、國際暨管理學院專案處（資管系、國貿系、會計系、財金系、統計系、企管系）：負責國際與管理學院內各系學會之專案，並且協助策劃與推動。

第十二條

(刪除)

第十三條

社團部為本校社團協助單位，負責社團登記及各項活動之策劃與推動，但不得干涉各社團獨立事務。社團部下設各組織，各設處長一人，副處長一至二人，由部長提名，經會長同意後任命之，其職權如下：

- 一、服務處：負責服務性社團之聯繫及協助服務性社團之相關事務。
- 二、學術處：負責學術性社團之聯繫及協助學術性社團之相關事務。
- 三、康樂處：負責康樂性社團之聯繫及協助康樂性社團之相關事務。
- 四、綜合處：負責聯誼性社團之聯繫及協助綜合性社團之相關事務。
- 五、藝術處：負責藝術性社團之聯繫及協助藝術性社團之相關事務。
- 六、體能處：負責體能性社團之聯繫及協助體能性社團之相關事務。
- 七、秘書處：負責會議記錄與部內事宜之聯絡。
- 八、總務處：負責控管活動之出納及核銷。

第十四條

(刪除)

第十五條

學權部負責維護全校學生膳食、住宿之權益及其他有關學生生活權益之事宜。

學權部下設各組織，各設處長一人，副處長一至二人，由部長提名，經會長同意後任命之，其職權如下：

- 一、學務專案處：負責學生與學校學務相關事務之專案管理。
- 二、教務專案處：負責學生與學校教務相關事務之專案管理。
- 三、總務專案處：負責學生與學校總務相關之專案事務。
- 四、議題處：負責學生會員權利維護、關注校園公共議題及其他不屬於上列三款業務之事務。
- 五、秘書處：負責會議記錄與部內事宜之聯絡。

第十六條

(刪除)

第十七條

總務部負責行政中心庶務經費及處理。

總務部下設各組織，各設處長一人，副處長一至二人，由部長提名，經會長同意後任命之，其職權如下：

- 一、會計處：負責行政中心會計事務等。
- 二、庶務處：負責行政中心之財產管理及庶務工作。
- 三、出納處：負責行政中心經費核銷。
- 四、工讀處：負責行政中心收發公文、行政中心辦公室之整潔維護，以及校園海報牆之管理。

學生會經費之編列、審核及運用，應由學生議會另定預算法及決算法規範之。

第十八條

(刪除)

第十九條

外務部負責統籌對外事務。

外務部下設各組織，各設處長一人，副處長一至二人，由部長提名，經會長同意後任命之，其職權如下：

- 一、活動處：負責規劃與執行校內活動事宜。
- 二、公關處：負責維繫公共關係及活動贊助事宜。
- 三、行銷處：負責宣傳品之設計以及校內活動宣傳之工作。
- 四、秘書處：負責會議記錄與部內事宜之聯絡。
- 五、總務處：負責控管活動之出納及核銷。
- 六、藝文處：負責規劃及推廣藝文活動。

第二十條

(刪除)

第二十一條

新聞部負責學生會新聞之發佈，對內負責學生會機關會報之出版及各種刊物海報登記管理。

新聞部下設各組織，各設處長一人，副處長一至二人，由部長提名，經會長同意後任命之，其職權如下：

- 一、秘書處：負責內部會議紀錄、資訊整合之相關事宜。
- 二、資訊管理處：各系學會、社團刊物之登記及管理、學生會社群平台及學生會網頁之管理。
- 三、公關處：負責學生會刊物贊助之招募及對外聯繫之相關事宜。
- 四、攝影處：負責學生會相關活動之攝影與管理。
- 五、宣傳活動處：負責學生會刊物宣傳與企劃以及部內活動之規劃。

第二十二條

(刪除)

第二十三條

(刪除)

第二十四條

(刪除)

第二十四條之一

(刪除)

第二十五條

選舉委員會應維持中立，獨立行使職權，負責本會正副會長、學生議員之選舉罷免事務及協助本校各院、系學會會長之選舉事務。

第二十六條

選舉委員會之組織，以法律另定之。

第二十六條之一

進修部負責處理、協助學生會行政中心對進修部學生之事務，唯資格限制須為進修部學生擔任正副部長。

並於部門下設置：

- 一、秘書處：負責處理部內會議紀錄、資訊整合、事務、聯絡等事宜
- 二、總務處：負責部內出納、核銷等事宜

第三章 章則之施行及修改

第二十七條

本法規定未盡之處，授權行政中心以命令定之。

第二十八條

本法之修訂程序如下：

- 一、由全體議員五分之一提議，三分之一出席，出席議員二分之一決議，始得修訂之。
- 二、由會長提請議會經三分之一議員出席，出席議員二分之一決議，始得修訂之。

本法自公布日施行。

東海大學學生會選舉委員會組織法

中華民國一百零二年三月二十八日
第二十四屆學生議會第二學期第一次常會制定通過
中華民國一百零四年十二月二十九日
第二十七屆學生議會第一學期第三次常會修正通過
中華民國一百零七年十二月十八日
第三十屆學生議會第一學期第三次常會修正通過
中華民國一百一十四年三月十七日
第三十六屆學生議會第二學期第一次常會修正通過

第一條

本法依東海大學行政中心組織法第二十六條制定。

第二條

東海大學學生會選舉委員會（以下簡稱選委會）掌理下列事項：

- 一、選舉、罷免及學生會員其他投票事務之綜合規劃。
- 二、選舉、罷免及學生會員其他投票事務之辦理及指揮。
- 三、選務人員之遴聘與管理。
- 四、候選人資格之審查。
- 五、其他有關選舉、罷免及學生會員其他投票事項。
- 六、違反選舉罷免法規之裁罰。

第三條

選委會設委員十至十三人，其中二人為正副主任委員，除主任委員由學生會會長提名，並經議會同意後任命外，其餘委員由主任委員聘任之。

其餘委員出缺時，主任委員應於三週內補足之，其繼任委員之任期至原任期屆滿之日為止。

第四條

選委會委員資格限制及人數配額如下：

- 一、曾任或現任行政中心處長以上職務者二人。
- 二、現任學生議會議員或議會秘書處組長者，未受議會停止出席會議或解職懲戒者二人。
- 三、曾任或現任系學會或社團幹部者二人。
- 四、刪除。
- 五、學生會獨立機關之代表三人。
- 六、不具有前五款資格之學生代表二人。

前項各款資格之人數配額，主任委員得依實際情況，增減一人，但減少後不得少於一人。

第五條

（刪除）

第六條

選委會會務會議，均由主任委員召集之。

前項會議由主任委員擔任主席，若主任委員因故無法出席者，由副主任委員代理。正副主任委員均無法出席時，由出席委員互推一人代理之。

第七條

主任委員因故無法行使職權時，由副主任委員代理；正副主任委員均因故無法行使職權時，由其他委員互推一人代理之。

主任委員出缺時，現任委員應即向學生會會長發出補提名通知，會長於收到通知後一週內，應從現任委員中提名一人經議會同意後任命為新任主任委員。

第七條之一

選委會設下列各處：

- 一、秘書處。
- 二、票務處。
- 三、選務處。
- 四、財務處。
- 五、法政處。

前項各處由主任委員以外之委員分別任之，主任委員得視情況調整各委員之處別。

第一項各處得置專員，協助處理各處相關行政業務。

第 八 條

選委會應維持中立，獨立行使職權。

選委會委員於任職期間內，不得參加任何競選活動。

第 九 條

下列事項，應經選委會會務會議決議：

- 一、選舉、罷免及學生會員其他投票相關法規制定、修正及廢止之研議。
- 二、各項選舉、罷免及學生會員其他投票公告事項之審議。
- 三、違反選舉、罷免相關法規之裁罰事項。
- 四、重大選舉及罷免爭議案件處理。
- 五、委員提案之事項。
- 六、其他重大應由選委會會務會議決事項。

選委會會議，得邀請教師及學生會相關機關派員列席，提供諮詢、陳述事實或報告。

第 十 條

選委會會務會議，須有應到委員二分之一以上出席始得開會。

會議之議決，以多數決為之。主任委員不得參與投票；可否同數時，取決於主任委員。

選務爭議之決議，各委員得提出協同意見書或不同意見書，併同會議決議一併公布。

第 十 一 條

(刪除)

第 十 二 條

(刪除)

第 十 三 條

本法自公布日施行。

臨時選委會組織法

中華民國一百一十年七月二十九日
第三十二屆學生議會第二學期第二次臨時會制定通過
中華民國一百一十一年七月十九日
第三十三屆學生議會第二學期第五次常會修正通過
中華民國一百一十一年十二月八日
第三十四屆學生議會第一學期第二次常會修正通過

第一條

本條例依東海大學學生會組織章程第二十條與東海大學學生會選舉罷免法第六十六條準用我國公職人員選舉罷免法第六十六條第四項規定訂定之。

第二條

為因應災害、疫情、學生會會長無法如期產生等不可抗力因素對東海大學學生自治之衝擊，特制定本條例。

第三條

東海大學學生會臨時選舉委員會（以下簡稱臨時選委會）掌理下列事項：

- 一、學生會會長與學生議會補選投票事務之綜合規劃。
- 二、學生會會長與學生議會補選投票事務之辦理及指揮。
- 三、選務人員之管理。
- 四、其他有關東海大學學生會選舉其他投票事項。
- 五、違反東海大學學生會選舉罷免法規之裁罰。

第四條

臨時選委會會務會議，均由臨時主任委員召集之。

前項會議由臨時主任委員擔任主席，若臨時主任委員因故無法出席者，由臨時副主任委員代理。臨時正副主任委員均無法出席時，由出席委員互推一人代理之。

第五條

臨時主任委員因故無法行使職權時，由臨時副主任委員代理；臨時正副主任委員均因故無法行使職權時，由其他委員互推一人代理之。

第六條

臨時選委會設下列各處：

- 一、秘書處。
- 二、票務處。
- 三、選務處。
- 四、財務處。
- 五、法政處。

前項各處由臨時主任委員以外之委員分別任之，臨時主任委員得視情況調整各委員之處別。

第一項各處得置專員，協助處理各處相關行政業務。

第七條

下列事項，應經由臨時選委會會務會議決議：

- 一、學生會會長與學生議會補選投票相關法規制定、修正及廢止之研議。
- 二、學生會會長與學生議會補選投票公告事項之審議。
- 三、違反東海大學學生會選舉相關法規之裁罰事項。
- 四、委員提案之事項。

臨時選委會會議，得邀請教師及學生會相關機關派員列席，提供諮詢、陳述事實或報告。

第 八 條

臨時選委會應維持中立，獨立行使職權。

臨時選委會委員於任職期間內，不得參加任何競選活動。

第 九 條

臨時選委會會務會議，須有應到委員二分之一以上出席始得開會。

會議之議決，以多數決為之。臨時主任委員不得參與投票；可否同數時，取決於臨時主任委員。

選務爭議之決議，各委員得提出協同意見書或不同意見書，併同會議決議一併公布。

第 十 條

本條例之臨時選委會委員資格限制及人數配額如下：

- 一、前屆東海大學學生會選舉委員會委員二至四人。
- 二、曾任東海大學學生會行政中心幹部二至四人。
- 三、曾任東海大學學生會議議員或議會秘書處組長二至四人。

前項各款資格之人數配額，總人數不得少於六人。

臨時主任委員應由當屆學生會會長或代理學生會會長於任期結束前經議會同意後任命。

前項臨時主任委員無法如期產生時，則由次屆學生會會長或代理學生會會長經次屆議會同意後任命。

第 十 一 條

臨時選委會辦理補選之選舉人依據東海大學學生會組織章程第三條及第九條之規定，為補選當日具有東海大學學籍者，有選舉權。

第 十 二 條

臨時選舉委員會得依本法制定命令，並送交學生議會備查。

本條例未盡之事項依東海大學學生會選舉委員會組織法以及東海大學學生會選舉罷免法之規定辦理。

第 十 三 條

本條例施行期間， 僅限

- 一、天災、疫情、區域性或全國性災害。
- 二、學生會會長無法如期產生時適用。

前項第一款之認定，應由會務會議依據中央疫情指揮中心、中央災害應變中心與東海大學授課與住宿指引行之。

東海大學學生會選舉罷免法

中華民國七十八年四月十三日
東海大學制定學生新自治制度代表大會制定通過
中華民國七十八年四月廿四日
本校行政會議通過
中華民國八十一年三月十八日
第三屆學生議會第二學期修正通過
中華民國八十六年三月二十日
第八屆學生議會第二學期修正全文
中華民國九十三年五月五日
本校行政會議修正通過
中華民國一百零一年三月二十八日
第二十四屆學生議會第二學期第一次常會修正通過
中華民國一百零五年三月十日
第二十七屆學生議會第二學期第一次常會修正通過
中華民國一百零五年六月二日
第二十七屆學生議會第二學期第三次常會修正通過
中華民國一百零六年五月二十五日
第二十八屆學生議會第二學期第二次常會修正通過
中華民國一百零八年六月四日
第三十屆學生議會第二學期第三次常會修正通過
中華民國一百一十年十二月四日
第三十三屆學生議會第一學期第二次常會修正通過
中華民國一百一十一年一月六日
第三十三屆學生議會第一學期第三次常會修正通過
中華民國一百一十一年五月三十一日
第三十三屆學生議會第二學期第三次常會修正通過
中華民國一百一十二年五月十八日
第三十四屆學生議會第二學期第三次常會修正通過
中華民國一百一十四年三月十七日
第三十六屆學生議會第二學期第一次常會修正通過

第一章 總則

第一條

本法依東海大學學生會組織章程第九條制定之。

第二條

東海大學學生會正副會長與學生議員之選舉罷免，除學生會組織章程規定外，依本法之規定。

第三條

學生會選舉委員會（以下簡稱選委會）應依本法舉辦下列人員之選舉及罷免：

- 一、學生會正、副會長。
- 二、學生議會之議員。

選委會得受請託，協助舉辦下列人員之選舉及罷免，其選舉罷免辦法授權以命令另定之：

- 一、系學會正副會長。
- 二、性別平等教育委員會三席學生代表。

本法未盡事宜，適用各系系學會組織章程。

第四條

東海大學學生會正副會長與學生議員之選舉罷免，應以普通、平等、直接及無記名投票法行之。

第二章 選舉罷免機關

第五條

東海大學學生會正副會長與學生議員選舉罷免事項，由學生會選委會主管之。

學生議員之補選，由選委會辦理之。

第 六 條

(刪除)

第 七 條

若有本法規定之補選事由而須補選者，選委會應於選舉結果公告日後三日內公告之。

第 八 條

選委會掌理下列事項：

- 一、選舉、罷免公告事項。
- 二、選舉、罷免事務進程序及計劃事項。
- 三、候選人資格之審定事項。
- 四、選舉、罷免宣導之策劃事項。
- 五、選舉、罷免之監察事項。
- 六、投、開票所之設置及管理事項。
- 七、選舉、罷免結果之審查事項。
- 八、當選證書之製發與當選公告之事項。
- 九、妨害選舉、罷免秩序之處分事項。
- 十、有關校園議題之創制複決及學生公民投票之作業事項。
- 十一、其他有關選舉罷免事項。
- 十二、依法由選委會掌理管轄之事項。

第 九 條

(刪除)

第 十 條

選委會辦理選舉、罷免期間，得調用學生會各級人員協助選務行政事務。

第 十 一 條

選委會應依據法規公正行使職權，在辦理選務期間，學生會會員暨校內學生團體有提供協助之義務。

第 十 二 條

選委會之預算由學生會依法編列。

第三章 選舉

〈第一節 選舉人〉

第 十 三 條

凡東海大學學生會之會員，皆有選舉權及被選舉權。

有選舉權人者，在該選舉區為候選人。

遇有會員資格爭議者，交由選委會裁決。

第 十 四 條

選舉人應於指定投票所投票。

第 十 五 條

選舉人投票時，應憑本人之學生證領取選票。但提出足以證明其身分之文件或其他證件者，不在此限。

電子投票時，選舉人應憑本人之學生帳號密碼（THU-NID）登入電子投票系統進行投票。登入系統投票之操作僅限本人為之，選舉人不得授權他人代為投票。

第 十 六 條

選舉人應於規定之投票時間內到投票所投票；逾時不得進入投票所。但已於規定時間內到達投票所尚未投票者，仍可投票。

〈第二節 候選人〉

第十七條

凡具備東海大學學生會組織章程第三條之資格及第一章總則第十三條第二項之義務者均得登記為學生會會長及學生議員候選人。

符合本法得為學生會正副會長及學生議員候選人者，應擇一登記。

第十八條

候選人名單公佈後，經發現候選人資格不合第十七條規定者，選委會於投票前應撤銷其候選人登記，投票後若為當選，應公告無效。

第十九條

經申請登記為候選人者，於登記期間截止後不得撤回其候選人登記；在登記期間截止前經撤回登記者，不得再申請登記為候選人。

第二十條

登記為候選人時，應繳納保證金、學生會費，其數額由選委會先期公告。

前項保證金，除有依本法沒收之情事者，應於公告當選人名單七日後起算，於七日內返還之。

〈第三節 選舉區與學生會會員代表之產生方式〉

第二十一條

學生會會長、副會長，以全校為選舉區，採搭擋競選產生之。

第二十二條

學生議員以系為選區選舉之。各系其會員人數在四百人以下者選出三人，其會員人數超過四百人者，每滿二百人增選一人。

進修部為單一選區共選出六人。

研究所為單一選區共選出十二人。

〈第四節 選舉公告〉

第二十三條

選委會應依下列規定期間發布各種公告：

- 一、選舉公告，須載明選舉種類、名額、選舉區、投票日期及投票起訖時間，並於投票日之三十天前公告。
- 二、候選人登記應於投票日之二十天前公告，其登記時間不得少於三日。
- 三、候選人名單應於投票日之十天前公告。
- 四、投票結果應於投票日之次日公告。
- 五、當選人名單應於投票日後一星期內公告之。

前項第二款候選人登記期間截止後，如有選舉區無人登記時，得就不足額登記之選舉區，公告辦理第二次候選人登記，其登記期間不得少於二日。

第二十三條之一

選委會應依下列規定辦理學生會正、副會長補選：

- 一、選舉公告，須載明選舉種類、名額、選舉區、投票日期、投票起迄時間及其他選舉相關事項，應於投票日十八日前公告。
- 二、候選人登記應於投票日十五天前公告，其登記期間不得少於三日，若無人登記時，得再延長二日。
- 三、候選人名單應於投票日七日前公告。
- 四、投票結果與當選人名單應於投票日之後五日內公告。

第二十三條之二

選委會應依下列規定辦理學生議員補選：

- 一、選舉公告，須載明選舉種類、名額、選舉區、投票日期、投票起迄時間及其他選舉相關事項，應於投票日前十四日前公告。

二、候選人登記應於投票日十二日前公告，其登記期間不得少於三日。於申請登記期間，如經審定資格不符規定，則該候選人應不予登記。

三、補選登記公告後，未有候選人登記時，該選區視同缺額。

四、候選人名單應於投票日七日前公告。

五、投票結果應於開票完成後之一日公告。

第二十四條

選委會應彙集各候選人之政見、號次、相片、姓名、系級、年齡、性別及選舉注意事項，編印選舉公報，於投票日前一星期公告之。

前項選舉公報，應另外發布於網路社群，其執行辦法由選委會定之。

〈第五節 選舉活動〉

第二十五條

學生會會長、副會長與學生議員之公開競選活動起始日與截止日由選委會定之。

前項每日競選活動之起訖時間由選委會定之。

公開競選活動之時程，以十四日以上，二十五日以下為限，由選委會公告之。

第二十六條

公開競選活動項目如下：

一、舉辦政見詢問發表會。

二、張貼文宣海報。

三、印發名片、傳單。

四、訪問選舉區選舉人。

五、在刊物、廣播、電子佈告欄或其他公眾媒體進行宣傳。

第二十七條

候選人印發以文字、圖畫從事競選之宣傳品，應加以署名。

第二十八條

候選人之競選宣傳品，除由選委會指定或規劃提供之區域外，不得張貼、懸掛或其他顯讓不特定人共聞共見之宣傳方式。

第二十九條

政見詢問發表會分為公辦政見詢問發表會及私辦政見詢問發表會。

公辦政見詢問發表由選委會主辦，候選人應親自到場發表政見。

私辦政見詢問發表會由候選人向選委會報備舉辦，其施行辦法由選委會定之。

第三十條

學生會所屬之刊物、廣播頻道時段、電子佈告欄討論區及其他公眾媒體，候選人享有平等接近之權利。

第三十一條

候選人於競選活動期間，不得使用學生會行政中心、獨立機關、評議會書記處或學生議會秘書處之設備、場地或其他資材，輔助其從事競選活動。但選委會為公辦政見詢問發表會之準備舉辦，不在此限。

候選人為現任學生會行政中心、獨立機關、評議會書記處或學生議會秘書處之幹部者，應於投票日前二十五日向各單位請假方可從事競選活動。

違反前項規定，經選委會會務會議決議者，一律取消該候選人之選舉資格。

〈第六節 投票及開票〉

第三十二條

選務中心之設立由當屆選委會公告之。

學生議員投票之投票所、開票所由當屆選委會公告。

性別平等教育委員會之三名學生代表、學生會會長、副會長投票之投票所以各院設置一個為原則，

但開票時應將各投票所之票箱匯封箱集於選務中心，集中當眾進行唱名開票，並全程錄影保持。
前二項業務之規劃由選委會於投票日前十五日公告。

第三十三條

投票所置主任管理員一人，由選委會委員兼任之。另設管理員若干人，由選委會派任非該系人員擔任之，以辦理投開票工作。

第三十四條

投票所置主任監察員一人，由各系系學會推派人選擔任之。另設監察員若干人，由候選人或師長推荐選舉人任之，以監察投票工作。

第三十五條

選票應由選委會按選舉區印製分發應用。選票上應刊印各候選人之號次、姓名、相片。但同額、與不足額競選時應加列「贊成」、「反對」二欄。

前項選票應於投票日投票時間前送交各投票所主任管理員會同主任監察員當眾點清。

第三十六條

選舉之投票，由選舉人於選票圈選欄上，以選委會備製之圈選工具圈選一人。

選舉人圈選後不得將圈選內容出示他人。

第三十六條之一

選舉之投票，由選委會提請議會同意，得採電子投票方式舉行。

前項電子投票辦法另訂之。

電子投票，不適用第三十二條、第三十三條、第三十四條之規定。

第三十七條

選票有下列情事之一者，無效：

- 一、不用選委會製發之選票者。
- 二、超額競選圈選二人以上者。
- 三、所圈地方不能辨別為何人者。
- 四、圈選後加以塗改者。
- 五、簽名、蓋章、按指印，加入任何文字或符號者。
- 六、將選票撕破致不完整者。
- 七、將選票污染致不能辨別者。
- 八、完全空白者。
- 九、不用選委會製備之圈選工具者。
- 十、電子投票無效票認定另行規定於辦法。

選票有非前項所規範之情事但難以認定時，由選委會決議該選票是否有效。

第三十八條

(刪除)

第三十九條

選舉人或候選人在投票所有下列情事之一者，主任管理員或主任監察員應令其退出，其情節重大或令其退出而不從者，應於三十分鐘內報請選委會處理：

- 一、在場惡意喧嚷或干擾勸誘、脅迫他人投票或不投票者。
- 二、攜帶武器或危險物品入場者。攜帶武器或危險物品入場者。
- 三、有其他不正當行為者。

選舉人因前項三款情事之一而須退出投票所者，選委會應沒收其選票。

〈第七節 選舉結果與補選〉

第四十條

學生會會長、副會長之選舉，以各組候選人比較票數最高者為當選；最高者票數相同時，應舉行第二輪投票。

學生議員選舉，按各選舉區應選出之名額，以候選人得票比較多數者為當選；票數相同時，以抽籤

定之。

前兩項同額競選或不足額競選時，以贊成票數大於反對票數者當選。

第四十條

各選區學生議員選舉當選不足應選之名額三分之二時，應於投票後七日內依本法第二十三條之二規定公告補選，但選委會得視情況延期，以七天為限。

補選各項支出及選票印製由選委會編列預算提供。

第四十二條

當選人被判決當選無效者，依下列規定辦理：

一、學生會正、副會長應辦理補選。

二、學生議員視同缺額，若同一選區內缺額達三分之二，應擇期補選。

前項第二款補選後仍無法產生學生議員者，視為缺額。

第四十二條之一

學生會正、副會長選舉，每屆補選以二次為限，若仍無法產生會長，依東海大學學生會組織章程第二十條規定處理。

各選區學生議員補選每屆以一次為限，否則視同缺額。

第四十二條之二

議員若選出名額不足，則以選出之議員當選名額為議員總額。

第四章 罷免

〈第一節 罷免案之提出〉

第四十三條

學生會會長、副會長與學生議員之罷免，得由原選舉區選舉人向選委會提出罷免案。但就職未滿三個月者，不得罷免之。

第四十四條

罷免案應附理由書，以被罷免人原選舉區選舉人為提議人，其人數應合於下列規定：

一、學生會會長、副會長為其選舉區選舉人總數百分之一以上。

二、學生議員為其產生之選舉區應選名額除該選舉區選舉人總數所得商數百分之六以上。

前項罷免案，一案不得為罷免二人以上之提議。

〈第二節 罷免案之成立〉

第四十五條

選委會收到罷免案提議後，應於五日內，通知提議人之領銜人於三日內領取連署人表格，並於七日內完成連署。

第四十六條

罷免案之連署，以被罷免人原選舉區選舉人為連署人，其人數應合於下列規定：

一、學生會會長、副會長為其選舉區選舉人總數百分之五以上。

二、學生議員為原選舉區應選名額除該選舉區選舉人總數所得商數百分之十五以上。

第四十七條

罷免案經審核連署合於規定後，選委會應為罷免案成立之宣告；其不合規定經宣告不成立之罷免案，原提議人對同一被罷免人不得再為罷免案之提議。

前項連署之審核，準用東海大學學生會校園事務創制複決暨公民投票法。

第四十八條

罷免案宣告成立後，應將罷免理由書副本送交被罷免人，於七日內提出答辯書。

第四十九條

選委會應於被罷免人提出答辯書期日屆滿後三日內，就下列事項發佈罷免辯論公報：

一、罷免投票日期及投票起訖時間。

二、罷免理由書。

三、答辯書。但被罷免人不於規定期間內提出辯書者，不予公告。

第五十條

罷免案之投票，應於罷免案宣告成立之後五日內為之。

第五十一條

罷免票應在票上刊印「同意罷免」、「不同意罷免」兩欄。

第五十一條之一

本章未盡之處準用本法第三章關於選舉之規定。

第五十二條

罷免案投票之投票人數，合於下列規定者，且同意罷免票多於不同意罷免票者，即為通過。

一、學生會會長、副會長，為其選舉區選舉人數之五分之二以上投票者。

二、學生議員，為其原選舉區選舉人二分之一以上投票。

第五十三條

罷免案經投票後，選委會應於投票完畢七日內公告罷免投票結果。

罷免案通過者，被罷免人應自公告之日起，解除職務。

第五十四條

罷免案否決者，在該被罷免人之任期內，不得對其再為罷免案之提議。

第五章 選舉罷免秩序之維護

第五十五條

依本法所為選舉罷免之糾紛處理、評議及處分，由選委會管轄之。

第五十六條

選委會依本法所為之處分，應有全體委員三分之二以上出席，出席委員二分之一以上決議，始為通過，未達條件者，應為不處分之決議。

第五十七條

選委會非依本法，不得對候選人或選舉人為不利益之處分，惟候選人或選舉人之行為嚴重違反選委會相關公告或規定者，經全體委員三分之二以上出席，出席委員全體同意後仍得為下列之處分：

一、沒收保證金，但最高不得超過百分之五十。

二、書面警告。

三、要求公開道歉。

第五十八條

受評議、處分之相對人不服選委會之決定者，應於選委會評議、處分公告後二日內，以書面載明理由，向學生評議會提出申訴。

第五十九條

候選人或其助選員有行求期約或交付賄賂之情事者，其當選無效。

於競選期間犯前項情事經監察員發現或舉報經查屬實者，取消其候選人資格。

第五十九條之一

候選人以強暴、脅迫或其他非法之方法為下列行為之一者，取消候選人資格並沒收全部保證金：

一、妨害他人競選或使他人放棄競選。

二、妨害他人為罷免案之提議、連署或使他人為罷免案之提議、連署。

候選人指使其助選員為前項各款之行為者，亦同。

第六十條

候選人或其助選員意圖使人當選或落選，以文字、圖畫、錄音、演講或他法散佈謠言，傳播不實之事足以損害公眾或他人者沒收其全部保證金，並予書面警告。

第六十一條

候選人或其助選員散發未經署名之文字、圖畫或其他可供表意之宣傳品者，沒收其百分之五十保證金，並予書面警告。

第六十一條之一

候選人及其助選員違反第二十五條第一項及第二十八條者，沒收該候選人百分之五十保證金，並予書面警告。

第六十二條

候選人或其助選員連續違規者得連續處罰，保證金經沒收後不足額者，應於三日內向選委會補繳，逾時取消其候選人資格。

經連續處罰達三次以上者，取消候選人資格。

第六十三條

助選員違規者，選委會於處分時應同時要求候選人制止。但候選人能證明非其助選員者，不罰。選委會對其提出之反證須從寬認定。

助選員由選委會形式認定之。

第六十四條

選委會之決議，應以書面公開之，並附協同意見或不同意見書。

第五章之一 選舉爭議處理程序

第六十四條之一

學生會會長及學生議員選舉結果，得票數最高與次高之候選人得票數差距，在有效票數千分之三以內時，候選人得於投票日後一日內，向學生評議會聲請查封全部或一部分投票所之選舉人名冊及選舉票。

重新計票地點由學生評議會選定。

學生評議會應於聲請日查封票匭。

第六十四條之二

選委會就查封之投票所選舉人名冊及選舉票逐張認定，辦理重新計票時，應通知各候選人或其指定人員到場。

選委會就查封之選票應於七日內完成重新計票，並於三日內重行審定選舉結果。

審定結果有不應當選而已公告當選之情形，應予撤銷。

第六十四條之三

當事人對於選委會裁決不服者，應於收到裁決書三日內，擬妥訴狀，向學生評議會提出上訴案，經學生評議會判決為維持原案或駁回者，不得再上訴。

第六章 附則

第六十五條

選舉罷免之選票須由選委會保存一學年。

第六十六條

本法規定未盡之事項，準用中華民國公職人員選舉罷免法之相關規定。

第六十七條

本法自公布日施行。

第六十七條之一

本法第二十二條第二項之規定於東海大學進修部停招且學生全數畢業或喪失學籍時失其效力。

東海大學學生會社團暨系學會學生會費經費補助法

中華民國一百零二年三月二十八日
第二十四屆學生議會第二學期第一次常會通過

第一章 總則

第一條

本法依東海大學學生會預算法第二十二條制定之。

第二條

東海大學學生會社團、系學會補助款預算之編列、審議、成立、執行，除學生會預算法或決算法規定外，依本法之規定。

第三條

凡本校核准正式成立之社團、系學會，皆具資格向本會申請經費補助。

第四條

凡社務運作正常且無因不良違規記錄被停止經費補助之社團，皆可依規定向本會申請經費補助。前項所稱不良違規記錄由學生會行政中心另定之。

第五條

經費補助之活動需符合下列條件：

- 一、符合社團宗旨。
- 二、有助於社團健全發展或社員能力提昇之活動。
- 三、有助於社員感情凝聚之活動。

第六條

違背公共秩序與善良風俗之活動應不予補助。

第二章 經費補助款申請

第七條

每學期學生會行政中心公告後，系學會或社團依規定送交下列文件辦理經費補助申請：

- 一、該活動預算表。
- 二、其他與預算相關資料。

第八條

學生會行政中心社團部應將社團經費補助申請案予以初審編入社團部預算。

第九條

學生會行政中心學會部應將系學會經費補助申請案予以初審編入學會部預算。

第十條

經費補助之活動種類如下：

- 一、演講類活動。
- 二、研習營類活動。
- 三、表演類活動。
- 四、全校性比賽。
- 五、校際性比賽。
- 六、展覽類活動。
- 七、露營或宿營。
- 八、義務服務性活動。
- 九、寒暑期服務隊。
- 十、康樂性活動。

前項所列活動補助之項目及經費標準，由學生會行政中心以命令另定之。

第三章 動用預算

第十一條

活動結束後十四個工作天內，應送交下列文件至學生會行政中心辦理動用預算：

一、該活動公文。

二、學生會經費支出憑證黏貼單。

學生會決算日後之活動，依預算法、決算法或學生會行政中心總務部規定辦理。

逾期送件者，不得動用該活動補助預算。

第十二條

經費申請應實報實銷，如有造假，則取消其補助資格半至一年。

支出憑證認定標準，由學生會行政中心總務部訂定之。

第四章 附則

第十三條

本法未盡事宜，由學生會行政中心以命令另定之。

第十四條

本法自公布日施行。

東海大學學生會公告欄管理辦法

中華民國九十七年五月七日
行政會議修正通過
中華民國九十八年四月一日
第五次行政會議修正通過
中華民國九十九年六月九日
第九次行政會議修正通過
中華民國一百零六年三月一日
第三次行政會議修正通過
中華民國一百一十一年四月十三日
第二次行政會議修正通過
中華民國一百一十二年三月一日
行政會議修正通過
中華民國一百一十二年十二月六日
第 112-09 次行政會議修正通過

第一條（定義）

全校公告，係指依全校行政、教學單位或依法成立之學生組織在校內發佈之公告、壁報通告、啟事、旗幟、傳單、電子海報或其他宣傳與通知性質之文件。

第二條（學生會公告欄管理範圍）

本校下列公告張貼管理之單位為學生會，並準用於全校各行政、教學單位。

公告管理範圍，如下：

一、立板形公告欄：

- （一）相思林內公告立板。
- （二）圖書館後方銜接相思林處公告立板。
- （三）創意學院與管理學院之間無窗公告立板。
- （四）教堂旁篤信路之公告立板。

二、三角形公告欄

- （一）德耀路上公告欄
- （二）花園餐廳廣場及銘賢堂前之公告欄。
- （三）課外活動組外之公告欄。
- （四）第二教學區之公告欄。

三、電子海報牆

- （一）校友會館旁超商內之電子海報牆。
- （二）管理學院超商內之電子海報牆。
- （三）學生活動中心內之電子海報牆。
- （四）花園餐廳內之電子海報牆。
- （五）男生餐廳內之電子海報牆。

第三條（公告格式規定）

所有公告文件上，皆應書名主辦人、主辦單位。格式如下：

一、紙本公告：

（一）紙本公告之規格最大以 A1 為限。A1 以下之公告，可張貼總數量為十張，A4 以下（含 A4）之公告，可張貼總數量為二十張。

（二）各系學會、社團及行政單位在製作公告文件時應以上述的規格進行裁量製作，不得以其他違反標準之規格形式發布，如有特殊情況者，得事先告知學生會，並視情況通融處理，以便於公告欄空間歸納整理。

（三）每區公告欄張貼數量之規定：以 A4 為基準規格，基準比例最多可張貼四張直式 A4（等同於一張橫式 A1），違者將立即予以清除；拍照並作違規之記錄乙次。

（四）中正堂前下坡處與德耀路之地面，僅限於擺攤形式，且張貼範圍須於攤位前，不得超

過其範圍，限於活動前一周與活動當天張貼，並須於活動結束後當日由張貼單位自行清除（中正堂前下坡處僅限租借中正堂場地、中正堂前廣場和上籃球場者始得張貼）。

二、電子海報：

- （一）申請案件一經核可，即以申請表上填寫之資料為主，不得修改。
- （二）電子海報如需停播，由原申請單位以書面向本會提出。
- （三）電子海報申請須自行攜帶隨身碟、外接硬碟提供檔案。
- （四）電子海報檔案刊登大小以螢幕比例 16：9 為原則。

第 四 條（公告張貼方式及相關規定）

張貼於公告欄之公告需經過學生會核章，始得張貼。違者將立即予以清除；拍照並作違規之記錄缺點乙次。

逾期之公告將由學生會派員清除，以維護公告欄之整潔美觀。

張貼於木板材質公告欄之公告一律須用釘槍釘住公告四角，禁止使用任何膠帶、泡棉、膠水等其他方式張貼。違者將立即予以清除；拍照並作違規之記錄乙次。

張貼於非木板材質公告欄之公告，須用膠帶進行黏貼，禁止以膠帶外之方式進行黏貼。違者將立即予以清除；拍照並作違規之紀錄乙次。

各單位張貼之公告禁止覆蓋其他單位未逾期且合格之公告，若有違規將予以清除；拍照並作違規之記錄乙次。

海報張貼期限以十四天為限，欲延長張貼時間者，需至學生會服務台進行登記辦理。

第 五 條（公告違規及相關規定）

學生及各單位之公告應以不違法並不違背善良風俗。

學生或各單位張貼之公告，未遵守本法相關規定者：

- 一、學生會得派員予以清除並拍照記錄違規之公告，並通知所屬單位，每學期記錄違規達二次者，學生會將禁止該單位於通知後之九十日內不得再張貼任何之公告。
- 二、在上述禁止張貼期限內，又再次自行張貼公告之單位，學生會得更改或取消該單位之學生會補助款。

第 六 條（其他相關規定）

於政府公告之公職選舉期間，各公職候選人之文宣品，不得張貼。

校內學生自治單位選舉期間，各候選人之文宣品及選舉相關宣傳，依學生會選舉委員會公告為準則，始得張貼。

非本校之團體，未經學生會核章，禁止張貼任何公告於管理之公告欄上。

非經學生會核章之公告，禁止張貼和公告於第二條所列示學生會管轄之公告欄。期中考、期末考當週及前一週和寒暑假期間，學生會得視需要函請課外活動組協助公告張貼之登記與管理；若無主動函請，則一律由學生會進行公告張貼之登記與管理。

第 七 條

本辦法實施要點由學生會另訂之。

第 八 條

本辦法經行政會議通過後實施。

東海大學學生會休、退、轉學學生會費退費辦法（廢）

中華民國一百零一年三月一日

第二十三屆學生議會第二學期第一次常會制定通過

中華民國一百零四年十二月二十九日

第二十七屆學生議會第一學期第三次常會修正通過

中華民國一百一十年四月十四日

第三十二屆學生議會法制委員會第二學期第一次開會廢止通過

第 一 條

依據東海大學學生會組織章程第五十七條制定東海大學學生會休、退、轉學學生會會費退費辦法（以下簡稱本辦法）。

第 二 條

本辦法適用對象說明如下：

- 一、完成辦理當學期休、退、轉學手續者。
- 二、退費之辦理以已繳交該學年學生會費為前提。

第 三 條

註冊後開學二週內申請退費者，得以全額退費。

第 四 條

開學後未逾學年三分之一而申請退費者，學生會費退還三分之二，開學後逾學年三分之二者，申請退費者所繳會費均不予退還。

第 五 條

上列逾期日之規定依據學生行政中心總務部訂定之，退費逾期日亦相同。

第 六 條

退費辦理程序說明如下：

- 一、學生請求退費者，持繳費證明至東海大學學生行政中心總務部辦理退費。
- 二、辦理退費時間於每學期開學後，週一至週五，詳細時間由東海大學學生行政中心另行公告。

第 七 條

本辦法自公布日施行。

東海大學學生會器材借用辦法

中華民國一百零二年十月二十四日
第二十四屆行政中心會議通過

第 一 條

本辦法使用對象以本校學生、社團、各系學會活動使用為主。

第 二 條

借用登記程序如下：

- 一、借用器材須抵押證件，並填寫借用登記表。
- 二、領取器材時，須與工讀生確認各項器材及配件是否齊全、狀態正常。

第 三 條

歸還程序如下：

- 一、借用人應於約定時間內歸還器材。
- 二、借用人應自行清點所有器材，待承辦人員簽收檢查無誤後，並於借用登記簿上註銷方為完成手續。
- 三、逾期歸還，暫停借用權利一個月，以茲申誡。

第 四 條

使用規則與罰則如下：

- 一、各項器材僅提供本校學生、社團、各系學會相關活動使用。
- 二、器材借用期間，借出器材及配件之安全保管事宜，由借用人全權負責。
- 三、借用時間及期間：以當日借還為原則，如有特殊原因需延後使用期限，得特別備註說明；器材借用以預約者為優先，逾時未登記借用者，該預約借用器材開放他人借用。
- 四、遺失或損壞之器材情形，若會影響其他同學使用，須由遺失或損壞器材之同學負責尋求補救方法或以其他器材先行代替（相關費用由遺失或損壞之同學負責）。
- 五、借用之器材應加以愛護。遺失或損毀器材同學，除須照價賠償外，本會另將予以不提供借用服務一學期之處分。

第 五 條

本辦法經本會行政中心會議核定後實施，修正時亦同。

電子投票使用臨時辦法

中華民國一百一十一年五月三十一日
第三十三屆學生議會第二學期第三次常會制定通過

第一條

為因應新冠疫情，東海大學改採遠距線上教學，並公告停止辦理實體學生課外活動，特訂定此臨時辦法以電子投票方式執行學生自治選舉事務。

第二條

本辦法依據東海大學學生會選舉罷免法第三十六之一條訂定，並僅限第三十三屆學生會選舉委員會舉辦第三十四屆學生選舉適用。

第三條

東海大學生選舉委員會（以下簡稱選委會）除掌理《東海大學學生會選舉罷免法》（以下簡稱選罷法）之法定事務外，於本辦法適用期限內，掌理電子投票事項與系統之管理、使用。

第四條

本辦法所稱電子投票，係指以線上非實體方式進行之投票作業模式。

前項電子投票使用之系統為建國科技大學研發，經調整配合東海大學學生選舉之電子投票系統。

第五條

選舉人應於投票時間內，至指定電子投票系統進行投票，逾時選委會將關閉系統且不得投票。

電子投票系統之開啟時間，於投票日前由選委會公告之。

進入電子投票系統之途徑，以東海大學學生資訊系統或東海大學 T-mail 為主，由選委會公告之。

第六條

選舉人投票前，請至選委會指定之途徑進入電子投票系統介面。

選舉人應憑本人之學生帳號密碼（THU-NID）登入電子投票系統進行投票。

登入系統投票之操作僅限本人為之，選舉人不得授權他人代為投票。

竄改、冒用他人學生帳號密碼（THU-NID）投票者，經查證屬實，將由選委會會務會議作成決議並依國家法律送辦。

第七條

無效票之認定如下：

一、同額或不足額競選時，對同一候選人同時圈選贊成與反對者。惟其餘候選人之圈選為有效者，其餘之圈選仍為有效。

二、超額競選時，重複圈選兩位（組）以上之候選人。

三、登入系統後，於任一選舉種類棄票者。該選舉種類為無效票。

四、經查證冒用他人學生帳號密碼（THU-NID）投票、竄改選舉人投票結果或授權他人代為投票之選票。

選票有非前項所規範之情事但難以認定時，由選委會決議該選票是否有效。

第八條

投票完成後，選委會應於公告之指定地點與三位以上監察委員會同選務人員統一進行系統開票作業，並同步公開至網路社群。

第九條

如遇系統故障或選舉權人無法登入等不可抗力之因素，選委會應立即暫停投票，同時須向本校電子計算機中心或系統開發單位協調排除錯誤。

前項不可抗力之因素若情節重大，選委會應裁定停止投票，並擇日重新投票。

暫停投票之起訖時間、停止投票之裁定與重新投票之時間應公告之。

暫停投票後，應延長投票時間，保障投票總時長不變。

第十條

本辦法未盡之事宜，準用東海大學學生會選舉委員會組織法、東海大學學生會選舉罷免法及中華民國公職人員選舉罷免法之相關規定。

第 十 一 條

本辦法經議會通過始得施行，修正時亦同。

第 十 二 條

本辦法施行期間，自辦法通過後至中華民國 111 年 7 月 31 日止。

本辦法施行屆滿，得經選委會會務會議決議報請議會同意延長。

東海大學學生議會組織法

中華民國七十八年九月十八日
第一屆學生議會第一學期第一次常會制定通過
中華民國八十年十二月二十七日
第三屆學生議會第一學期修正通過
中華民國九十三年五月五日
本校行政會議修正通過
中華民國一百年十月二十七日
第二十三屆學生議會第一學期第二次常會修正通過
中華民國一百零一年十二月十三日
第二十四屆學生議會第一學期第三次常會修正通過
中華民國一百零一年三月二十八日
第二十四屆學生議會第二學期第一次常會修正通過
中華民國一百零二年五月二十八日
第二十四屆學生議會第二學期第一次臨時會修正通過
中華民國一百零四年六月十八日
第二十六屆學生議會第二學期第三次臨時會修正通過
中華民國一百零四年十二月二十九日
第二十七屆學生議會第一學期第三次常會修正通過
中華民國一百零五年六月二日
第二十七屆學生議會第二學期第三次常會修正通過
中華民國一百零五年十月十三日
第二十八屆學生議會第一學期第二次臨時會修正通過
中華民國一百零六年五月二十五日
第二十八屆學生議會第二學期第二次常會修正通過
中華民國一百一十年十二月二日
第三十三屆學生議會第一學期第二次常會修正通過

第一章 總則

第一條

本法依東海大學學生組織章程第四十七條制定之。

第二條

東海大學學生議會（以下簡稱本會）行使東海大學學生會組織章程所賦予之職權。

議員職權之行使及行為之規範，以法律另定之。

會議事規則，由本會秘書處以命令定之。

第二章 學生議員

第三條

學生議員（以下簡稱議員）選舉產生後，應於一個月內召開當屆學生議會之成立大會，並完成議員宣誓及選舉正副議長事項。

前項成立大會，由上屆議長、副議長或秘書長主持。

補選之議員應於當選後十日內，由本會秘書處逕行辦理宣誓就職。

第四條

（刪除）

第五條

（刪除）

第六條

議員之辭職，應親自向本會秘書處提出，於辭職書送達之日立即生效，並以書面通知辭職議員、辭職議員之系所單位及本會輔導單位。

於畢業同年考取本校研究所者為研究所議員；轉系生得保留原系議員資格。

第七條

議員缺額達全體總額達三分之一時，應由學生議會秘書處通知學生會選舉委員會，並由學生會選舉委員會通知各區選舉委員會辦理補選。但所遺留任期不足四個月者，不再補選。
前項補選之議員，以補足缺額及所遺留任期為限。

第三章 議長、副議長

第八條

本會設議長、副議長各一人，由議員互選產生，其選舉罷免辦法以命令另定之。
議長應本公平中立原則，維持本會秩序，處理議事。

第九條

(刪除)

第十條

正、副議長之辭職，應親自以書面向本會提出，本會公告後立即生效，但仍具議員身分。
前項公告期限於收到辭呈三日內為之，超過期限未公告者，視同已公告。

第十一條

正、副議長均出缺時，應於一個月內召開臨時會補選之，該次會議主席由議員互推一人擔任。

第四章 (刪除)

第十二條

(刪除)

第十三條

(刪除)

第五章 會議

第十四條

(刪除)

第十五條

議會於會期內應召開至少三次常會，並視情況得加開之。
前項常會由本會秘書處於開會前七日發出通知。

第十六條

議會如遇重大事項須召開臨時會議，由本會秘書處於開會前七日發出開會通知。
臨時會議以議決召開臨時會議之特定事項為限，非屬特定事項範圍之議案不得處理。

第十七條

(刪除)

第十八條

本會會議，以議長為法定主席。全會委員會亦同。
議長因事故不能出席時，以副議長暫代職務；議長、副議長均因事故不能出席時，由出席議員互推一人為主席。

第十九條

學生會各機關提出之議案，應於開會前七日送達本會。
議員提出之議案，應有五人以上之連署，再經由程序委員會排定議程後提交大會討論。
前項提案在未經決議前，原提案人得提出修正或撤回之。

第二十條

(刪除)

第二十一條

本會審查議案之期限，以兩會期內為限，於會期外之議案視同無效。

第二十二條

(刪除)

第二十三條

(刪除)

第二十四條

(刪除)

第二十五條

本會會議，由主席維持議場秩序，如有違反議事規則或其他妨礙秩序之行為者，主席得警告或制止，並得禁止其發言，其情節重大者得交付紀律委員會審議並為下列之處分：

- 一、口頭道歉。
- 二、書面道歉。
- 三、停止出席大會至多三次。
- 四、解職處分。

紀律委員會應檢附審查意見書，提請大會議決。前項第四款之處分，應經大會出席議員二分之一以上同意。

第二十六條

(刪除)

第六章 委員會

第二十七條

本會設程序委員會。

第二十八條

本會設紀律委員會。

第二十九條

本會下設各常設委員會：

- 一、財務暨行政審查委員會：
 - (一) 活動委員會。
 - (二) 社團學會委員會。
 - (三) 學權委員會。
 - (四) 綜合委員會。
- 二、法制委員會。
- 三、權益維護委員會。
- 四、經費稽核委員會。

本會於必要時，得增設其他委員會或特種委員會。

第三十條

(刪除)

第三十一條

本會各委員會設召集委員一名，由委員會成立時推派產生，並由召集委員擔任主席。

第三十二條

(刪除)

第三十三條

本會各委員會開會時應達開會法定人數五分之二以上，始得開會。

第三十四條

本會各委員會之組織，以法律另定之。

第七章 秘書處

第三十五條

本會設秘書長、副秘書長各一人，由議長遴選報告大會後，提請任命之。

秘書長承議長之命，處理本會事務，並指揮監督所屬職員。副秘書長承議長之命，協助秘書長處理

本會事務。

第三十六條

(刪除)

第三十七條

(刪除)

第三十八條

本會秘書處下設各組：

- 一、文書組。
- 二、議事組。
- 三、總務組。
- 四、新聞組。
- 五、法政組。

第三十九條

文書組掌理下列事項：

- 一、文書收發、分配、繕校及檔案管理事項。
- 二、文稿撰擬、審核及文電處理事項。
- 三、印信典守事項。
- 四、機要業務。
- 五、本會會議記錄事項。
- 六、本會會議及委員會會議之速記事項。
- 七、本會會議及委員會會議之錄影及錄音事項。
- 八、其他部屬各組事項。

第四十條

(刪除)

第四十一條

議事組掌理下列事項：

- 一、議程編擬業務。
- 二、議案條文整理及議案文件撰擬事項。
- 三、各項會議議員出席、缺席及請假業務。
- 四、各項會議開會通知事項。
- 五、編制議員出缺席報告。
- 六、本會人員差勤管理。
- 七、本會人員培訓、傳承及移交事項。
- 八、承辦紀律委員會業務。
- 九、承辦程序委員會之業務。

第四十二條

(刪除)

第四十三條

總務組掌理下列事項：

- 一、財產購置及營繕與辦公室管理事項。
- 二、膳食及交通管理事項。
- 三、款項出納事項。
- 四、預算經費使用事項。
- 五、其他有關總務事項。

第四十四條

新聞組掌理下列事項：

- 一、外事業務事項。
- 二、發佈本會消息及新聞稿。
- 三、公報編印及發行事項。
- 四、網頁資料建檔及維護。
- 五、本會校友聯繫相關事項。
- 六、其他公共關係事項。

第四十五條

(刪除)

第四十五條之一

法政組掌理下列事項：

- 一、審議關於學生會法規之修正、廢止與草案之事項。
- 二、另就本校校內各級會議所審議影響學生會眾權利之法歸案，經大會交辦研究並提出報告者，得向大會提出建議報告。

第四十六條

本會得設顧問，由議長直接任命之。

前項顧問，以在校生為限且不得兼任學生會各機關之職位及議員，顧問提供議事、法規之諮詢。

第四十七條

本會秘書處得設執行秘書一人。本會秘書處各組設組長、副組長及專員。

第八章 經費

第四十八條

本會之預算由學生會行政中心撥列，每學年撥列之金額比例依東海大學學生會預算法定之。

第九章 附則

第四十九條

本法自公布日施行。

東海大學學生議會程序委員會組織法

中華民國一百年十月二十七日
第二十三屆學生議會第一學期第二次常會制定通過
中華民國一百零四年十二月二十九日
第二十七屆學生議會第一學期第三次常會修正通過

第一條

本法依學生議會組織法第二十九條制定之。

第二條

程序委員會（以下簡稱本委員會）由學生議員於當屆成立大會後，各推委員組織之。

第三條

本委員會置召集委員二人，正副議長為當然召集委員。

本委員會開會時，由召集委員召集之，並由召集委員擔任主席。

第四條

本委員會應於大會開會通知發出七天前召開會議。

第五條

本委員會職掌如下：

- 一、關於各種提案手續是否完備，內容是否合本委員會職權之審定。
- 二、收受學生會有關單位提交之議案。
- 三、關於議案之合併、分類及其次序之變更。
- 四、關於提案討論時間及質詢時間之分配。
- 五、關於議事程序有關問題之處理。
- 六、關於秘書處所編擬議事日程之審查。

第六條

本委員會揀選議程準則應按議程之輕重緩急排序。

第七條

（刪除）

第八條

本委員會有關議事程序問題之處理應以書面報告大會，並轉由秘書處編撰議事錄。

第九條

本委員會審查秘書處編擬之議事日程，如遇重大事項需加開臨時會，則須另訂開會日期。

第十條

本委員會開會時，得邀請秘書處有關人員列席。

第十一條

本法自公布日施行。

東海大學學生議會紀律委員會組織法

中華民國七十八年九月十八日
第一屆學生議會第一學期第一次常會制定通過
中華民國一百零一年十月二十七日
第二十三屆學生議會第一學期第二次常會修正通過
中華民國一百零四年十二月二十九日
第二十七屆學生議會第一學期第三次常會修正通過

第一條

本法依學生議會組織法第二十八條制定之。

第二條

學生議會紀律委員會（以下簡稱本委員會）由各委員會召集委員組織之。

第三條

本委員會置召集委員一人由各委員會召集委員各互推一人，或由秘書處指派一人擔任之。

第四條

本委員會開會時由委員互推一人為主席、紀錄。

第五條

本委員會應於開會前三天發出開會通知，並通知移付懲戒之議員提出書面申辯。

第六條

本委員會執掌如下：

- 一、學生議會會議之懲戒案。
- 二、學生議會會議主席裁示交付之懲戒案。
- 三、各委員會召集委員直接移付之懲戒案。
- 四、本委員會委員主動調查之案件。
- 五、議員因無故缺席滿三次而法定解職之調查。

前項懲戒案交付本委員會後，應於一個月內完成審理，並檢附審查意見書，提請大會議決。解職之處分應經大會出席議員二分之一同意始生效。

第七條

（刪除）

第八條

本委員會審議懲戒案件得按情節輕重為下列之處分：

- 一、不處分。
- 二、口頭道歉。
- 三、書面道歉。
- 四、經出席委員二分之一以上同意，停止出席會議資格一至三次。
- 五、經出席委員四分之三以上同意，得作解職處分。

以上之懲戒處分，可對同一人不同案件作出重覆之懲罰處分。

第九條

本委員會議決之處分書應於提報大會議決通過後三天內交付被處分之議員。

第十條

議員於收到處分書後，可於次日起十日內以書面方式向本委員會申訴之。
申訴人因不可抗拒之因素逾越時間者，得向本委員會說明理由，請求受理。

第十一條

（刪除）

第十二條

本委員會職員視事務之需要由秘書長指定秘書處人員擔任之。

第十三條

本法自公布日施行。

東海大學學生議會法制委員會組織法

中華民國一百年十二月五日
第二十三屆學生議會第一學期第一次臨時會制定通過
中華民國一百零四年十二月二十九日
第二十七屆學生議會第一學期第三次常會修正通過

第一條

本法依學生議會組織法第二十九條制定之。

第二條

法制委員會（以下簡稱本委員會）負責稽查學生會法規有無不合時宜互相牴觸情形，或制定合時宜之法規。

第三條

本委員會委員由議員分任之，並選出召集委員一人。

第四條

本委員會設置下列各組，並置組長一人，其名稱及職權如下：

- 一、組織法規組：負責稽查學生會組織章程、行政中心、學生議會與評議會相關組織運作之規章有無需修正之處。
- 二、執行法規組：負責稽查或制定學生議會執行之相關執行條例。

第五條

本委員會會議每學期至少召開兩次，得邀請相關人員出席。

本委員會會議如有討論變更現行學生會各機關及其下設單位者，應邀請相關人員出席說明。

第六條

本委員會開會通知應於開會前三日通知。召集委員得視需要召開本會會議。

第七條

（刪除）

第八條

（刪除）

第八條之一

本委員會提出之議案，經議會秘書處轉呈程序委員會後，視為已完成一讀程序得逕付二讀。

第九條

本委員會所提之法律案須遵照東海大學學生會法規標準法辦理之。

第十條

本會於必要時得召開聽證會或座談會。

第十一條

本法自公布日施行。

東海大學學生議會權益維護委員會組織法

中華民國一百年十二月五日
第二十三屆學生議會第一學期第一次臨時會制定通過
中華民國一百零四年十二月二十九日
第二十七屆學生議會第一學期第三次常會修正通過

第一條

本法依學生議會組織法第二十九條制定之。

第二條

權益維護委員會（以下簡稱本委員會）負責了解是否有學生權益受損卻無一單位處理，以學校各項措施及學生會行政單位事項為主。

第三條

本委員會委員由議員分任之，並選出召集委員一人。

第四條

本委員會會議於每月召開一次，得邀相關人員列席，開會通知應該於開會前三日發出。

第五條

若遇特殊情況，得成立特設次級委員會來處理，但其運作不得違反本委員會所定之案件處理程序。

第六條

本委員會於必要時得召開聽證會或座談會。

第七條

本法自公佈日施行。

東海大學學生議會經費稽核委員會組織法

中華民國一百年十二月五日
第二十三屆學生議會第一學期第一次臨時會制定通過
中華民國一百零四年十二月二十九日
第二十七屆學生議會第一學期第三次常會修正通過
中華民國一百零五年十月十三日
第二十八屆學生議會第一學期第二次臨時會修正通過
中華民國一百零六年五月二十五日
第二十八屆學生議會第二學期第二次常會修正通過
中華民國一百一十一年十二月八日
第三十四屆學生議會第一學期第二次常會修正通過

第 一 條

本法依學生議會組織法第二十九條制定之。

第 二 條

經費稽核委員會（以下簡稱本委員會）負責稽核學生會經費之運用。

第 三 條

本委員會由議長、副議長及財務暨行政審查委員會各召集委員組成，並設置召集委員一名。

若議長或副議長已擔任前項所稱之財務暨行政審查委員會召集委員，則由該委員會另行推其餘委員出任本委員會之成員。

第 四 條

本委員會針對行政中心各部會設置稽核小組，負責執行本委員會指派經費稽核任務，其名稱及職權如下：

- 一、活動稽核組：負責學生會對外務部預算稽核任務。
- 二、社團學會稽核組：負責學生會對社團部及學會部補助款項稽核任務。
- 三、學權稽核組：負責學生會對學權部預算稽核任務。
- 四、綜合稽核組：負責學生議會、學生評議會、行政中心秘書處及其他部會預算稽核任務。

第 五 條

本委員會於必要時得召開聽證會或座談會。

本委員會可邀請相關人員列席或調閱檔案資料。

本委員會對於各部執行預算之情形，得視事實需要，隨時調查之。

本委員會按學期審查學生會學期各項預算執行情形，並於學生議會大會中報告。

第 六 條

本委員會會議每學期召開二次。

本委員會召集委員得視需要召開會議。

第 七 條

各稽核小組於本委員會會議召開時，推派代表一名，說明該組報告。

第 八 條

本法自公布日施行。

東海大學學生議會財務暨行政審查委員會組織法

中華民國一百零五年六月二日
第二十七屆學生議會第二學期第三次常會制定通過
中華民國一百零六年五月二十五日
第二十八屆學生議會第二學期第二次常會修正通過
中華民國一百一十一年十二月八日
第三十四屆學生議會第一學期第二次常會修正通過

第一條

本法依東海大學學生議會組織法第三十四條制定之。

財務暨行政審查委員會下分為左列四種：

- 一、活動委員會：審查及監督外務部之經費使用及工作事項。
- 二、社團學會委員會：審查及監督社團部與學會部之經費使用及工作事項。
- 三、學權委員會：審查及監督學權部之經費使用及工作事項。
- 四、綜合委員會：審查及監督學生議會、學生評議會、行政中心秘書處及其他部會之經費使用及工作事項。

第二條

各委員會審查議會大會交付審查之議案及會員請願書，並得於每次開會開始時，邀請相關機關或單位作業務報告，並備質詢。

第三條

學生議會各委員會席次至少為五席，最高不得超過十五席。

第四條

每一委員以參加一委員會為限。

各委員會於每學年首次常會前重新組成。

第五條

各委員會置召集委員一人，由各委員會委員互選產生。

第六條

各委員會會議，以召集委員一人為主席。

第七條

各委員會之議程，應由召集委員決定之。

第八條

各委員會會議，於議會大會之外，由召集委員隨時召集之。

各委員會三分之一以上之委員，得以書面記明討論之議案及理由，提請召開委員會議。

召集委員應於收到書面後十五日內定期召集會議。

第九條

各委員會會議須有各該委員會委員五分之二出席，方得開會。

第十條

各委員會開會時，應邀列席人員，得就所詢事項說明事實或發表意見。

第十一條

各委員會會議，應公開舉行。

在會議進行中，經主席或各該委員會委員五分之一以上提議，得改開秘密會議。

應委員會之請而列席之各機關或單位人員，得請求改開秘密會議。

第十二條

各委員會之議事，以出席委員多數之同意決之；可否同數時，取決於主席。

第十三條

各委員會審查議案之經過及決議，應以書面提報議會大會討論，並由決議時之主席或推定委員一人向大會說明。

第 十 四 條

各委員會會議結果，應製成議事錄，經主席簽名後交付各委員及議會秘書處。

第 十 五 條

各委員會所議事項，有與其他委員會相關聯者，除由議會大會決定交付聯席審查者外，得由召集委員報請議會大會決定與其他有關委員會開聯席會議。

第 十 六 條

聯席會議，由主辦之委員會召集之。

第 十 七 條

聯席會議之主席，由主辦之委員會召集委員擔任之。

第 十 八 條

聯席會議之紀錄與其他事務，由主席於各該委員會職員中指定若干人擔任之。

第 十 九 條

各委員會會議，除本法規定者外，得準用東海大學學生議會組織法、東海大學學生議會職權行使法、東海大學學生議會議員行為規範法及海大學學生議會議事規則有關條文之規定。

第 二 十 條

本法自公布日施行。

東海大學學生議會職權行使法

中華民國一百零一年十二月十三日
第二十四屆學生議會第一學期第三次常會修正通過
中華民國一百零四年十二月二十九日
第二十七屆學生議會第一學期第三次常會修正通過
中華民國一百一十一年十二月八日
第三十四屆學生議會第一學期第二次常會修正通過
中華民國一百一十二年四月二十日
第三十四屆學生議會第二學期第二次常會修正通過
中華民國一百一十二年五月十八日
第三十四屆學生議會第二學期第三次常會修正通過

第一章 總則

第一條

本法依東海大學學生議會組織法第二條第二項制定之。

本法未規定者，適用其他法規之規定。

第二條

出席會議，應由學生議員親自為之，委員會、學校各級會議不再此限。

前項委員會、學校各級會議，議員無法出席時，得委託其他議員代理出席。

第二章 議案審議

第三條

學生議會依東海大學學生會組織章程第二十七條規定所議決之議案，除法律案及預算案應經三讀會議決之，其餘均經二讀會議決之。

第四條

第一讀會，由主席將議案宣付朗讀行之。

行政中心提出之議案或學生議員提出之法律案，經送本會秘書處議事組轉呈程序委員會審理後，提報大會朗讀標題後，即應交付有關委員會審查。但有出席議員提議，五分之二以上連署或附議，經表決通過，得逕付二讀。

學生議員提出之其他議案，於朗讀標題後，得由提案人說明其旨趣，經大體討論，議決交付審查或逕付二讀，或不予審議。

委員會提出之議案，視為已完成一讀程序得逕付二讀。

第五條

第二讀會，於討論各委員會審查之議案，或逕付二讀時行之。

第二讀會，於議案朗讀、委員會報告審查意見後，先就審查意見或原案要旨廣泛討論，再依次或逐條提付討論。

廣泛討論後，如有出席議員提議，經表決通過，得重付審查或撤銷之。

依次或逐條討論，以委員會審查意見替代原案。但出席議員提議，二人以上附議，應以原案討論。

第二讀會，得就議案逐條表決、分部表決或全案表決。

第二讀會逐條討論，有一部分已經通過，其餘仍在進行中時，得由出席代表提議，經表決通過，將全案重付審查。

前項重付審查，以一次為限。

議案於完成二讀前，原提案者得經大會同意後撤回原案。

議案交付審查後，性質相同者，得為併案審查。

第六條

第三讀會，應於第二讀會之下次會議行之。但如有出席議員提議，五分之一以上連署或附議，經表決通過，得於二讀後繼續進行三讀。

第三讀會，除發現議案內容有互相牴觸，或與學生會組織章程或其他法律相牴觸者外，祇得為文字

之修正。

第三讀會，應將議案全案交付表決。

第七條

議案全部處理完竣後，應將全案提付表決。

第八條

每屆學生議員任期屆滿時，除預（決）算案及會員請願案外，尚未議決之議案，下屆不予繼續審議。

第九條

議案於完成二讀前，原提案者得經大會同意後撤回原案。

法律案於交付審查後，性質相同者，程序委員會得為併案審查。

第三章 聽取報告與質詢

第十條

行政中心依學生會組織章程第二十三條向本會提出施政方針及施政報告，依下列之規定：

- 一、行政中心應於每學期第一次常會開議前七日，將本學年施政方針送交學生議會秘書處並轉呈本會全體議員，並由行政中心會長及各部會主管於該次會議提出報告。
- 二、行政中心應於每屆除第一次常會以外之每次大會前，將上個月之工作報告送交學生議會秘書處並印送全體學生議員，並由各部部長於大會中提出報告。
- 三、同一任期內，繼任之行政中心會長應於就職後兩週內召開臨時會，向大會提出施政報告；其書面報告，於七日前送交學生議會秘書處並轉呈本會全體議員。

每次常會召開前，學生議會程序委員會應在排定議程時，優先排入行政中心工作報告。

行政中心工作報告時間，主席得適時裁定終止之。

第十一條

行政中心於每學期開議前七日，將總預算案及其附送之施政計畫送達本會後，應由會長偕同總務部部長，向本會會議提出預算編製經過之報告；追加預算時亦同。

第十二條

學生議員對於行政中心之施政方針、施政報告或其他報告即席提出之質詢，被質詢人應於質詢後即時答覆。但經質詢人同意，得於會期內以口頭或書面答覆。

第十三條

質詢之提出，以說明其所質詢之主旨為限。

質詢人違反前項規定者，主席得制止之。

第十四條

質詢之答覆，不得超出質詢範圍之外。

第十五條

質詢事項，不得作為討論之議題。

第十六條

學生會會長、副會長及各部會主管應親自列席學生議會常會，並備質詢。

因故不能列席者，應於開會前檢送必須請假之理由及學生會會長批准之請假書。

第四章 同意權之行使

第十七條

（刪除）

第十八條

大會審查行政中心任命案時，會長所提之人選，應列席備詢，其個人書面資料應於會議二日前送交學生議會秘書處並送印全體議員。

大會審查評議委員任命案時，得由學生議會咨請學生會會長通知被提名人列席。

第十九條

同意權之行使，應採用無記名投票表決方式。

第 二 十 條

同意權行使之結果，由學生議會函覆學生會會長。
如被提名人未獲同意，學生會會長應另提他人咨請學生議會同意。

第五章 覆議案之處理

第 二 十 一 條

行政中心得就學生議會決議之法律案、預算案、決算案之全部或一部，經會長核可後，移請學生議會覆議。

第 二 十 二 條

覆議案不經討論，即交大會，予以審查是否維持原決議。

第 二 十 三 條

覆議案應於行政中心送達後十五日內提出於常會或臨時會表決。
經學生議員出席者三分之一以上否決原決議，原決議失效，否則將維持原決議。覆議案通過後，行政中心應執行原決議。
學生評議會所發回重新審議之彈劾、罷免案準用本條規定。

第六章 糾舉權

第 二 十 四 條

學生議員對於行政中心各級主管認為有違法或失職之行為時，得由議員五分之一以上連署提出糾舉案，經出席議員過半同意，始得成案，並送學生評議會審理。
糾舉案成立後，糾舉書應送交行政中心。

第 二 十 五 條

被糾舉人員之上級主管接到糾舉書後，被糾舉之人應於五日內以書面資料向學生議會報告，其認為不應處分者，應立即向學生議會申覆理由。

第 二 十 六 條

被糾舉人員之上級主管對於糾舉案，不依前條規定處理或處理後經學生議員五分之一以上連署提案認為不當時，得對被糾舉人改提彈劾案。

第七章 糾正權

第 二 十 七 條

學生議員如發現行政中心之工作有不妥之處，得由議員五分之一以上連署提出糾正案，經出席議員過半同意，始得成案，並送學生評議會審理。
糾正案成立後，糾正書應送交行政中心，促其注意改善。

第 二 十 八 條

行政中心接到糾正案後，應即為適當之改善與處置，並以書面答覆學生議會，如逾下次大會前仍未將改善與處置之事實答覆學生議會，學生議會得質問之。

第八章 彈劾權

第 二 十 九 條

學生議員對於行政中心部會主管認為有違法或失職之行為者，得提彈劾案，經應到議員二分之一以上出席，出席議員二分之一以上同意，始得成案，並送學生評議會審理。
彈劾案提出後，於十五日內逕付大會審查。彈劾案成立後，移送學生評議會審理。

第 三 十 條

彈劾案之提案，以書面為之，並應詳列彈劾事由；在未經審查決定前，原提案議員得以書面補充之。

第 三 十 一 條

大會審查前，學生議會應通知被彈劾人於七日內提出答辯書，學生議會於收到答辯書後，應即分送全體學生議員。

被彈劾人不提出答辯書時，大會仍得逕行審查。

前項大會出席人數為應到議員二分之一，如未達法定彈劾案成立人數，該彈劾案視為不成立。

第三十二條

彈劾案經學生評議會審理通過後，被彈劾人於五日內解除職務。交接事宜按東海大學學生會交接法執行。

交接期間該部會業務由副主管暫代職務，若無副主管則由會長指派代理人代行職務。

第三十三條

彈劾案於審查時，與該案有利益關係之學生議員應自行迴避。

違反前項規定者，經出席人數三分之一以上同意，強制該議員迴避。

第九章 罷免權

第三十四條

學生議會依學生會組織章程第四十三條規定提出罷免正副會長案，經全體學生議員四分之一之提議，附具罷免理由，交付於下次大會審查。

學生議會應通知被提議罷免人於審查前七日內提出答辯書，學生議會於收到答辯書後，應即分送全體學生議員。

被提議罷免人不提出答辯書時，大會仍得逕行審查。

前項大會未達法定罷免案成立人數，該罷免案視為不成立。

第三十五條

大會審查後，即以記名投票表決，經全體學生議員三分之二以上同意，罷免案成立，當即宣告並咨復被提議罷免人。

第三十六條

（刪除）

第十章 文件調閱之處理

第三十七條

學生議會經大會決議，得設調閱委員會，或經委員會之決議，得設調閱專案小組，要求有關單位就特定議案涉及事項提供參考資料。

調閱委員會或調閱專案小組於必要時，得經大會之決議，向有關單位調閱前項議案涉及事項之文件原本。

第三十八條

受要求調閱文件之單位，除有正當理由得拒絕外，應於五日內提供之。

前條之正當理由須經調閱小組認定。

被調閱文件之單位在調閱期間，應指派專人將調閱之文件送達學生議會指定場所，以供查閱，並負保管責任。

第三十九條

行政中心各單位或所屬人員違反本法規定，於學生議會調閱文件時拒絕、拖延或隱匿不提供者，得依法提出糾正、糾舉或彈劾。

第四十條

調閱委員會所需之工作人員，由學生議會秘書長指派之。

第四十一條

學生議會所調取之文件，限由各該調閱委員會、調閱專案小組之學生議員或議長指派之專業人員親自查閱之。

第四十二條

調閱委員會或調閱專案小組應於文件調閱處理終結後十五日內，分別向大會或委員會提出調閱報告書及處理意見，作為處理該特定議案之依據。

調閱委員會或調閱專案小組於向大會或委員會提出調閱報告書及處理意見後，即行解散。

第四十三條

文件調閱之調閱報告書及處理意見未提出前，其工作人員、專業人員、保管人員或查閱人員負有保密之義務，不得對文件內容或處理情形予以揭露。

第四十四條

調閱委員會或調閱專案小組未提出調閱報告書及處理意見前，大會或委員會對該特定議案不得為最後之決議。但已逾大會或各該委員會議決之時限者，不在此限。

前項調閱專案小組之調閱報告書及處理意見，應經該委員會議決後提報大會處理。

第十一章 審計權

第四十五條

學生議員依東海大學學生會決算法，行使審計權。

第十二章 委員會聽證會之舉行

第四十六條

各委員會為大會交付之議案，得舉行聽證會。

第四十七條

聽證會須經各委員會之召集委員同意，或經各委員會全體委員三分之一以上之連署或附議，並經議決，方得舉行。

第四十八條

聽證會以各委員會召集委員為主席，並得邀請行政中心人員及校內有關係之人員出席表達意見。前項出席人員，應依正反意見之相當比例邀請，並以不超過十五人為原則；人選由各委員會決定之。行政中心會應邀出席人員非有正當理由，不得拒絕出席。

第四十九條

舉行聽證會之委員會，應於開會日五日前，將開會通知、議程等相關資料，以書面送達出席人員，並請其提供口頭或書面意見。

同一議案舉行多次聽證會時，得由聽證會主席於會中宣告下次舉行日期，不受五日之限制，但仍應發出書面通知。

第五十條

委員會應於聽證會終結後十日內，依出席者所提供之正、反意見提出聽證會報告，送交學生議會。

第五十一條

聽證會報告作為審查該特定議案之參考。

第五十二條

本法所稱之聽證事項，學生議會應另以命令訂之。

第十三章 （刪除）

第五十三條

（刪除）

第五十四條

（刪除）

第五十五條

（刪除）

第十四章 請願文書之審查

第五十六條

學生議會於收受請願文書，應依下列規定辦理：

- 一、秘書處收受請願文書後，應即送法制委員會。
- 二、各委員會收受請願文書後，應即送秘書處收文。

三、請願人面遞請願文書，由有關委員會召集委員代表接受，並於接見後，交秘書處收文。

四、請願人向學生議會集體請願，面遞請願文書有所陳述時，由議長指定之人員接見其代表。
前項請願人，即為會員、社團、系學會。

第五十七條

學生議會收受請願文書後，應先由法制委員會審核其形式是否符合請願法規定，其有不符或文字意思表示無法瞭解者，通知其補正。

請願文書之內容明顯非屬立法職權事項，法制委員會應逕行移送權責機關處理；其屬單純之行政事項，得不交審查而逕行函覆，或委託相關委員會函覆。

如顯有請願法規定依法不得請願者，由法制委員會通知請願人。

第五十八條

法制委員會審查時得先函請相關部會於七日內查核。必要時得派員先行瞭解，或通知請願人到會說明，說明後應即退席。

請願文書在審查未有結果前，請願人得撤回之。

第五十九條

請願文書經審查結果成為議案者，經大會討論後，議決交付審查或逕付二讀或不予審議。

請願文書經審查結果不成為議案者，應敘明理由及處理經過，送由程序委員會報請大會備查，並通知請願人。但有出席議員提議，十五人以上連署或附議，經表決通過，仍得成為議案。

第十五章 附則

第六十條

學生議員證書於每學年下學期最後一次常會或臨時會授與，但應屆畢業學生議員之學生議員證書應於畢業典禮前授與。

第六十一條

議會議事規則，由本會秘書處以命令定之。

第六十二條

本法自公布日施行。

東海大學學生議會議員行為規範法

中華民國一百零一年五月七日
第二十三屆學生議會第二學期第二次臨時會制定通過
中華民國一百零四年十二月二十九日
第二十七屆學生議會第一學期第三次常會修正通過

第一條

為維護學生議會尊嚴，確立學生議員倫理風範及行為準則，健全校園民主之發展，特定此法。
本法未規定者，適用其他法律之規定。

第二條

學生議員代表全校學生依法行使立法權，應恪遵學生自治會組織章程以及其他外部法規，增進全體東海學生之福祉。

第三條

學生議員應努力貫徹本身之職責。

第四條

學生議員行使其職權，公正議事，善盡職責，不損及公共利益，不追求私利。

第五條

學生議員對議會通過之決議，應切實遵守。

第六條

學生議員應秉持理性問政，共同維護議場及會議室秩序，不得有下列行為：

- 一、不遵守主席依規定所作之裁示。
- 二、漫罵或涉及人身攻擊之言詞。
- 三、發言超過時間，不聽主席制止。
- 四、未得主席同意，插言干擾他人發言而不聽制止。
- 五、破壞公物或暴力之肢體動作。
- 六、佔據主席台或阻撓議事之進行。
- 七、脅迫他人為議事之作為或不作為。
- 八、攜入危險物品。
- 九、對依法行使職權議事人員做不當之要求或干擾。
- 十、其他違反議員應共同遵守之規章。

違反前項各款情事之一者，主席得經大會或出席議員同意後送交紀律委員會處議。

第七條

學生議員應善盡職責，不違背選民之所託及期望，出席學生議會之所有會議並行使其職權。

未依學生議員出缺席辦法規定而請假，無故缺席達三次以上者，為法定解職事由，應由秘書處提交紀律委員會處議。

議員出缺席辦法以命令另定之。

第八條

大會之會議主席主持會議應嚴守中立。

第九條

學生議員依法參加各項會議時，對其所知悉之未決議事項，不得以任何方式對外洩漏。

第十條

學生議員不得兼任學生行政中心、學生評議會各級幹部。

第十一條

學生議員受託對學生行政中心遊說或接受東海大學學生遊說，不得涉及財產上利益之期約或授受。

第十二條

學生議員不得受託對議會進行中之懲戒案件及對紀律委員會進行中之案件進行遊說。

第 十 三 條

本法所稱之利益，係指學生議員行使職權不當，增加其本人或其關係人金錢、物品或其他財產上之價值。

第 十 四 條

學生議員行使職權所牽涉或辦理之事務，因其作為獲取前條所規定之利益者，應行迴避。

第 十 五 條

學生議員行使職權時，不得為私人承諾，或給予特定個人或團體任何差別對待。

第 十 六 條

學生議員行使職權就有利益迴避情事之議案，應迴避審議及表決。

第 十 七 條

學生議員應行迴避而不迴避時，利害關係人得向學生議會紀律委員會舉發；紀律委員會亦得主動調查，若調查屬實者，得請其迴避。

第 十 八 條

學生議會紀律委員會處理有關利益迴避情事時，應要求相關的學生議員列席說明。學生議員亦得主動向紀律委員會提出說明。

第 十 九 條

學生議會紀律委員會審議懲戒案件時，被移付懲戒之學生議員得提出說明。

紀律委員會委員對關係其個人本身之懲戒案，應自行迴避。

第 二 十 條

本法自公布日施行。

東海大學學生會預算執行審核條例（廢）

中華民國八十三年十一月十日
第六屆學生議會第一學期第二次常會制定通過
中華民國一百零六年五月二十五日
第二十八屆學生議會第二學期第二次常會廢止通過

第 一 條

學生議會審核學生會預算執行，依本條例之規定。但常會會期中預算執行之審核，不在此限。

第 二 條

議員對於學生會預算執行之審核，應於議會常會會期前二十日為之。

議員執行預算之審核須通知議會秘書處。議會秘書處接到議員通知後，應於一日內通知待審機關及該主管。

第 三 條

待審機關應於接到議會秘書處通知後五日內備妥預算執行資料。但經議員同意者，得延長一至二日。

第 四 條

前條預算執行資料之準備，應按其事實備具執行資料之各表，並檢附有關執行預算之其他會計報告、執行預算經過說明、執行施政計畫、事業計畫績效之說明、有關之重要統計分析及其他相關資料。

第 五 條

議員審核預算執行，應注意下列效能：

- 一、違法失職或不當情事之有無。
- 二、預算數之超過或剩餘。
- 三、施政計畫，事業計畫或營業計畫已成與未成之程度。
- 四、經濟與不經濟之程度。

第 六 條

議員審核預算執行，得保有預算執行資料之繕本。

第 七 條

議員審核預算執行時，如對預算執行資料有疑問或不同意見，得於常會會期及定期質詢時間詢問。

第 八 條

議員依本條例行使其權力時，應依誠實及信用方法，並注意審核態度。

第 九 條

本條例自公布之日起施行。

東海大學學生議會議事規則

中華民國七十八年九月十八日
第一屆學生議會第一學期第一次常會通過
中華民國八十年十二月廿七日
第三屆學生議會第一學期修正通過
中華民國八十一年四月三十日
第四屆學生議會第二學期修正通過
中華民國八十四年十二月十八日
第七屆學生議會第一學期修正通過
中華民國一百零一年十二月十三日
第二十四屆學生議會第一學期第三次常會修正通過
中華民國一百零四年十二月二十九日
第二十七屆學生議會第一學期第三次常會修正通過
中華民國一百零五年六月十五日
第二十七屆學生議會第二學期秘書處會議修正通過
中華民國一百一十一年十一月十五日
第三十四屆學生議會第一學期秘書處會議修正通過

第一章 總則

第一條

本規則依據東海大學學生議會組織法第二條制定之。

第二條

東海大學學生議會（以下簡稱本會）會議除學生會組織章程、學生議會組織法，及本會各委員會組織法另有規定外，依本規則行之。

第三條

本會會議，議員應親自出席。

本會秘書長應列席會議，秘書處其他人員應協助會議事務。

秘書長因故不能列席時，由副秘書長列席。

第四條

本會會議出席人及列席人，應分別簽名於簽到簿。

第五條

學生議員因故不能出席時，應事先向秘書處議事組請假，未請假者列為缺席。

學生議員於任期內出席率未達百分之五十以上者，不得頒發議員證書。

本會每次會後應將議員出席議會狀況公佈於海報牆、網路社群或可供全校同學週知之處。

第六條

學生議會會議，須有學生議員應到人數五分之二出席，始得開會。

前項學生議員應到人數之計算，以每會期實際報到人數為基準，再扣除依法請假者計之。

議會所設置各委員會會議準用前二項規定。

第二章 提案

第七條

提案須以書面行之，註明案由、說明及辦法。如係法律案，須附具條文及立法理由。

第八條

議員提出之法律案，須有十人以上連署；其他提案，應有五人以上連署。

委員會之提案，得不經連署即為提出。

連署人不得發表反對原提案之意見；提案人撤回提案時，應先徵得連署人之同意。

第九條

臨時提案，以具有亟待解決之事項為限，並須有十人以上連署。

臨時提案，應於報告事項後討論議案前，或當日議案討論截止後，宣告散會前提出之，由主席徵得在場議員同意後決定臨時提案之處理辦法及討論時間。

臨時提案之旨趣，如屬邀請機關首長報告案者，由主席裁決交相關委員會。其涉及各機關職權行使者，交相關機關研處。

法律案不得以臨時提案提出。

第十條

經否決之議案，除復議外，不得再行提出。

經議決擱置之議案，在同一會期內未抽出者，視為否決。

第十一條

修正動議，於原案二讀會或三讀會中提出之，並須經議員連署或附議，始得成立。

修正動議應連同原案未提出修正部分，先付討論。

第十二條

修正動議在未經議決前，原動議人徵得連署或附議人之同意，得撤回之。

第十三條

學生會各機關、議員或委員會之提案須於開會前七日送交秘書處議事組，由其轉呈程序委員會審理。

第三章 議程

第十四條

本會開議之議程由秘書處編擬，由程序委員會審定後，於開會二日前送達各議員及行政中心。

第十五條

議程應記載開會時間、地點、分列報告事項、審查事項及質詢事項，並附具各議案之提案全文、審查報告。

經委員會審查報請院會不予審議之議案，應列入報告事項。但有出席議員提議，十五人以上連署或附議，經表決通過，應交付程序委員會改列討論事項。

第十六條

本會會議審議學生會各機關提案與議員提案，性質相同者，得合併討論。

前項議案之排列，由程序委員會定之。

遇應先處理事項未列入議事日程，或已列入而順序在後者，主席或出席議員得提議，經表決通過，得變更議程。

前項提議，不經討論，逕付表決。

議程所定議案未能開議，或議而未能完結者，由程序委員會編入下次議程。

第十七條

法律案及預算案，須經過三讀程序。

前項以外之提案，須經過二讀程序。

第四章 開會

第十八條

會議開議前，應先清點出席人數，如已足開會額數，主席應即宣佈開會。

第十九條

已達開會時間，而不足開會額數，主席應宣告延後開會時間十五分鐘，延長兩次，仍不足開會額數時，主席應宣告流會，或改開談話會。

談話會中，如已足法定開會人數時，可開始進行會議。

第二十條

報告事項及質詢事項畢，除有變更議程之動議外，主席即宣告進行討論事項。

第二十一條

本會會議進行中，主席得酌定時間，宣告休息。

第二十二條

議程所列之議案議畢，或散會時間已屆，主席即宣告散會並宣佈下次會期預定之時間。
會議進行中，出席議員得提出散會之動議，經十人以上連署或附議，不經討論，由主席逕付表決。
散會時間已屆而議事未畢，主席得徵詢出席議員同意，酌定延長時間。

第二十三條

會議進行中，有議員提出權宜問題、秩序問題或會議詢問，主席應為決定之宣告。
前項裁定，如有出席議員提出異議，經五人以上連署或附議，不經討論，主席即付表決。該異議未獲出席議員過半數贊成時，仍維持主席之宣告。

第五章 討論

第二十四條

主席於宣告進行討論事項後，即照議程所列議案次序逐案提付討論。

第二十五條

議員請求發言，應先舉手向主席取得發言地位，二人以上同時請求時，由主席定其先後。

議員取得發言地位後，須先報告席次、姓名、聲明其發言性質。

第二十六條

出席議員就同一議題之發言，以二次為限，每次不得逾三分鐘。但得主席許可者，不在此限。
提案說明、質疑問答、事實資料補充及工作重要事項報告，經主席許可者，不受前項之限制。

第二十七條

動議須有其他議員附議始得成立。

第二十八條

主席對於提案或動議之討論，認為已達可付表決之程度時，經徵得出席議員同意後得宣告停止討論。
出席議員亦得提出停止討論之動議，經出席議員三分之二以上連署或附議，不經討論，由主席逕付表決。

第六章 動議

第二十九條

動議之種類如下：

一、主動議，其種類如下：

- (一) 一般主動議。
- (二) 復議動議。
- (三) 抽出動議。

二、附屬動議，其種類如下：

- (一) 散會動議。
- (二) 休息動議。
- (三) 擱置動議。
- (四) 停止討論動議。
- (五) 延期討論動議。
- (六) 付委動議。
- (七) 修正動議。
- (八) 無期延期動議。

三、偶發動議，其種類如下：

- (一) 權宜問題。
- (二) 秩序問題。
- (三) 會議詢問。
- (四) 收回動議。
- (五) 分開動議。
- (六) 變更議程動議。

(七) 討論方式動議。

(八) 表決方式動議。

第三十條

動議之提出，依下列之規定：

- 一、主動議，得於無其他動議或事件時提出。主動議待決時，不得再提另一主動議，如經提出，主席應裁示駁回。
- 二、附屬動議，得於有關動議，進行討論中提出，並即提付討論或表決。
- 三、偶發動議，得視該動議性質於有關動議或事件提出。

第三十一條

對於議場偶發之緊急事件，足以影響議場全體或個人權利者，得提出權宜問題。

對於議題進行中發生之錯誤，或其他事件，足以破壞議事之秩序者，得提出秩序問題。

對於會議之程序及處理方式，出席議員得向主席提出詢問，稱會議詢問。

第三十二條

下列事項不需附議，並得間斷他人發言：

- 一、權宜問題。
- 二、秩序問題。
- 三、會議詢問。
- 四、收回動議。

下列情形，除權宜問題、秩序問題及會議詢問外，不得提出動議：

- 一、他人發言時。
- 二、表決或選舉時。

第三十三條

動議未經附議前，得由動議人收回之。

第三十四條

修正案：

- 一、修正之方法：
 - (一) 加入字句。
 - (二) 刪除字句。
 - (三) 刪除並加入字句。
- 二、修正案處理的順序：
 - (一) 第二修正案。
 - (二) 第一修正案。
 - (三) 主動議。

議員若有動議欲提出而時不合秩序，得提事先聲明，提供與會議員參考意見，此數聲明而非動議。

第三十五條

凡提出修正案以全部代替原案而仍與原案主旨有關者，稱替代案。

第七章 表決

第三十六條

討論終結或停止討論之議案，主席應即提付表決。

修正動議討論終結，應先提付表決；表決得可決時，次序在後之同一事項修正動議，無須再討論及表決。修正動議提付表決時，應連同未修正部分合併宣讀。

主席宣告提付表決後，出席委員不得提出其他動議。但與表決有關之程序問題，不在此限。

第三十七條

議員有東海大學學生議會議員行為規範法所定須迴避之議案，不得參與表決。

第三十八條

本會議案之表決方法如下：

- 一、口頭表決。
- 二、舉手表決。
- 三、投票表決。
- 四、通訊線上票決。
- 五、點名表決。

前項第一款至第四款所列方法之採用，由主席決定宣告之。前項第四款通訊線上票決，如表決依其性質須當場為之者，則不得以通訊線上票決為之。

第五款所列方法，經出席議員提議，十人以上之連署或附議，不經討論，由主席逕付表決。但有關人事問題之議案，不適用記名或點名表決方法。

第三十九條

主席得視情況採無異議認可之方式，徵詢在場議員有無異議，稍待，如無異議，即為認可。如有出席議員提出異議，經五人以上連署或附議，不經討論，主席即付表決。但經主席徵詢無異議並已宣佈認可後，不得再行提出異議。

無異議認可之效力與表決通過同。

第四十條

表決應就可否兩方依次行之，並由主席宣告其結果。

第四十一條

表決除本規則及各種會議另有規定外，以獲參加表決之多數者為可決。

第四十二條

出席議員對於表決結果提出疑問時，除通訊線上票決經其他議員附議送交法制委員會審查，如發現有重大違背法令者，即應提請大會於下一次會期重付表決外，其餘表決方式由出席議員提出異議，經五人以上連署或附議，得要求重付表決，但以一次為限。

第四十三條

會議進行中，出席議員對在場人數提出疑問，經查點不足法定額數時，議案不得進行表決。

第八章 付委與委員會

第四十四條

委員會之議事規則悉依本規則，但其他法規另有規定者，依其規定。

各種委員會會議關於連署或附議人數，應依本規則所定人數五分之一比例行之。

第四十五條

提案全部或其一部份，得經大會議決，交付委員會處理。付委提案，有修正案未決者，得一併付委辦理。

提案內容，包括數種不同之性質者，得分交數委員會，進行聯席審查。

第四十六條

委員會之開會，須有應到人數五分之二以上之議員出席，方得作成決議。

第四十七條

委員會之表決，除有特別規定外，以多數決為之。

第四十八條

委員會中之議員，對於委員會之決議有異議者，得於委員會開會時聲明保留發言權。

委員會所決議之事項，均應列入會議記錄。

第四十九條

委員會開會時，得邀請有關人員列席，就所議事項提供書面報告或意見，並予列入會議記錄。

第五十條

各種委員會會議列席委員得就議案發表意見或質詢。但不得提出程序問題及修正動議。

第五十一條

委員會對全案認為無修正之必要時，得以原案送還大會，並敘明其理由。

第五十二條

付委案件辦竣後，應將審查意見向大會提出報告。

委員會中有聲明保留發言者，得提出少數意見之報告，供大會參考。

未聲明保留發言權者，不得再提出與委員會意見相反之發言。

第五十三條

大會對於委員會之意見，得予修正，但須有多於該委員會人數之二分之一的人附議，始得提出。

第五十四條

特設委員會於提出報告後，即行解散。

第五十五條

委員會對於付委案件延不處理時，得經大會出席議員提議，經表決通過，得將該案抽出，另行組織委員會審查或由大會逕行處理之。

第九章 復議

第五十六條

復議動議之提出，應具備下列條件：

- 一、原決議案尚未著手執行者。
- 二、須於本次常會結束前提出。
- 三、證明動議人確為原案決時之出席議員，而未曾發言反對原決議案者；如原案議決時，係用點名決或記名票，並應證明其為贊成原決議案者。
- 四、具有與原決議案不同之理由者。
- 五、十人以上之附議。

第五十七條

對於法律案、預算案部分或全案之復議，得於二讀或三讀後，依前兩條之規定行之。

復議動議經否決後，對同一決議案，不得再為復議之動議。

第十章 覆議

第五十八條

議會對於行政中心送請覆議之案件，按提案之審查順序行之。

程序委員會收受覆議案件後，得將其編入相關委員會審查。

第五十九條

覆議案件審查後，應提請大會以無記名投票表決之，如得出席議員三分之二以上贊成原決議案者，即維持原決議案。

第十一章 議事錄

第六十條

議事錄應記載下列事項：

- 一、屆別、會次及其年、月、日、時。
- 二、會議地點。
- 三、出席者之姓名、人數。
- 四、請假者之姓名、人數。
- 五、缺席者之姓名、人數。
- 六、列席者之姓名、職別。
- 七、主席。
- 八、記錄者姓名。
- 九、報告及報告者姓名、職別，暨報告後決定事項。
- 十、議案及決議。
- 十一、表決方法及可否之數。
- 十二、其他事項。

第 六 十 一 條

每次常會之議事錄於該次常會結束後十四日內，由秘書處整理成冊，送請大會確認。

前項議事錄如果有任何錯誤、遺漏時，由主席徵得出席議員同意後更正之。

第 六 十 二 條

秘書處應將議事錄公告於學生議會網路社群、會長應公告於學生會網路社群，供全體會員查閱。

第十二章 附則

第 六 十 三 條

本會設旁聽席，旁聽規則由議會另定之，並得經本會秘書處會議後修正並公告之。

本議事規則經本會秘書處會議後修正並公告之。

第 六 十 四 條

本規則未規定事項，依內政部公佈之會議規範之規定。

第 六 十 五 條

本規則自通過日起施行。

東海大學學生議會旁聽規則

中華民國七十八年十二月二十七日
第一屆學生議會第一學期第三次常會通過

第 一 條

進入議場旁聽前須向議會秘書處工作人員領取旁聽證，持有旁聽證者方得進入議場旁聽。

第 二 條

入議場時須將旁聽證出示查驗學生證或其他證明。

第 三 條

不得攜帶武器或危險物品進入議場，未經許可不得錄音錄影或攝影。

第 四 條

旁聽時應保持肅靜，不得鼓掌或喧鬧。

第 五 條

旁聽證限持有人使用，並不得轉借，離開議場請交回議會秘書處。

第 六 條

本規則經本會秘書處會議通過後施行。

東海大學學生議會聽證辦法

第一條

東海大學學生議會（以下簡稱本會）為擴大同學校園參與，特定本辦法。

第二條

本辦法所稱之主辦單位，係指主辦聽證會之本會各委員會。

本辦法所稱利用關係人，係指議案之請願人，提案人及其權利義務直接受議案影響之同學。

第三條

聽證會得邀請學者專家、議員、有關行政單位代表及利害關係人出席，其人選由主辦委員會決定。但其成員應兼顧正反意見之相當比例。

主辦之委員會之議員，均應出席聽證會，其他非主辦之委員會議員，得列席參加。

第四條

本會各委員會決定召開聽證會時，應即通知秘書處處理聽證會事宜。

第五條

前條通知及公告應記載左列事項：

- 一、聽證議案名稱及要旨。
- 二、聽證日期。
- 三、聽證場所。
- 四、主辦單位。

第六條

聽證會由主辦委員會之召集人主持，但召集人認為必要時，得由議長或其他議員主持。

第七條

聽證會主持人之權限如下：

- 一、主持聽證並維持聽證秩序。
- 二、向出席人宣示議案要旨及爭點。
- 三、列席人員陳述意見之准否。

第八條

聽證會之紀錄，應記載下列事項。

- 一、議案名稱。
- 二、主辦委員會。
- 三、出席人員。
- 四、聽證日期與場所。
- 五、陳述及發問之內容。

第九條

主辦委員會於聽證會終結後，應迅速召開委員會，參酌聽證之紀錄，對議案作成審查意見。

第十條

本會或各審查委員會為集思廣益，瞭解不同意見，得舉辦座談會，其程序及方式，不受本辦法之限制。

第十一條

本辦法自公布日施行。

東海大學學生議會議員出缺席辦法

中華民國一百零一年五月七日
第二十三屆學生議會第二學期第二次臨時會制定通過
中華民國一百零四年十二月二十九日
第二十七屆學生議會第一學期第三次常會修正通過
中華民國一百一十二年五月十八日
第三十四屆學生議會第二學期第三次常會修正通過

第一條

為規範學生議員出席會議，特制定本辦法。

第二條

本辦法由學生議會秘書處（以下簡稱秘書處）執行之。

第三條

本辦法所稱會議如下：

- 一、學生議會常會。
- 二、學生議會臨時會。
- 三、學生議會各委員會。
- 四、校級以上會議。

第四條

學生議員除因下列事由請假者，視為無故缺席：

- 一、公假
- 二、喪假
- 三、病假
- 四、事假

公假係指因議員身份或因本校學生身份而應出席之會議或事務、考試及學校上課。

喪假、病假及事假之成立應附證明，並經秘書長核可。

無故缺席會議三次以上者，為法定解職事由，由秘書處送紀律委員會議處，除有正當理由外，應作解職處分並提請大會以出席議員二分之一以上同意議決之。

不能出席學生議會各委員會或校級以上會議者，得指定職務代理人。

職務代理人權限，僅限代理該指定人出席當次會議，行使其職權。

第五條

符合下列規定之議員，有受領學生議員證書之權利：

- 一、出席會議之總數，在其任期中學生議會所召開會議總數達二分之一以上者。
- 二、應出席「校級以上會議」者，出席次數達三分之二以上。
- 三、新科議員需至少參加過一次議事規則研習營。

出席會議總數之計算方式為應出席次數扣除請假。

第六條

秘書處應於每次會議後，將議員之出缺席記錄及請假理由公告之。

第七條

本辦法自公布日施行。

東海大學學生議會正副議長選舉罷免辦法

中華民國七十八年九月十八日
第一屆學生議會第一學期第一次常會制定通過
中華民國一百零四年四月四日
第二十六屆學生議會第二學期第三次常會修正通過
中華民國一百零四年十二月二十九日
第二十七屆學生議會第一學期第三次常會修正通過

第一條

本辦法依據學生議會組織法第八條之規定，議長、副議長之選舉罷免，依本法之規定辦理。

第二條

議長、副議長之選舉，須有學生議員總額二分之一以上出席，方得舉行。

第三條

議長、副議長之選舉於該屆議員當選後，依學生議會組織法第三條規定，應於一個月內召開成立大會，由出席議員以普通、平等、直接及無記名方式選舉產生。

議長、副議長選舉分別舉行之。

第四條

議長、副議長之選舉，均以有效票之多數得票數者為當選。

前項選舉票數相同者，舉行再次選舉，直至有當選者產生為止。

第五條

議長、副議長之選舉票，各列印全體學生議員姓名，由學生議員各圈選一人。

議長、副議長選舉時，投票監察員、開票員等由學生議員擔任。

第六條

議長、副議長之罷免，應檢附書面罷免理由，並經議員總額三分之一之連署，以正、副本向學生議會提出。

第七條

學生議會應於收到罷免案後五日內將副本轉交被罷免人。被罷免人如有答辯，應於收到副本七日內將答辯書送學生議會，由其將罷免案及答辯書一併印送各議員，逾期得將罷免案單獨送印。

第八條

學生議會應於收確認有無被罷免人答辯書後十四日內，召集罷免投票會議如遇常會則列入特別議程。罷免案應有議員總數過半數之出席，由出席議員就同意或不同意進行投票，以無記名投票作為表決方式。

罷免案應有議員總數三分之二以上同意始為通過。

第九條

罷免案通過者，被罷免人應於投票後立即停職，隔日自動解除職務。

第十條

罷免議長時，由副議長擔任主席，議長、副議長同時被罷免時，由出席議員互推一人擔任主席。

第十一條

罷免案如被否決，於該被罷免人之任期內，不得再對其提出罷免案。

第十二條

罷免案未提上會議前，得由原連署人之三分之二同意撤回之；已經提出會議者，應經原連署人全體同意，並由主席徵詢全體出席議員無異議後始得撤回。

第十三條

本辦法自公布日施行。

東海大學學生會預算審核執行辦法

中華民國一百零六年四月二十五日
第二十八屆學生議會第二學期第二次常會制定通過

第一條

本施行辦法依東海大學學生會預算法第四十九條定之。

第二條

待審機關應準備預算執行資料，包括當學期總預算表、施政計畫表、執行計畫之相關資料與系學會及社團補助辦法與流程等。

第三條

學生議會秘書處於收到待審機關之預算執行資料後，應即通知經費稽核委員會各稽核小組召開經費稽核委員會，而後將資料交付財務暨行政審查委員會各召集委員。

財務暨行政審查委員會各召集委員應於收到資料後召開委員會，且預算案須經過委員會表決通過，視為已完成一讀。

第四條

議員審核預算執行，應注意下列效能：

- 一、違法失職或不當情事之有無。
- 二、預算數之超過或剩餘。
- 三、施政計畫，事業計畫或營業計畫已成與未成之程度。
- 四、經濟與不經濟之程度。

第五條

議員審核預算執行，得保有預算執行資料之繕本。

第六條

議員審核預算執行時，如對預算執行資料有疑問或不同意見，得於常會會期及定期質詢時間詢問。

第七條

議員依本辦法行使其權力時，應依誠實及信用方法，並注意審核態度。

第八條

本辦法自公布之日起施行。

東海大學學生評議會法

中華民國一百零四年六月十八日
第二十六屆學生議會第二學期第三次常會修正通過
中華民國一百零五年六月二日
第二十七屆學生議會第二學期第三次常會修正通過
中華民國一百零七年六月五日
第二十九屆學生議會第二學期第三次常會修正通過

第一章 總則

第一條

本法依東海大學學生會組織章程第四十八條及第五十四條制定之。

第二條

學生評議會掌理下列事項：

- 一、關於適用本章程及其他本會法規發生疑義之解釋。
- 二、關於本會各組織紛爭之仲裁。
- 三、關於本會學生自治選舉事務爭議評議。
- 四、關於其他重大爭議之評議。
- 五、會員權益救濟事項。
- 六、各項彈劾、糾正、糾舉案審理。

第二章 組織

第三條

學生評議會委員由前任學生會會長、學生議會議長及學生評議會主席於卸任前三個月共同提名經學生議會同意後聘任之；卸任前三個月未為提名者，由現任會長、議長及主席提名之。

學生評議會應設教師顧問，至少一名為法律系專任教師，其餘者由學務長推薦後聘任之。

第四條

前任學生會會長、學生議會議長、學生評議會主席三者於卸任前三個月未提名學生評議委員，則由現任學生會會長、學生議會議長、學生評議會主席提名之。

教師顧問產生至少有一位法律系專任教師。

第五條

學生評議委員資格如下：

- 一、曾擔任學生會行政中心各部會正副部長或以上之職位至少一年。
- 二、曾任學生議員一年並於任內出席率達五分之三者。
- 三、曾任學生會行政中心及學生議會秘書長一年以上。
- 四、曾任學生評議會書記長。
- 五、曾任系學會正副會長、社團正副社長達一年者。
- 六、除前五款外，為維護學校學生權益之公共事務召集人。
- 七、曾任學生會各部會、組織各級幹部或系學會、社團幹部一年以上並經前任學生評議委員於卸任前三個月提名，交付內務會議審查通過者。

第六條

學生評議委員應遵守下列規定：

- 一、學生評議委員不得兼任學生議員、學生行政中心各級幹部、系學會會長、社團負責人或獨立機關各級幹部。
- 二、學生評議會應依本法獨立行使職權。

第七條

學生評議委員因下列原因，喪失學生評議委員之資格：

- 一、畢業或其他原因致本會會員資格喪失者。
- 二、自行辭職。
- 三、因健康或其他因素停止執行職務超過六個月者。

學生評議委員之辭職，應提出書面辭呈並具明理由，送達學生評議會書記處後公告生效。

學生評議委員因健康或其他因素無法執行職務者，且最長不得超過六個月者，不喪失學生評議委員之資格，但應向學生評議會書記處請假。

前項學生評議委員請假時，應經學生評議會內務會議公告並停止其職務。

學生評議委員於畢業同年考取或直升本校研究所者，其資格不因此而喪失，但須經註冊入學後始得執行其職務。

第八條

學生評議會下設書記處，置書記長一人，書記若干人。

學生評議會書記長由學生評議會主席任免之，並以書面通知學生會各機關。

學生評議會書記由學生評議會書記長任免之。

學生評議會書記處掌理下列事項：

- 一、學生評議會一般行政及文書撰擬、收發、建檔。
- 二、學生評議會各項開庭內容之紀錄。
- 三、財務之收支，預算之編列，關防、財產之保管。

學生評議會書記長出缺時，由學生評議會主席代行使學生評議會書記處掌理事項。

第九條

學生評議會內務會議，議決下列事項：

- 一、關於施政綱要及概算事項。
- 二、關於學生評議會發布之行政命令。
- 三、學生評議委員之懲戒事項。
- 四、關於其他重要事項。

學生評議會書記長應列席學生評議會內務會議。

學生評議會內務會議由學生評議會主席為主席，學生評議會主席因故不能出席時，由出席學生評議委員互推一人為臨時主席。

第十條

學生評議會內務會議之決議，應經過全體半數之學生評議委員出席，出席學生評議委員過半數同意行之。

第三章 迴避與懲戒

第十一條

學生評議委員對職務上之行為，不得收受賄賂及其他不正利益。

學生評議委員因自身利害關係，致執行職務有偏頗之虞者，應自行迴避，不得執行職務。

學生評議委員對職務上所悉之秘密，除依法令或為維護公共利益或保護合法權益有必要者外，不公開揭露。

遇有下列各款情形，當事人得聲請學生評議委員迴避：

- 一、學生評議委員有前項所定之情形而不自行迴避者。
- 二、學生評議委員有足認其執行職務有偏頗之虞者。

聲請學生評議委員迴避，應附具體理由，向書記處為之。受聲請迴避之學生評議委員，對於該聲請得提出意見書。

學生評議委員迴避之聲請，由學生評議會主席裁定之；學生評議會主席為被聲請迴避者，由其餘學生評議委員合議裁判之，當次會議主席由其餘委員互推之。

第十二條

學生評議委員違反前條規定或有足以認定不適任之事實時，得由二名以上之學生評議委員，向學生評議會內務會議提案懲戒。

學生評議會內務會議衡其輕重，得為下列之懲戒處分：

- 一、警告。
- 二、公開書面道歉。
- 三、撤職。

為前項第一款、第二款時之懲戒，評議會內務會議委員同意人數須達出席三分之一；為第三款之懲戒，評議會內務會議委員同意人數須達出席三分之二。

評議會為懲戒處分，應給予當事人陳述意見之機會。

第四章 訴訟總則

第十三條

學生評議會分設以下法庭：

- 一、法規釋義庭：審理本章程及其他本會法規發生疑義之解釋。
- 二、行政仲裁庭：審理本會各組織紛爭之仲裁。
- 三、行政訴訟庭：審理會員權益救濟事項。
- 四、選務爭議訴訟庭：審理本會學生自治選舉事務爭議。
- 五、糾正、糾舉及彈劾案審理庭：審理各項彈劾、糾正、糾舉案。

各法庭之組織方法、地點與設施由學生評議會另訂辦法規定之。

第十四條

當事人於解釋案件，謂聲請人；於行政仲裁案件，謂聲請人與相對人；行政訴訟案件，謂原告、被告及參加人；糾正案件，謂被付糾正機關；糾舉案件，謂被付糾舉人；彈劾案件，謂被付彈劾人。

當事人得以書狀委任本校學生為代理人，代理進行政程序。

書狀通知應以書面或電子郵件通知學生評議會書記處。

第十五條

本校之學生有當事人能力。

本校之學生團體設有代表人者，有當事人能力。

第十六條

解釋案件書狀，除別有規定外，應記載下列各款事項：

- 一、聲請人之姓名
- 二、聲請解釋之目的。
- 三、疑義或爭議之事實及涉及之法令條文。
- 四、聲請解釋之理由及聲請人對本案所持之立場與見解。
- 五、關係文件之名稱及件數。

行政仲裁案件當事人書狀，除別有規定外，應記載下列各款事項：

- 一、聲請人之團體之名稱，及其代表人之姓名、系所、電子郵件信箱。
- 二、相對人之團體名稱，及其代表人之姓名、系所、電子郵件信箱。
- 三、聲請人與相對人合意仲裁之說明或文書。
- 四、請求之標的物或聲明。
- 五、事實與理由之陳述。

- 六、供證明之證據。
- 七、附屬文件及件數。
- 八、法庭。
- 九、年、月、日。
- 十、當事人之簽名或蓋章。

行政訴訟案件及選務訴訟案件當事人書狀，除別有規定外，應記載下列各款事項：

- 一、當事人之姓名、系所、電子郵件信箱，當事人為團體者，其名稱及其代表人之姓名、系所、電子郵件信箱。
- 二、有代表人、訴訟代理人、被告或相對人者，其姓名、系所及電子郵件信箱。
- 三、請求之標的物或聲明。
- 四、事實與理由之陳述。
- 五、供證明之證據。
- 六、附屬文件及件數。
- 七、法庭。
- 八、年、月、日。
- 九、當事人之簽名或蓋章。

糾正、糾舉及彈劾案審理案件學生議會書狀，除別有規定外，應記載下列各款事項：

- 一、學生議會代表人之姓名、系所、電子郵件信箱。
- 二、被付糾舉、彈劾人或被付糾正機關有代表人、訴訟代理人、被告或相對人者，其姓名、系所及電子郵件信箱。
- 三、糾正、糾舉或彈劾事實與理由之陳述。
- 四、供證明之證據。
- 五、附屬文件及件數。
- 六、法庭。
- 七、年、月、日。
- 八、當事人之簽名或蓋章。

第七條

本法未盡之處，於解釋案件準用司法院大法官審理案件法；於行政仲裁案件準用仲裁法；於行政訴訟案件準用行政訴訟法；於選務爭議案件準用選舉罷免法。

關於法庭之開閉及秩序、法院之用語、裁判之評議、判斷，準用法院組織法之規定。

第五章 解釋程序

第十八條

有下列情形之一者，得以書狀聲請解釋章程：

- 一、學生會自治機關或組織行使職權，於適用時產生疑義，或與其他組織發生爭議，或認其所適用之法令有牴觸章程之疑義。
- 二、本校學生或團體依東海大學學生會組織章程所保障之權利受侵害，經依法定程序提起行政訴訟，對終局裁判所適用之法律、命令，或法律命令適用之結果，認為有牴觸東海大學學生會組織章程之疑義。
- 三、學生議員現有總額十分之一以上聲請，就其行使職權，適用東海大學學生會組織章程發生疑義，或適用法律發生有牴觸東海大學學生會組織章程之疑義。

前項第二款之聲請，於行政訴訟繫屬中，由當事人向行政訴訟庭提出。行政訴訟庭確信有牴觸東海大學學生會組織章程之疑義者，得裁定停止訴訟程序，並召開法規釋義庭；於確定終局裁判後，由當事人向法規釋義庭聲請之。

聲請解釋東海大學學生會組織章程不合前二項規定者，應不受理。

第十八條之一

學生會法規之適用發生疑義時，依下列程序提請學生評議會解釋：

- 一、東海大學學生會各級單位依規定提出書面陳述，內容應包含產生疑義之法規及相關案例，交付學生評議會秘書處受理。
- 二、學生評議會應於受理疑義案五個工作日內，並召開法規釋義會議議決並製成決議書。得視需要詢問教師顧問。
- 三、決議書作為疑義法規之解釋基準。

第十八條之二

聲請解釋東海大學學生會組織章程或學生會自治法規，應以聲請書敘明下列事項向學生評議會為之：

- 一、聲請解釋東海大學學生會組織章程之目的。
- 二、疑義或爭議之性質與經過，及涉及其他學生會自治法規條文。
- 三、聲請解釋東海大學學生會組織章程或學生會自治規章之理由及聲請人對本案所持之立場與見解。
- 四、關係文件之名稱及件數。

第十九條

學生會自治機關或組織間無隸屬關係者，就適用自治法令之見解與他機關或組織不同時，得以書面聲請統一解釋。

聲請統一解釋不合前項規定者，應不受理。

第十九條之一

相關單位若仍有疑義，得就仍有疑義部分，提請上訴。評議會得視需要詢問教師顧問後，裁決是否受理。

若再審後仍維持原議，應尊重評議會決議。

第二十條

解釋案件時，應參考制定章程、修訂章程及立法資料，並得依請求或逕行通知聲請人、關係人及有關部會說明，或為調查。必要時，得行言詞辯論。

前項言詞辯論之規定視情況另定之。

第二十一條

東海大學學生會組織章程解釋與統一解釋應有三分之二學生評議委員出席，出席者三分之二議決，方得通過。

解釋文應附具解釋理由書，連同協同意見書或不同意見書，由學生會評議會公布之，並通知本案聲請人及其關係人。

學生評議會所為之解釋，得諭知有關部會執行，並得確定執行之種類及方法。

第六章 行政仲裁程序

第二十二條

有關學生會行政中心、學生議會之爭議，該部會得向學生評議會申請訂立仲裁協議。

前項爭議，以依東海大學學生會組織章程得仲裁範圍為限。

仲裁協議，應以書面為之。

當事人間之文書、信函、電傳、電報或其他類似方式之通訊，足認有仲裁合意者，視為仲裁協議成立。

第二十二條之一

仲裁程序，除系爭單位雙方另有約定外，自相對人收受提付仲裁之通知時開始。

前項情形，相對人有多數而分別收受通知者，以收受之日在前者為準。

學生評議會秘書處應於接獲通知日起三日內，決定仲裁處所及詢問期日，通知系爭單位雙方。

第二十二條之二

學生會各單位之紛爭依下列程序向學生評議會提出裁判，其程序如下：

- 一、相關權益單位依規定將書面相關單位資料送交學生評議會秘書處，於受理後五個工作天內召開會議。
- 二、學生評議會召開仲裁會議時，紛爭之兩造應派代表列席，並就裁判事件提出說明，並詳實

回答學生評議委員之詢問。

三、學生評議會若因應紛爭案件需調閱東海大學學生會各級單位資料，各級單位不得拒絕。

四、學生評議會於會議後三個工作日內公佈仲裁判斷並依下列方式執行：

- (一) 限期調整。
- (二) 公開書面道歉。
- (三) 撤換該單位負責人。
- (四) 凍結該單位該學期相關預算。
- (五) 其他適當之處分。

五、前一款之仲裁判斷，由學生評議會執行並公告成果報告書。

第二十二條之三

受處分之單位若不服仲裁結果，得於學生評議會秘書處公告處分五個工作日內提請上訴，並依本法再送相關資料，得視需要詢問教師顧問後，裁決是否受理。

若再審後仍維持原議，應尊重學生評議會仲裁判斷。

第二十三條

行政仲裁庭以學生評議會主席指揮仲裁程序。

行政仲裁程序應公開為之；不公開時，應宣示其理由。

第二十四條

學生評議會應予系爭單位充分陳述機會，系爭單位得主張為必要之調閱資料。

學生評議會得通知證人或相關人到場說明陳述。證人或相關人無正當理由而不到場者，得逕行做出判斷，而系爭單位、證人或相關人不得提出異議。

第二十五條

會員經學生評議會通知為證人或鑑定人時，有到庭應詢之義務。

第二十六條

當事人知悉或可得而知行政仲裁程序違反本法而仍進行行政仲裁程序者，不得異議。

異議，由行政仲裁庭決定之，當事人不得聲明不服。

異議，無停止行政仲裁程序之效力。

第二十七條

學生評議會應以衡平原則及一般法律原則為判斷。

第二十八條

學生評議會認為仲裁已達於可為判斷之程度者，應宣告詢問終結，依當事人聲明之事項，於三日內作成判斷書。

判斷書應記載下列各款事項：

- 一、當事人之名稱，及其代表人之姓名、系所、電子郵件信箱。
- 二、有法定代理人、仲裁代理人者，其姓名、系所、電子郵件信箱。
- 三、主文。
- 四、事實。
- 五、理由。
- 六、年、月、日。
- 七、法庭。

第二十九條

仲裁判斷除依本法提出撤銷仲裁判斷之訴外，不得聲明不服。

仲裁判斷拘束當事人雙方。

第二十九條之一

學生評議會應以判斷文書正本，送達於當事人。

前項判斷文書，應另備正本，連同送達證書，送學生會行政中心及學生議會備查。

判斷文書如有誤寫、誤算或其他類此之顯然錯誤者，學生評議會得隨時或依聲請更正之，並以書面通知系爭單位及上述備查機關，其正本與原本不符者，亦同。

第三十條

有下列各款情形之一者，當事人得對於他方提起撤銷行政仲裁判斷之訴：

- 一、學生評議會於詢問終結前未使當事人陳述，或當事人於行政仲裁程序未經合法代理者。
- 二、學生評議會之組成或行政仲裁程序，違反法律規定者。
- 三、依法律或裁定應迴避之學生評議委員參與仲裁者。
- 四、為判斷基礎之證據係偽造、變造或有其他虛偽情事者。
- 五、為判斷基礎之行政處分已變更者。

第三十一條

撤銷行政仲裁判斷之訴，應於判斷書交付或送達之日起，十日之不變期間內為之。

第三十二條

仲裁判斷經學生評議會判決撤銷確定者，當事人得就該爭議事項再提起行政仲裁。

第七章 行政訴訟程序

第三十三條

本校學生或團體因學生會機關或單位違法行為、或於法定期間內應作為而不作為或予以駁回者，認為損害其權利，得向行政訴訟庭提起行政訴訟，求為給付、撤銷、命一定作為或確認之判決。逾越權限或濫用權力之行為，以違法論。

第三十四條

行政訴訟之提起，應於知有權利損害之翌日起二個月內為之，但自有損害時起，逾一年者，不得為之。

第三十五條

學生評議會審理行政訴訟，應公開為之；不公開時，應宣示其理由。

第三十六條

準備程序有下列情形者，得經由學生評議會內務會議委由三名學生評議委員調查證據：

- 一、有再證據調查之必要者。
- 二、有致證據毀損、滅失或礙難使用之虞，或顯有其他困難者。
- 三、兩造合意由學生評議會調查者。

第三十七條

學生評議會審理行政訴訟，應行言詞辯論。
言詞辯論，以當事人聲明起訴之事項為始。

第三十八條

法院審理行政訴訟，應依其職權或當事人之聲請調查證據。
會員經學生評議會通知為證人時，有到庭陳述之義務。

第三十九條

有下列各款情形之一者，學生評議會得不調查證據，而審酌一切情況，認定事實，為公平之裁判：

- 一、經兩造同意者。
- 二、因訴訟程序進行困難，所需時間、費用與當事人之請求顯不相當者。
- 三、因調查證據困難，所需時間、費用與當事人之請求顯不相當者。

第四十條

原處分或行為之執行，除法律另有規定外，不因提起行政訴訟而停止。
行政訴訟或解釋案繫屬中，學生評議會認為原處分或行為之執行，將發生難於回復之損害，且有急迫情事者，得依職權或依聲請裁定停止執行。但於公益有重大影響，不得為之。
前項情形於起訴前或解釋前，亦得聲請停止執行。
學生評議會為前二項裁定前，應先徵詢當事人之意見。
停止執行之裁定，得停止原處分或決定效力之全部或一部。

第四十一條

對於行政訴訟庭之終局裁判，僅得因其違背學生會相關法規或我國現行法令為理由聲請上訴。

第四十二條

裁判不適用法規或適用不當者，為違背法令。

有下列各款情形之一者，為裁判當然違背法令：

- 一、行政訴訟庭組織不合法。
- 二、依法律或裁定應迴避之學生評議委員參與裁判者。
- 三、當事人於訴訟未經合法代理或代表者。
- 四、違背言詞辯論公開之規定者。
- 五、裁判不備理由或理由矛盾者。

第四十三條

提起上訴應於判決書正本送達之翌日起七日內，以上訴狀表明下列各款事項，向學生評議會行政訴訟庭提出：

- 一、當事人。
- 二、對於行政訴訟庭判決不服之範圍，及應如何廢棄或變更之聲明。
- 三、原判決違背法令之具體理由。

第四十四條

上訴行政訴訟庭之裁判得不經言詞辯論為之。但有下列情形之一者，得依職權或依聲請行言詞辯論：

- 一、法律關係複雜或法律見解紛歧，有以言詞辯明之必要者。
- 二、涉及專門知識或特殊經驗法則，有以言詞說明之必要者。
- 三、涉及公益或影響當事人權利義務重大，有行言詞辯論之必要者。

第四十五條

對於裁定得為抗告。

行政訴訟程序進行中所為之裁定，除別有規定外，不得抗告。

第四十六條

提起抗告，應於裁定送達後七日之不變期間內為之。但送達前之抗告亦有效力。

提起抗告，應向學生評議會行政訴訟庭提出抗告狀為之。

行政訴訟庭認為抗告為有理由者，應撤銷或變更原裁定。

第四十七條

經言詞辯論之裁判，應宣示之。

不經言詞辯論之裁判，或終結訴訟之裁定，應公告之。

裁判應做成判決書或裁定書記載下列各款事項：

- 一、當事人之姓名、系所、電子郵件信箱，當事人為團體者，其名稱及其代表人系所、電子郵件信箱。
- 二、裁判經言詞辯論者，其言詞辯論終結日期。
- 三、主文。
- 四、事實。
- 五、理由。
- 六、年、月、日。
- 七、法庭。

事實項下，應記載法院所認定之事實。

理由項下，應記載法院之法律意見。

前兩項內容應包括當事人之聲明及攻擊防禦方法之要旨。必要時，得以書狀、筆錄或其他文書作為附件。

第四十八條

裁判經宣示或公告者，拘束學生會各自治機關、組織、學生、團體。

第四十九條

裁判，於上訴期間屆滿時確定。但於上訴期間內有合法之上訴者，阻其確定。

不得上訴之裁判，於宣示時確定；不宣示者，於公告主文時確定。

第八章 選務爭議評議程序

第五十條

下列學生自治選舉有紛爭者，得向學生評議會聲請召開選務爭議訴訟庭：

- 一、學生會正副會長選舉。
- 二、學生議員選舉。
- 三、受委託辦理之各系系學會正副會長選舉。
- 四、受委託辦理之獨立機關首長選舉。

前項第一款、第二款應經由學生會選舉委員會評議、處分或裁決後，仍有疑慮或不服者，候選人再向學生評議會聲請召開。

前項選舉委員會評議、處分或裁決事宜，依東海大學學生會選舉罷免法第五章及第五章之一定之。

第五十條之一

學生評議會秘書處應於接獲通知日起三日內，決定評議庭處所及詢問期日，通知雙方當事人。

第五十條之二

學生評議會應予雙方當事人充分陳述機會，雙方當事人得主張為必要之調閱資料。

學生評議會得通知證人或相關人到場說明陳述。證人或相關人無正當理由而不到場者，得逕行做出決議，而雙方當事人不得提出異議。

第五十條之三

雙方當事人得於評議期間提出異議，由學生評議會裁定准駁，不得聲明不服裁定。

前項異議，無停止評議程序之效力。

第五十一條

選務爭議訴訟庭程序準用行政訴訟程序。

學生評議會依雙方所提供之證據做出裁判後，兩造雙方應尊重學生評議會決議。不得再上訴。

第五十二條

選務訴訟案件應於十日內完成，必要時得延長五日，但以一次為限。

第五十二條之一

學生評議會應以決議文書正本，送達於當事人。

前項決議文書如有誤寫、誤算或其他類此之顯然錯誤者，學生評議會得隨時或依聲請更正之，並以書面通知雙方當事人。

第九章 糾舉、糾正及彈劾案審理程序

第五十二條之二

糾正案、糾舉案或彈劾案之評議，由學生評議會秘書處於收到相關資料後二日內交由學生評議會主席訂定臨時會之開會日期。

學生評議會秘書處應於開會前五日通知學生評議委員，並於開會二日前將有關資料密送學生評議委員。

第五十三條

學生議會通過之糾正、糾舉案，應送學生評議會糾正、糾舉及彈劾案審理庭為法律審查後逕付投票表決。

糾正案、糾舉案由出席學生評議委員用無記名投票表決，以投票委員過半數同意成立決定之。

學生評議委員退席者，視同放棄權利。

第五十四條

學生評議會為法律審查之事項如下：

- 一、糾舉、糾正案之議決程序合法與否。
- 二、糾舉、糾正案之議決符合法定人數與否。

審查不合前項之規定者，應退回學生議會，未補正者，駁回糾正或糾舉案。

學生評議會收受移送案件後，應將提案單影本送達被付糾正機關或被付糾舉人，並命其於指定期內

提出申辯書。

召開會議時，得通知案件之關係人到場列席應詢或申辯。

第五十五條

提出糾舉、糾正案之法律審查，應檢附糾舉、糾正案之相關資料，以及議決之程序及人數資料。資料不合前項之規定者，應限學生議會於五日內補正。

學生議會於期限屆至時未補正，學生評議會糾正、糾舉及彈劾案審理庭應駁回該案。

第五十六條

學生議會通過之彈劾案，應送學生評議會為法律審查及事實審查逕付投票表決。

彈劾案由出席學生評議委員用無記名投票表決，以投票委員過半數同意成立決定之。

學生評議委員退席者，視同放棄權利。

第五十七條

學生評議會議為法律審查之事項如下：

- 一、彈劾案之議決程序合法與否。
- 二、彈劾案之議決符合法定人數與否。

審查不合前項之規定者，應退回學生議會，未補正者，駁回彈劾案。

學生評議會收受移送案件後，應將提案單影本送達被付彈劾人，並命其於指定期內提出申辯書。

召開會議時，得通知案件之關係人到場列席應詢或申辯。

第五十八條

提出彈劾案之法律審查，應檢附彈劾案之相關資料，以及議決之程序及人數資料。

資料不合前項之規定者，應限學生議會於五日內補正。

學生議會於期限屆至時未補正，學生評議會應駁回彈劾案。

第五十九條

學生評議會為事實審查之事項如下：

- 一、被彈劾、罷免當事人是否情節重大。
- 二、學生評議會得依情節，做出以下裁決：
 - (一)彈劾當事人
 - (二)發回學生議會重新審議。

第六十條

學生評議會糾正、糾舉及彈劾案審理庭對於受移送之糾正案、糾舉案或彈劾案案件，認為情節重大，有先行停止職務之必要者，應通知學生會會長或學生議會議長停止被付糾正或彈劾人之職務，並發文知會課外活動組、學生會行政中心及學生議會。

糾舉、糾正及彈劾案審理庭程序準用行政訴訟程序。

第六十條之一

糾正、糾舉或彈劾案審議完畢時，學生評議會之議決應作成議決書，於二日內將議決書正本送達學生議會、學生會行政中心、被付糾正、糾舉或彈劾人，並函報校方並公告之。

第六十條之二

糾正、糾舉或彈劾案議決書應具備下列各項：

- 一、被付糾正、糾舉或彈劾人姓名職務。
- 二、糾正、糾舉或彈劾案由。
- 三、糾正、糾舉或彈劾之決定。
- 四、製定審查議決書年月日。
- 五、出席學生評議委員姓名。
- 六、學生評議會主席簽章。

第六十條之三

學生評議會對於糾正、糾舉或彈劾案之議決懲戒處分如下：

- 一、公開書面道歉。
- 二、限期調整。

- 三、撤換該單位負責人。
- 四、凍結並追回該單位為該學期相關預算。
- 五、損害之款項全額或部份賠償。
- 六、學生會長或學生議會議長負連帶責任。
- 七、按學校規定提請課外活動組簽報懲處或提交學生獎懲委員會議審議。
- 八、依法律途徑解決。
- 九、其他適當之處分。

第六十條之四

被糾正、糾舉或彈劾之人員、學生會長或學生議會議長接到決議書後，除關於校方學生獎懲或法律途徑部份外，應於一週內依決議書之規定予以處理。

前項人員得向評議會聲請再審，並由學生評議會主席召開會議審查。

經學生評議委員出席二分之一以上同意維持原處分，則相關人員應於收到第二次決議書二日內執行該項處分。

移送案件經決議後不成立糾正、糾舉或彈劾案者，學生議會、學生議員均得申請覆審。

第六十條之五

前條申請覆審期限，自收到評議之決議書之日起計算，期間為兩周。

覆審之規範依前條第二項、第三項規定。

第六十條之六

被糾正之機關或單位，其首長或主管於接到決議書一週內，應依決議書規定內容辦理。

被糾舉或彈劾之學生會幹部或會長於接到決議書一週內，除關於校方學生獎懲或法律途徑部份外，應依決議書規定內容辦理。

前兩項人員得向評議會聲請再審，並由學生評議會主席召開會議審查。經學生評議委員出席二分之一以上同意維持原處分，則相關人員應於收到第二次決議書二日內執行該項處分。

移送案件經決議後不成立糾正、糾舉或彈劾案者，學生議員得聲請覆審。

第六十條之七

評議委員對於行政中心或獨立機關之機關、單位、組織或個人認為有違法或失職之行為者，應經委員二人以上之提議向評議會提出糾正、糾舉或彈劾案，其程序準用本章規定。

第十章 其他重大爭議之評議及仲裁

第六十一條

本法所未規定之其他重大爭議，經學生評議會全體學生評議委員二分之一以上出席，出席者二分之一以上議決同意，始受理之。

前項議決，當事人或當事機關不得異議。

本法所未規定之其他重大爭議，經學生評議會決受理者，應依照本法相關規定準用審理之。

第十一章 調閱、搜索及扣押

第六十二條

學生評議委員對審理之案件，有調閱、搜索或扣押學生會自治機關或組織相關資料之權利，各級單位不得拒絕。

第六十三條

學生評議會實行調閱、搜索或扣押之權利須經全體委員四分之三出席，出席者三分之二同意。

學生評議會實行調閱、搜索或扣押，應嚴格遵守比例原則，擇其適當方法，務期於損害最小、影響最少之情形下，審慎執行之。

第六十四條

學生評議會實行調閱、搜索或扣押時，須出具調閱書或搜索票。

第六十五條

調閱書及搜索票由學生評議會各庭核發，應記載下列事項：

- 一、案由。
- 二、應搜索之機關名稱、機關代表人姓名、系所、應扣押之物。
- 三、應加搜索之處所、物件或電磁紀錄。
- 四、有效期間。
- 五、學生評議會之關防。

核發調閱書或搜索票之程序，不公開之。

第六十六條

搜索，經受搜索人出於自願性同意並簽具同意書者，得不使用搜索票。

第六十七條

可為證據或得沒收之物，得扣押之。

對於應扣押物之所有人、持有人或保管人，得命其提出或交付。

第六十八條

扣押，除由學生評議委員親自實施外，得命學生評議會書記處書記長或書記執行。

命學生評議會書記長或書記執行扣押者，應於交與之調閱書或搜索票內，記載其事由。

第六十九條

執行搜索或扣押時，發現本案應扣押之物為搜索票所未記載者，亦得扣押之。

第七十條

扣押，應製作收據，詳記扣押物之名目，付與所有人、持有人或保管人。

扣押物，應加封緘或其他標識，由扣押之機關蓋印。

第七十一條

扣押物，因防其喪失或毀損，應為適當之處置。

不便搬運或保管之扣押物，得命人看守，或命所有人或其他適當之人保管。

易生危險之扣押物，得毀棄之。

第七十二條

扣押物若無留存之必要者，不待案件終結，應以學生評議會各庭裁定命令發還之。

第七十三條

因搜索及扣押得開啟鎖扃、封緘或為其他必要之處分。

執行扣押或搜索時，得封鎖現場，禁止在場人員離去，或禁止第三人以外之人進入該處所。

對於違反前項禁止命令者，得命其離開或交由適當之人看守至執行終了。

第七十四條

執行搜索及扣押，除依本法得不用調閱書或搜索票之情形外，應以調閱書或搜索票示在場之人。

第七十五條

進行調閱、搜索或扣押時，應命該學生會自治機關或組織人員或可為其代表之人在場；如無此等人在場時，得命其他自治團體人員在場。

第七十六條

實施調閱、搜索或扣押時，發現另案應扣押之物，亦得扣押。

第七十七條

實行調閱、搜索或扣押後，當事人得向學生評議會原審理庭聲請抗告，原審理庭認為抗告為有理由者，應撤銷調閱、搜索或扣押裁定。

前項撤銷裁定確定後，學生評議會應返還扣押之物。

第十二章 附則

第七十八條

學生評議會審理案件之決議對學生會各機關或組織具有約束力。

學生評議會應將判決書公佈之。

學生評議委員得撰寫協同意見書或不同意見書。

第七十九條

學生評議委員就該審理案件，得就有重要關係之案件一併審查，不受聲請範圍之拘束。

第 八 十 條

評議委員於知悉學生會機關、單位、組織或個人有違法情事時，應主動向評議會提出調查申請，由全體委員三分之二出席，經出席委員多數決同意，得行使主動調查權。

學生會機關、單位、組織或個人於知悉有違法情事者，得向評議會提出調查聲請書，評議會應即召開會議依前項所定程序行使主動調查權，並將相關結果以書面方式通知聲請人。

第 八 十 一 條

學生評議委員關於事件之討論、評議，均應嚴守秘密。

第 八 十 二 條

本法施行辦法，由學生評議會內務會議定之。

第 八 十 三 條

本法自公布日施行。

東海大學畢業班學生聯合會組織法

中華民國一百零六年三月二十九日
一〇六級畢業班學生聯合會第八次畢業生委員代表大會通過

中華民國一百零六年四月二十五日
第二十八屆學生議會第二學期第二次常會備查通過

中華民國一百一十年十一月四日
第三十三屆學生議會第一學期第一次常會備查通過

宗旨

東海大學畢業班學生聯合會，以維護應屆畢業生權益及福利為旨，協助應屆畢業生辦理各項在學及畢業準備相關專管業務，並受全體會員之付託，參與學校各項會議並協調及反映應屆畢業生意見。

第一章 總則

第一條

本法依東海大學學生會組織章程第五十四條之一制定。

第二條

本會正式全名為「東海大學畢業班學生聯合會」，英文翻譯名為 Graduate Student Association of Tunghai University（以下簡稱本會）。

第三條

本校大學部、進修部、研究所及在職專班之應屆畢業生皆為本會會員。

第四條

本會行使東海大學學生會組織章程所賦予之職權。
畢業班學生聯合會議事規則，由行政部門以命令定之。

第五條

本會設下列機關：

- 一、行政部門
- 二、畢業生委員代表大會

第二章 會員之權利與義務

第六條

各應屆畢業班（組）得選舉畢業生委員代表一名，代表會員行使立法及監察權。

第七條

會員有選舉、罷免畢業生委員代表之權利。

第八條

會員有被選舉為畢業生委員代表之權利。

第九條

會員有被選任為本會幹部之權利。

第十條

會員有參加本會各項活動之權利。

第十一條

會員有遵守本會法規及本會相關決議之義務。
會員得依個人意願繳納會費。

第三章 畢業生委員代表

第十二條

畢業生委員代表（以下簡稱畢委）選舉，應於每學年下學期期初由各應屆畢業班自行辦理。
畢委選舉產生後，應於兩個月內召開當屆畢業班學生聯合會之成立大會，並完成畢委就職及選舉主席、副主席事宜。

前項成立大會，由上屆主席、副主席或秘書長主持。

補選之畢委應於當選後十日內，由行政部門逕行辦理就職。

第十三條

畢委之任期為一年，不得連任。

第十四條

畢委之辭職，應親自向本會行政部門提出，於辭職書送達之日立即生效，並以書面通知畢委、辭職畢委之系所單位及本會輔導單位。

第十五條

畢委出缺時，應由本會行政部門通知該應屆畢業班之系所單位，並由系所單位通知該應屆畢業班辦理補選，未補選者視同放棄所代表之立法及監察權。遺留任期不足三個月者，不再補選。前項補選之畢委，以補足缺額及所遺留任期為限。

第四章 主席、副主席

第十六條

本會設主席一人、副主席二人，由全體畢委代表以普通、平等、直接及無記名方式互選產生，其選舉罷免辦法，以命令另定之。

第十七條

主席對外代表本會。對內領導行政部門，綜理本會一切事務，並定期召開會議及出席學校及學生相關之會議。

主席因事故不能視事，由副主席代理其職務。

第十八條

主席、副主席任期為一年，不得連任。

第十九條

主席、副主席之辭職，應親自以書面向本會提出，本會公告後立即生效，但仍具畢委身分。前項公告期限於收到辭職書三日內為之，超過期限未公告者，視同已公告。

第二十條

主席缺位時，由副主席繼任至主席任期屆滿為止。

副主席缺位時，由主席提名候選人，經畢業生委員代表大會補選，繼任至原任期屆滿為止。

主席、副主席均缺位時，由行政部門秘書長代行職權，並由畢業生委員代表大會辦理補選主席、副主席事宜，其任期以補足原任期主席未滿之任期為止。

第二十一條

新任主席無法如期產生時，應於新學年開學後一個月內進行補選，期間前任主席、副主席得代理其職務，並負有主動協助補選之義務。

前項代理期不得逾一個月，以延長一次為限。

第五章 畢業班學生聯合會行政部門

第二十二條

畢業班學生聯合會行政部門（以下簡稱行政部門）為本會最高行政機關，其最高首長為本會主席。

第二十三條

主席綜理行政部門一切事務，並指揮監督所屬機關及人員。

主席因事故不能視事，由副主席代理其職務。

第二十四條

行政部門各部設部長、副部長各一名及專員數名。

部長由主席報告畢業生委員代表大會後，提請任命之；副部長由部長提請主席任命之。

行政部門各部主管為辦理專管業務，得經主席同意，於行政部門內設第二級處單位組織。

行政部門各部下設之各處設處長一名，由部長任命之。

第二十五條

行政部門各部主管之人事任命於報告畢業生委員代表大會前，主席得指定任期三個月之各部主管暫行職務代理人，於任期內，其職權等同該部之主管。

第二十六條

行政部門有向畢業生委員代表大會提出施政方針及工作報告之責，主席應率同各部主管列席，並受畢業生委員代表大會質詢及監督。

第二十七條

行政部門設行政部門會議，由主席、副主席召集行政部門各部主管為之。

主席應任會議主席協調各部業務，並議決各議案。

主席得邀請相關人員列席。

第二十八條

本會行政部門設下列各部：

- 一、秘書處：各項會議準備及紀錄，並負責本會內部文件之管理。
- 二、總務部：款項出納、財產購置、預算經費使用及核銷，及本會辦公室管理事項。
- 三、編輯部：畢業紀念冊之編撰與校稿，並負責與承製廠商及各畢業班編輯委員之聯繫。
- 四、活動部：畢業活動之企劃及執行。
- 五、公關部：公共關係之維繫、本校校友之聯繫及活動贊助事項。
- 六、資訊部：本會網站管理、發布本會消息及新聞稿，及內部資料之整理及資訊整合。

第二十九條

行政部門第一級部單位組織之變更，得由主席提請畢業生委員代表大會議決設立、調整或裁撤之。

第三十條

秘書處設秘書長、副秘書長各一人，由主席直接任命之。

第三十一條

本會得設顧問，由主席直接任命之。

前項顧問，以在校生或曾任本會主席、副主席及行政部門主管為限，以提供議事、法規及行政之諮詢。

第六章 畢業生委員代表大會

第三十二條

畢業生委員代表大會（以下簡稱畢委大會）為本會最高立法及監察機關，由會員選舉之畢委組織之，代表全體會員行使立法及監察權。

第三十三條

畢委大會有下列各項職權：

- 一、審查行政部門所提之預算案及決算案。
- 二、議決本校畢業相關事務及行政部門所提之議案。
- 三、審查及議決畢業紀念冊及畢業照承製廠商。
- 四、質詢及監督行政部門之工作。
- 五、對行政部門或學校提建議案。
- 六、修訂畢業班學生聯合會組織法及其他法規。
- 七、對行政部門提出糾正案；對行政部門各級幹部提出糾舉、彈劾案。
- 八、對主席、副主席得提出彈劾、罷免案。

第三十四條

畢委大會於每學期應召開至少二次，並視情況得加開之。

畢委大會由本會秘書處於開會前七日發出開會通知。

第三十五條

本會遇有下列情事之一時，得召開畢業生委員代表臨時會議（以下簡稱臨時會議）。

- 一、主席咨請。
- 二、畢委五分之一以上之連署。

臨時會議由本會秘書處於開會前三日發出開會通知。

第三十六條

畢委應出席畢委大會及臨時會議。

前項會議畢委無法出席時，得以書面委託該應屆畢業班同學代理出席。

第三十七條

畢委大會及臨時會議，須有畢委應到人數二分之一出席，始得開會。

前項畢委應到人數之計算，以實際畢委總額為基準，再扣除依法請假者計之。

第三十八條

畢委大會及臨時會議，以本會主席為法定主席。

主席因事故不能出席，由副主席暫代其職務；主席、副主席均因事故不能出席，由出席畢委互推一人為主席。

第三十九條

行政部門各機關提出之議案，應於開會前七日送達畢委大會。

畢委提出之議案，應有五人以上之連署，再經由行政部門排定議程後提交畢委大會討論。

前項提案在未經決議前，原提案人得提出修正或撤回之。

第七章 委員會

第四十條

畢委大會下設各常設委員會：

- 一、財政委員會。
- 二、招標評選委員會。

畢委大會於必要時，得增設其他委員會或特種委員會。

第四十一條

畢委大會各委員會設召集委員一名，由委員會成立時推派產生，並由召集委員擔任主席。

第四十二條

畢委大會各委員會之組織，以法律另定之。

第八章 經費

第四十三條

本會經費來源如下：

- 一、全體會員繳納之會費。
- 二、本會舉辦活動之收費。
- 三、廠商贊助之收入。
- 四、學校補助之經費。
- 五、自由捐贈。
- 六、存款孳息。
- 七、其他收入。

第四十四條

本會得依實際需求向全體會員收取會費，其數額由主席訂定，並提請學校於註冊時代收之。

本會會費退費辦法，以命令另定之。

第四十五條

本會預算，每一學期辦理一次。

第一學期總預算案，其編列期間自該學年度暑假開始第一日起，至寒假開始前一日止；第二學期總預算案，其編列期間自寒假開始第一日起，至暑假開始前一日止。

第四十六條

主席應擬定施政方針，並由本會行政部門各處編擬概算，送請該處主管核定後，轉送行政部門總務處彙核整理，編成畢業班學生聯合會總預算案。

前項總預算案，應送請主席核定後，再轉送畢委大會審議。

第四十七條

第一學期總預算案，應於十月三十一日前提交畢委大會審議。

第二學期總預算案，應於三月三十一日前提交畢委大會審議。

第四十八條

畢委大會審議畢業班學生聯合會總預算案時，主席、副主席及行政部門各處主管應列席備詢。

第四十九條

畢業班學生聯合會總預算案，應經三讀程序，並於一讀後提交財政委員會審查，於二讀時提出審查結果。

前項總預算案，如有出席畢委提議，十人以上連署或附議，經表決通過，得於二讀後繼續進行三讀。

第五十條

本會總預算案經畢委大會審議通過後，由主席送請學生議會及本會輔導單位備查後公告之。

第五十一條

本會預算應設第一預備金，其數額不得多於總預算之百分之五。

行政部門各處支付該款項預算不足之部分，得經主席核准動支第一預備金，並轉請財政委員會備案之。

行政部門各處有下列情形者，得經主席核准動支第一預備金，並送請財政委員會審議。

- 一、遇重大事故或不可抗力因素。
- 二、經主席核定之本會重大或特殊活動，經畢委大會同意者。
- 三、畢委大會審議刪除或刪減之預算項目及金額，不得動用預備金，但經畢委大會同意者，不在此限。

第五十二條

該學期預算經過一讀後，有需要經費預支情形者，得提出預支申請，其數額不得逾該科目預算八成，但有特殊情形者經畢委大會同意者不在此限。

第五十三條

本會歷屆結餘款支出之用途：

- 一、本會之教育訓練活動。
- 二、本校各單位及學生自治組織之贊助。
- 三、經主席核定之本會重大或特殊活動。

歷屆結餘款之運用，須依規定擬定工作企劃並編列預算，經畢委大會審理過後方可運用，其總額每學年不得超過本會歷屆結餘款之百分之十。

若遇學年會費收入低於新臺幣三十萬元時，始得動用。

歷屆結餘款之編擬、審議及執行，均準用本法之規定。

第五十四條

本會決算，每一學期辦理一次。

第一學期總決算案，其編列期間自該學年度暑假開始第一日起，至寒假開始前一日止；第二學期總決算案，其編列期間自寒假開始第一日起，至暑假開始前一日止。

第五十五條

第一學期之決算，應由該屆行政部門總務處負責編造；第二學期之決算，應由該屆行政部門總務處協助次屆行政部門總務處編造。

行政部門總務處將所有決算彙整後，編成總決算案，送請主席核定後，再轉送畢委大會審議。

前項總決算案經畢委大會審議通過後，由主席送請學生議會及本會輔導單位備查後公告之。

第五十六條

畢委大會若發現有未依本法執行預算之情事，得邀請相關人員說明，若情節重大或有不法之情事者，得依法提出糾正、彈劾案，必要時交由學校處理或循法律途徑解決。

第五十七條

本法規定未盡之事項，準用東海大學學生會預算法及東海大學學生會決算法之相關規定。

本法規定之事項，有必要另定施行辦法或表格者，視情形由財政委員會或行政部門總務處訂定之。

第九章 附則

第五十八條

本法之修訂程序如下：

- 一、由全體畢委五分之一提議，經畢委應到人數二分之一出席，出席畢委三分之二之決議，始得修訂之。
- 二、由主席提請畢委大會，經畢委應到人數二分之一出席，出席畢委三分之二之決議，始得修訂之。
- 三、前二款畢委應到人數之計算，以實際畢委總額為基準，再扣除依法請假者計之。

第五十九條

本法自公布日施行。

東海大學畢業班學生聯合會財政委員會組織法

中華民國一百零六年三月二十九日
一〇六級畢業班學生聯合會第八次畢業生委員代表大會通過
中華民國一百零六年四月二十五日
第二十八屆學生議會第二學期第二次常會備查通過

第 一 條

本法依東海大學畢業班學生聯合會組織法第四十條制定之。

第 二 條

財政委員會（以下簡稱本委員會）由畢業生委員代表於成立大會後，各推委員組織之。

第 三 條

本委員會置召集委員一人，由委員互推之。

本委員會置委員七至九人。

本委員會之委員，不得兼任畢業班學生聯合會行政部門之各項職務。

第 四 條

本委員會執掌如下：

- 一、審查畢業班學生聯合會之預算案及決算案。
- 二、負責畢業班學生聯合會行政部門稽核任務。

第 五 條

本委員會會議每學期至少召開一次，開會通知應於開會前三日通知。

本委員會召集委員得視需要召開會議。

第 六 條

本委員會會議，以召集委員為主席；召集委員因事故不能出席時，由委員互推一人暫代主席。

本委員會會議，由委員互推一人為紀錄。

第 七 條

本委員會會議，須有委員應到人數二分之一出席，始得開會。

前項委員應到人數之計算，以實際委員總額為基準，再扣除依法請假者計之。

第 八 條

本委員會於必要時得召開聽證會或座談會。

本委員會得邀請相關人員列席或調閱檔案資料。

本委員會按學期審查畢業班學生聯合會各項預算，並於畢業生委員代表大會中報告。

第 九 條

本法自公布日施行。

東海大學畢業班學生聯合會招標評選委員會組織法

中華民國一百零六年三月二十九日

一〇六級畢業班學生聯合會第八次畢業生委員代表大會通過

中華民國一百零六年四月二十五日

第二十八屆學生議會第二學期第二次常會備查通過

第一條

本法依東海大學畢業班學生聯合會組織法第四十條制定之。

第二條

招標評選委員會（以下簡稱本委員會）由畢業生委員代表於成立大會後，各推委員組織之。

第三條

本委員會置召集委員一人，畢業班學生聯合會主席為當然召集委員。

本委員會置委員九至十一人，畢業班學生聯合會副主席為當然委員。

本委員會得邀請行政部門各處主管、專員或畢業班學生聯合會輔導單位擔任委員，但其數額不得逾委員總額二分之一。

第四條

本委員會執掌如下：

- 一、制定當屆畢業紀念冊及畢業攝影招標辦法並施行之。
- 二、審查投標廠商之投標資格。
- 三、召開投標廠商說明會，或至投標廠商所在地視察之。

第五條

本委員會會議於每學年第一學期至少召開兩次，開會通知應於開會前三日通知。

本委員會召集委員得視需要召開會議。

第六條

本委員會會議，以召集委員為主席；召集委員因事故不能出席時，由畢業班學生聯合會副主席暫代主席。

本委員會會議，由行政部門秘書處擔任紀錄。

第七條

本委員會會議，須有委員應到人數二分之一出席，始得開會。

前項委員應到人數之計算，以實際委員總額為基準，再扣除依法請假者計之。

第八條

本委員會於必要時得召開聽證會或座談會。

本委員會得邀請相關人員列席或調閱檔案資料。

本委員會按招標及評選之執行情形，於畢業生委員代表大會中報告。

第九條

畢業生委員代表大會若發現有未依本法執行職責之情事，或有意圖獲取不當利益之嫌，得邀請相關人員說明，若情節重大或有不法之情事者，得依法提出糾舉、彈劾案，必要時交由學校處理或循法律途徑解決。

第十條

本法自公布日施行。

東海大學學生會研究生學生聯合會組織法

中華民國一百零三年五月十六日
研究生代表大會通過
中華民國一百零四年五月二十日
研究生代表大會修正通過

第一章 總則

第一條

本組織法依東海大學學生會組織章程第五十四條之一制訂。

全名為東海大學研究生學生聯合會(以下簡稱本會)英文名稱為 Tunghai University Graduate Student Council (簡稱 THUGSC)。

第二條

本會宗旨為聯繫各研究所，策畫並推動全校性研究生活動，砥礪學術交流，推展課外聯誼，協調生活問題，敦睦同學感情、維護學生權益。

第三條

東海大學研究所全體學生為本會當然會員。

第二章 會員權利與義務

第四條

會員得享受本會提供之服務及參加相關活動。

第五條

各研究所得選舉研究生代表一名擔任委員，監督本會預算及擔任各系所聯絡負責人。

第六條

會員應當遵守本會組織法及本會決議案。

第三章 組織

第七條

本會設下列機關：

- 1、主席及委員會：本會由每一研究所推定代表委員組成之，互選主席一人，副主席一人。主席對外代表本會，對內綜理會務。副主席協助主席處理會務，主席不克行使職權時，將代理主席行使上述職權。
 - (一)主席誓詞如下：
余僅以至誠，向全體會員宣誓，余必遵守學生會組織章程、於研究生學生聯合會盡忠職守，增進全校研究生福祉，不負會員託付，儘誓。
 - (二)副主席誓詞與主席同。
- 2、委員會為本會之常設機關，負責下列事項：
 - (一)會本部之行政工作及活動計畫監督核定。
 - (二)會本部年度預算之核定。
 - (三)臨時性重大事項之決定。
 - (四)意見調查表及反映。
 - (五)選舉主席、副主席。
 - (六)所代表委員會議原則每學期召開兩次，若有臨時性重大事項，得由主席通知之。
- 3、秘書處為本會之行政機關，負責推動本會會務，由主席為委任秘書長一名，協助正副主席統領秘書處成員運作會務以及負責會議記錄、活動日程、文書檔案及徵詢答覆事項。秘書處組織各組設組長一名，得視情況所由秘書長提議，主席委任，增設副秘書長以及各組副組長。各組職務如下：
 - (一)會計組：設會計長一名，負責預算申請、編列、經費支付及核銷列帳之工作。

- (二) 總務組：設總務長一名，負責負責器材保管、會辦管理、及活動與會議後勤支援。
- (三) 公關組：設公關長一名，負責通訊錄建置以及所代表聯絡事宜。
- (四) 活動組：設活動長一名，負責本會各項活動之籌劃於執行事項。
- (五) 學藝處：設學藝長一名，負責學術性活動、刊物編輯、通訊錄等事項。
- (六) 美工組：設美工長一名，負責海報宣傳、票券印製及會場或活動之美工方面事項。
- (七) 顧問：除上述秘書處成員以外，主席得任命顧問一至兩名，以諮詢會務意見。顧問經歷以研聯會主席、副主席、秘書長以及其他秘書處正副組長為原則。

第四章 任期與改選

第八條

主席、幹部及各所代表委員均以一年為任期，主席、副主席連選得連任一次。

第九條

各系所選出各系所代表委員，須每學年第二學期期中考後改選完畢。

委員會於新任各所代表委員產生後一週內舉行改選，由新任各所代表委員中推選出新任主席。

若新任主席未能於上述期限內選出，則須在一個月內補選完畢。

幹部由新任主席選派，報請委員會、學生議會及課外活動組核備。

當選之代表委員因故離職，須由屬系所重新補選，並呈報本會核備。委員因故不能參加委員會議，可經指定代理，唯須備有書面憑證查驗，否則不予承認。

第五章 經費

第十條

本會經費來源如下：

- 一、學校補助。
- 二、研究生同學繳納，如由學校代收者，學生會核撥金額不得低於其百分之八十。
- 三、本會自籌。
- 四、歷屆結餘款。
- 五、其他收入。

第六章 預算申請與審核

第十一條

本會預算申請與審核方式如下：

- 一、會本部於開學後，提出學期活動計畫及預算。
- 二、各系所代表委員於開學後兩週內提出該系所之學期活動計畫，經主席初審後，提交委員會議複議通過，送交學生議會與課外活動組備查。
- 三、預算編列按上、下學期預算。
- 四、該年度系所活動補助原則，須經會本部開學後兩週內擬訂，由主席送至委員會核備。
- 五、歷屆結餘款使用辦法另定之。

第七章 修訂與實施

第十二條

本組織法修訂依下列程序為之：

- 一、由全體委員五分之一以上提議，二分之一以上出席，出席委員三分之二以上通過始得修訂之。
- 二、由主席提請委員會，經二分之一以上委員出席，出席三分之二以上決議通過，始得修訂之。

第十三條

本組織法自公布日施行。

東海大學學生會進修班學生聯合會組織法

中華民國一百零一年八月十六日
第二十四屆學生議會第一次臨時會修正通過

中華民國一百一十一年六月二十八日
第三十三屆學生議會第二學期第四次常會備查通過

第一章 總則

第一條

本法依東海大學學生會組織章程第五十四條之一制定。

全名為東海大學學生會進修班學生聯合會(以下簡稱本會)。

第二條

本會宗旨為聯繫進修部各班各學系，策劃推展課外聯誼活動、活絡學術交流、敦睦同學感情、協調生活問題及爭取同學權益、追求學校進步。

第三條

東海大學進修部全體學生為本會當然會員。

第四條

本會由會本部及委員會組成之。

第二章 會員之權利與義務

第五條

會員有集會、結社及表達意見之自由。

第六條

會員有被選舉為本會主席、副主席及委員之權利。

第七條

會員有被選任為本會幹部之權利。

第八條

會員有參加本會各項活動及社團之權利。

第九條

本會所稱會員應盡下列各項義務始得享有第五條至第八條規定之權利：

一、遵守本會組織法。

二、遵守本會決議。

三、繳納會費並於每學期註冊時完成繳納程序，若有退費事由，依會費辦法處理辦法申請。

第三章 主席與副主席

第十條

本會主席、副主席由全體進修部同學以普通、平等、直接、無記名選舉方式產生，選罷辦法另定之。

第十一條

主席對外代表本會，有出席學校行政會議及校務會議之權利。

第十二條

主席、副主席之任期為一年，連選得連任一次。

第十三條

主席不克行使職權時，由副主席代行其職權。

第十四條

主席如有失職或不稱職之情況時，得由委員半數人以上提案，全體會員六分之一以上連署向委員會提出不信任案，經三分之一以上會員投票通過後，重新改選，其任期以補足原主席未滿之任期為限。

第四章 會本部之組織及職權

第十條

會本部為本會之行政機關，負責推動本會會務，其下設組織及職權如下：

- 一、執行秘書處：置執行長一人，秘書若干人，負責主席交辦事項及協調、協助各組事務及公關處之順暢運作。
- 二、總務處：負責預算申請、編列、經費支付、核銷列帳工作及器材保管、會議之後勤支援。
- 三、文書處：負責會議記錄、活動日程、文書檔案及徵詢答覆事項。
- 四、新聞處：負責學術性活動、刊物編輯、通訊錄等事項。
- 五、活動處：負責對外聯誼服務、康樂活動之策劃及執行。
- 六、美工處：負責海報宣傳、票券印製、會場或活動之美工事項。
- 七、公關處：由各系人員專職組成，負責協調或籌劃推展有關各系學會間之事務及活動。但不得干涉其獨立事務。

第五章 委員會

第十六條

委員會為本會之常設立法監督機關，由各系級各班會員推選代表組成之，代表會員行使其職權。

第十七條

委員會之各項職權如下：

- 一、會本部之行政工作及活動計劃之監督及核定。
- 二、歷屆結餘款使用之核定及監督。
- 三、意見調查與反映。
- 四、修訂本會組織法及其他辦法。
- 五、臨時性重大事項之決定。

第十八條

委員之任期為一學年，連選得連任。

第十九條

委員會置委員長一人，由委員互選產生，為委員會議之主席。另設置副委員長、秘書長各一人。

第二十條

委員會議每月召開一次，若有臨時性重大事項，得由主席諮請或由全體委員三分之一以上請求召開之。

第二十一條

委員會組織規章另定之。

第二十一條之一

委員會之決議，應有過半數委員之出席，以出席委員過半數同意行之。

出席委員不足前項人數者，主席得就一議案重新召集會議，應有三分之一以上委員之出席，以出席委員過半數同意行之。

第五章 經費

第二十二條

本會經費來源如下：

- 一、進修部學生繳納之學生會費，如由學校代收者，學生會核撥金額不得低於其百分之八十。
- 二、學校補助之經費。
- 三、其他收入。
- 四、歷屆結餘款。

第二十二條之一

為因應小額或緊急性之支出，設置零用金叁仟元，並交由總務處處長保管。

第二十三條

主席於開學後，提出學期活動計劃及經費預算，經委員會審核通過後，送交學生議會備查。

第二十三條之一

提撥歷屆結餘款應經委員會審核通過後，送交學生議會備查。

第二十四條

各系學會於開學前半個月內提出學期活動計劃與經費預算，經委員會審議通過，送交學生議會備查。

第二十五條

本會預算準用東海大學學生會預算法。

第二十六條

本會決算準用東海大學學生會決算法。

第六章 修訂方式與實施

第二十七條

本法之修訂應依下列程序為之：

- 一、由全體委員五分之一以上提議，三分之二以上出席，出席委員四分之三以上通過始得修訂之。
- 二、由主席提請委員會，經三分之二以上委員出席，出席委員四分之三以上決議通過，始得修訂之。

第二十八條

本法自公布日施行。

東海大學進修班學生聯合會會費處理辦法

中華民國一百零一年八月十六日
第二十四屆學生議會第一次臨時會修正通過

中華民國一百零四年十二月二十九日

第二十七屆學生議會第三次常會修正通過

中華民國一百一十一年六月二十八日

第三十三屆學生議會第二學期第四次常會備查通過

第一條

本辦法依進修部學生聯合會組織章程第九條規定制定。

第二條

進修部學生有繳納會費之義務。

進修部學生所繳之學生會費，收取應出於會員自願，不得強迫催繳。

進修部繳學生會費之學生，進聯會得保留其享有進聯會服務與參與進聯會舉辦活動之權利。

第三條

進修部學生所繳之學生會費，收取對象為所有具東海大學學籍之所有進修部學生。

第四條

進修部學生所繳之學生會費，由進聯會總務處統一管理。

第五條

進修部學生所繳之學生會費，收取金額之具體數目，由主席召開幹部會議討論訂定之。

第六條

進修部學生所繳之學生會費，所定之金額須具體、公開、明確，並由進聯會明確公佈會費收取之金額與時間。

第七條

進修部學生所繳之學生會費，漲幅如超過百分之十，須由主席提出明確、具體之調漲理由，並提報委員會討論，過半數表決通過後始得為之。

第八條

進修部學生所繳之學生會費，由註冊時學校代為收取，採每年一次收取方式。

第九條

如會員繳費上有困難，進聯會得酌予延繳。

第十條

已繳會費之會員因離校、轉學、休學或其他事由，無法於本校完成一年學業者，得向進聯會申請退費。

第十一條

退費由總務處接受申請並給予退費。

第十二條

本辦法自公布日施行。

東海大學研究生學生聯合會歷屆結餘款使用辦法

中華民國一百零三年五月十六日
所代表委員會議 通過

第 一 條

研究生學生聯合會(以下簡稱本會)為有效運用歷屆結餘款之款項，以利東海特色發展與提升東海研研究生活動品質，特此訂定此辦法(以下簡稱本辦法)。

第 二 條

歷屆結餘款之運用，須按規定擬定工作企劃並編列預算，依本會代表委員會議審議通過，至課外活動組核備，並交由學生議會存查後，方可運用。

第 三 條

歷屆結餘款收入之來源：

- 一、歷屆累積之研究生學生聯合會經費結餘款項。
- 二、本金之孳息。

第 四 條

歷屆結餘款支出之用途：

- 一、各會之教育訓練活動。
- 二、本會舉辦之各項大型活動。
- 三、其他重大事務。

第 五 條

歷屆結餘款動用依下列程序為之：

經本會主席召開所代表委員會議，由全體所代表委員二分之一以上出席，出席委員三分之二以上決議；決議通過後，送課外活動組核備，並交由學生議會存查。

第 六 條

歷屆結餘款申請動用每學年度上限為十五萬元整，若歷屆結餘款總額低於五十萬元整，則不可動用。

第 七 條

當歷屆結餘款總額低於五十萬元整，且該年度研究生繳納學生會費總額之百分之八十低於十萬元整時，且確有運作上之困難時，不受第六條限制，但當年度使用不得超過五萬元整。

第 八 條

歷屆結餘款不得使用於行政費用及非主辦性質之活動費用。

第 九 條

歷屆結餘款之編擬、審議及執行，均依本法及學生會預算、決算法之規定。

第 十 條

每學期歷屆結餘款收支及使用狀況須於期末所代表委員會議中專案報告。

第 十 一 條

本辦法經所代表委員會議通過，報請課外活動組核備後公布施行。

學生評議會第一號解釋文

解釋字號：釋字第一號

解釋公布日期：中華民國一百零五年六月四日

解釋爭點：學生議會對於獨立機關是否擁有行使監督之權力？

解釋文：

依據學生會組織章程第六條第二款之規定，學生會下設三個獨立機關：研究生學生聯合會（以下簡稱：研聯會）、進修班學生聯合會（以下簡稱：進聯會）、畢業班學生聯合會（以下簡稱：畢聯會）。

此三會乃因其會員性質為特定學生所參與之組織，故在組織章程中列為獨立機關，與學生議會、學生會行政中心、學生評議會同屬一級機關。其三會之性質特殊，各均有其會員代表所組織成之立法機關監督各會之業務執行，惟其仍屬廣義行政機關，因此本會認為學生議會針對獨立機關之預算案僅享有「形式」上之監督權力，不具有「實質」上監督之權力；然針對獨立機關之糾正、糾舉、彈劾相關監察權，學生議會擁有此項權力。

理由：

就學生會組織章程以及此三會各自之組織法來看其預算審核與監督機制，學生會組織章程第六章之一獨立機關之規定授權組織法與職權行使範圍，其中包含預決算之審議。

研聯會組織法第七條第二項之第一款與第二款規定其立法機關具有監督、核定行政工作及活動計畫與核定年度預算之職權。進聯會組織法第十七條與第二十三條明確給予其立法機關具有監督、核定行政工作及活動計畫與審核年度預算之職權。畢聯會組織法對於其預算審核與監督、核定行政與活動計畫之職權並無明確之說明。

本案第一爭議點為議會認為畢聯會所提交之預算備查案細項說明的不完整，質疑畢委大會對於其預算的審查過程有所疏漏，畢委大會有失職之嫌疑。且畢聯會組織法針對其預算審核與監督、核定行政工作與活動計畫權限沒有任何規定，因此學生議會提請學生評議會解釋此案，當獨立機關之組織法對於其預算審核與監督、核定行政工作與活動計畫之職權沒有明確說明時，學生議會是否有針對獨立機關行使監督職責？

根據學生會組織法對於獨立機關之規定明確指出獨立機關擁有對於其預算審議、監督與審核行政工作與活動計畫之權力，且從研聯會與進聯會其組織對於上述事項之權力之規定明確之情況下，認為學生議會對於獨立機關之預算審議、行政工作之核定與活動計畫的監督並無「實質」的監督權力。針對畢聯會組織法針對上述事項之權力規定不明確之情形，本會要求畢聯會於下屆修改其組織法，針對預算之審核機制、監督與核定活動計畫與行政工作之權限加以說明。

而本案之第二爭議點，學生議會針對獨立機關是否擁有糾正、糾舉與彈劾之權力。根據學生會組織章程學生會得下設獨立機關，但其在組織上仍屬於廣義之行政機關。而今設之獨立機關，由於行政任務及業務上之特殊性其預算應由具有代表性之委員進行審議，然雖學生會組織章程將獨立機關之預算交由各自之立法機關進行審議，依此並不代表學生議會放棄其對於獨立機關有彈劾、糾正、糾舉之權。

按學生會組織章程第二十二條規定，學生議會為學生會最高立法、監督機關，故學生議會對於學生會各行政機關擁有糾正、糾舉、彈劾之權力，乃屬當然之理。綜上所述，學生議會對於獨立機關擁有糾正、糾舉、彈劾之權。

決議：

1. 要求畢聯會於下屆修改其組織法，針對預算之審核機制、監督與核定活動計畫與行政工作之權限提出更明確之規範。
2. 要求三會於下屆將其各會之組織法修改明確。
3. 此決議給予三會半年的時間改善，若期限內未改善，則由學生議會法制委員會代擬草案，交付各自委員進行討論。

第二十七屆東海大學學生評議會

主席	黃靖義
委員	陳冠壬
委員	柯君翰
委員	吳宗翰
委員	孫尉傑
委員	梁育樑
委員	柯沂紋

中 華 民 國 一 百 零 五 年 六 月 一 日

學生評議會第二號解釋文

解釋字號：釋字第二號

評議公布日期：中華民國一百零七年一月二十一號

解釋爭議點：學生議會逕依「東海大學學生會組織章程」與「東海大學學生議會職權行使法」罷免學生會正副會長，程序是否具備合法性及有效性？

解釋文：

根據東海大學學生會組織章程宗旨，東海大學生會（以下簡稱本會）受全體會員之付託，依學生自治精神，以追求學校進步，促進校園民主，維繫校園和諧，爭取會員福祉為目的。故東海大學學生會組織章程第 43 條第 1 項規定「學生議會得對正副會長提出罷免及彈劾案。」亦應符合學生自治與校園民主精神，於罷免案通過後，仍應交由全體會員依東海大學學生會選舉罷免法進行罷免案之投票。罷免案經罷免投票通過後，程序始具備合法性及有效性。

理由書：

一、按東海大學學生會組織章程第 43 條第 1 項規定「學生議會得對正副會長提出罷免及彈劾案」，係指學生議會有提出罷免案及彈劾案之權，非指學生議會有直接罷免學生會正副會長之權。

二、依據東海大學學生會組織章程之宗旨，『東海大學學生會受全體會員之付託，依學生自治精神，以追求校園進步，促進校園民主，維繫校園和諧，爭取會員福祉為目的。』東海大學學生會各學生自治組織之所有行為應符合民主精神，學生議會具有提出罷免案之權，然基於民主原則，罷免案通過與否仍須交由選舉選區之全體選民表決之。

三、今日的學生，明日的公民，而在民主國家的公民需要具有自治的能力，學生自治之精神乃希望學生能透過仍在校園的學生身分去學習自治，將學生團體視為公民，將學生會等自治機關視為在民主法治國家中的治理機構；無論採用何種體制或制度去運行學生自治，仍需以追求「民主素養、法治原則、自治精神」為中心。而在學習自治的過程中，須培養上述之三項要件，但在世界上仍有許多不同的制度沒有絕對的好壞與對錯，而我國所採用五權分立之制度，其實係就三權分立之精神延伸而已，即權力互相制衡，東海大學學生會採三權分立制度其精神即為權力相互制衡。

四、惟，在學生自治的實務運作上，本就無與國家運作完全相同之可能，其所用之團體性質、規模不同，故於制度法規之訂定上仍須符合適用於校園之規定，使其能順利運作；其所存在之目的及價值即為提升學生之民主法治素養，對於章程、法規之修訂以及實務上運作仍應極力符合公民社會之民主法治精神，以達學生自治中教育的精神。

五、查本案之重大爭議，係因學生議會逕行罷免學生會正副會長，並公告其職務之解除，此舉明顯與民主法治精神有違。按中華民國憲法第 17 條（人民有選舉、罷免、創制及複決之權）規定，得知選舉權與罷免權乃民主國家所賦予人民之基本權利之一。選舉權乃「選善者而舉之」之謂，意即人民透過投票的方式，選出心中所屬之人來擔任官吏或議員的權利。罷免權是對於不適任的官吏或議員，在其任期屆滿前，人民可經由投票，提前終止其任期而予去職之權利。罷免的需求在於約束當選者，使其施政、作為均能符合民意，並使其明白，人民賦予他們權力，也可以藉罷免來收回權力，以確保在職期間的作為能夠符合人民的期待。

六、選舉與罷免乃相對之權利，然既為相對之權利，行使罷免權利之人亦應為行使選舉權利之人，故在實務上運作應將罷免分為兩階段：第一階段為罷免之提案，可由原選區之選民聯署提案或由代議士聯署提案，因代議士作為民意代表具代表性基礎，故可作為提案及審查；第二階段為罷免之通過，即將選舉時所賦予被選舉人之權利收回。然在民主法治精神之下，此種行為應為原賦予權利之人所行使，代議士雖具有代表性，但仍不為行使罷免權利之主體。

七、考量現行東海大學學生自治運作之情況，歷年學生會長選舉投票率低、學生議會之議員多為缺額眾多，此為學生自治仍須努力之目標，萬不可因實務運作已成習慣，斷然將此風做

為當然之理。在實體規範方面應為運行之順暢將法律修正以適用，例如，罷免相關規範應因歷屆選舉投票比率而作為合理之門檻，以符合比例原則及具有實質正當性；然實體規範可因地、時制宜，但仍應符合基本精神與原則，不可因為運行之方便而做出逾越基本價值之規範。

八、綜上所述，學生議會雖得以經正當程序提出罷免案，且經由表決通過學生會正副會長罷免案，然罷免案成立後仍須經由東海大學學生會選舉罷免法規定之法定程序，交付全體會員（亦即東海大學全體學生）就罷免案進行投票表決，罷免案投票通過後，罷免始具效力。

東海大學學生評議會

主席 施宇宸

委員 戴予安

委員 曾煒翔

委員 王子撤

委員 黃貞皓

委員 陳冠君

委員 鄭宇哲

委員 蕭崇聖

委員 陳炫旻



主席 施宇宸

中 華 民 國 一 百 零 七 年 一 月 二 十 一 日

學生評議會第三號解釋文

解釋字號：釋字第三號

評議公布日期：中華民國一百零九年六月四日

聲請人：蔡萇臻、黃品親、廖怡茹、陳沛錡、李昀軒

相對人：嚴振源

主文：

原東海大學進修部學生聯合會主席嚴振源自 108 年 12 月 5 日起辭任。

東海大學進修部學生聯合會主席一職應由副主席蔡萇臻接任，為東海大學進修部學生聯合會全權處理各項事宜。

事實及理由：

一、程序部分

- (1) 聲請人於中華民國 109 年(下同)5 月提起本件評議聲請，其依據乃認相對人之主席資格已不具備，而符合其他重大爭議之要件，提起確認之訴。
- (2) 按東海大學學生評議會法(下稱評議會法)第 61 條「本法所未規定，經學生評議會全體學生評議委員二分之一以上出席，出席者二分之一以上議決同意，始受理之。」定有明文，系爭聲請係針對進修部學生聯合會嚴振源主席之身分進行確認。依上開評議會法之規定，故本會對本案具有管轄權，合先敘明，並經 109 年 5 月 20 日本評議會決議受理本件聲請。

三、實體部分

- (1) 本案事實為東海大學進修部學生聯合會之嚴振源主席(下稱相對人)，自 108 年 12 月 3 日於社群軟體之幹部群組內，單方請辭後便無原因亦無請假缺席進聯會每週例會，多次聯繫未果致無法辦法交接手續，並阻撓幹部領取於活動期間之代墊費用。相對人且於 109 年 1 月 2 日表示不辭職，且回頭究責幹部辦理活動未經其同意而不能舉辦，並提出撤換原經合法任命幹部之要求。
- (2) 聲請人主張略為：由於相對人無故缺席會議且屢次聯繫未果，故聲請人副主席蔡萇臻依據進修班聯合會組織辦法第三章第十三條之規定，代為行使職權，且活動在即，相對人卻不肯交接，僅能由幹部先行代墊相關之費用，此部分早已經期初大會通過，故而執行該活動並無不法。又相對人提出撤換原幹部之請求，原幹部難以苟同，認為主席僅於上任期間出席一次會議，對於進修班學生權益無實質上之幫助，更造成內部會務延宕，怠忽職守，而聲請評議之。
- (3) 相對人抗辯略為：其對於 108 年第一學期之幹部代墊款及活動預算，並無拖延，而僅依學校單位辦公指示，執行預算之審核與蓋章。又對於聲請人所指相對人怠忽職守乙事，其主張係誤解之事，而乃不時指控。並認為其政見非單方僅可實踐，亦多次向校方爭取，故而已謹守職位云云。
- (4) 經評議會斟酌聲請人及相對人所提之各項資料，決議認定如下：
 1. 依東海大學學生會章程及進修部學生聯合會組織章程，東海大學進修部學生聯合會主席辭任自於會務會議提出後生效。

(1) 按東海大學學生會、學生議會、研究生聯誼委員會及進修部學生聯合會組織章程，僅明確規範學生議會議長、副議長辭任須以書面提出，並經公告生效，參酌前揭學生自治組織規範，既未禁止學生組織幹部辭任，基於個人自我意志之實現，倘若學生組織幹部因個人因素無意繼續擔任原職務而辭職，斷無禁止之理。惟學生自治組織幹部辭任，既無明文須經其他權責機關核准，應於幹部表示辭任後即生效力，且為釐清各學生自治組織幹部間權責，避免辭任幹部與現任幹部因職務交接徒生爭議，辭任意思既經表示應不得撤回，以維繫本校學生自治組織運行。

(2) 經查，相對人於 108 年 12 月 5 日於東海大學學生自治組織會務會議中，就其所職掌東海大學進修部學生聯合會會務事宜，提出欲辭任主席一職，經會務會議備查並載明於會議記錄，此有會務會議 108 年 12 月 5 日紀錄可參，是相對人自 108 年 12 月 5 日起提出辭任，自斯時起，東海大學進修部學生聯合會之一切事務職掌，已與相對人無涉，先予敘明。

2. 原東海大學進修部學生聯合會副主席蔡美臻，於東海大學進修部學生聯合會主席辭任起，代行東海大學進修部學生聯合會主席職權

(1) 按「主席不克行使職權時，由副主席代行其職權。」東海大學學生會進修部學生聯合會組織法第 13 條定有明文。按東海大學進修部學生聯合會主席既於表示辭任時起，已失其職務而無從行使職權，則依上開規定於東海大學進修部學生聯合會主席不克行使職權時，即應由副主席代行職權，始為合法。

(2) 經查相對人既於 108 年 12 月 5 日於會務會議提出辭任而不克行使職權，依法即由副主席蔡美臻代行其職權，接掌東海大學進修部學生聯合會一切會務。

(5) 本會建議未來透過修法以建全相關制度，穩定各會之運作鑒於進修班學生聯合會組織法對於主席辭職之規定及請假之代行事務安排，現行法規尚無明文，本評議會建議宜透過相關之規範，使其不致怠慢行政事務，且使職責相符團隊不易流於空轉，以維學生權益。

東海大學學生評議會



主席 陳 渝

主席 陳 渝
委員 陳律安
委員 陳曉芃
委員 李思蓉
委員 陳梓平
委員 陳孝皇
委員 許郁青
委員 陳鉅元
委員 許宏新

中 華 民 國 一 百 零 九 年 六 月 四 日

東海大學學生評議會法規解釋決議文

解釋字號：釋字第四號解釋

公布日期：中華民國 112 年 7 月 6 日

聲請人：柯成文、第三十四屆東海大學學生議會

主 文

- 一、《東海大學學生會組織章程》第四十九條第一項：「學生評議會設評議委員七人，由前任會長、議長及主席於卸任前三個月共同提名經學生議會同意後聘任之；卸任前三個月未為提名者，由現任會長、議長及主席提名之。」所稱「前三個月」應以「卸任當日」作為基準時點，往前推算三個月至卸任當日之區間，為本條規範主體行使提名權之期間。
- 二、《東海大學學生會組織章程》第四十九條第三項：「評議委員任期二年，經學生議會同意得連任一次。」任期制度乃絕對保障，任何人均不得剝奪，亦不得暫時性捨棄。

理 由

一、 主文一部分

法規所定之構成要件，須使一般受規範者得以理解，並具預見之可能性，始符法律明確性之要求。惟法律明確性要求，非謂法律文義應具體詳盡而無解釋之空間或必要。立法者制定法律時，自得衡酌相關生活事實之複雜性、規範建構上之需求以及運用於具體個案之妥當性等因素，選擇適當之法律概念與用語，如立法者所選擇之法律概念與用語之意義，自其文義、立法目的與法體系整體關聯性觀點非難以理解，且個案事實是否屬於法律所欲規範之對象，為一般受規範者所得預見，並可經由法院審查認定及判斷者，即無違反法律明確性原則（司法院釋字第 432 號、第 521 號、第 594 號、第 602 號、第 690 號、第 794 號、第 799 號、第 803 號、第 804 號及 112 年憲判字第 5 號解釋參照）。

探究《東海大學學生會組織章程》第四十九條第一項：「學生評議會設評議委員七人，由前任會長、議長及主席於卸任前三個月共同提名經學生議會同意後聘任之；卸任前三個月未為提名者，由現任會長、議長及主席提名之。」之表面文義，本條應以現任會長、議長及主席為主體，觀察前任會長、議長及主席是否有於卸任前三個月進行下一任期評議委員之提名，後段則於前段未滿足之際，有其適用，乃補充性規定。

又「卸任前三個月」乃以「卸任」作為基準時點，往前推算三個月之「期間」。例如：卸任時點為七月三十一日，則應以此為基點，往前推算三個月，為四月三十日，故期間為七月三十一日至四月三十日之間。又參酌民法第一百二十三條，此期間為連續計算，故不採每月為三十日之擬制規

定，按生活日常之期日扣減即可，併此敘明。 綜上，本條之文義尚非難以理解，且為一般受規範者所得預見，並可經由法院審查認定及判斷，尚無違反法律明確性原則。

二、 主文二部分

民主，乃人民為主，涉及面向之廣泛，包含人身自由、言論自由、集會自由、宗教自由、訴訟權、參政權等多項基本權利，係為體現主權在民之概念。在民主體制運作中，尚須上至機關、下至人民共同之參與，按國民主權原則，民意代表之權限，應直接源自國民之授權，是以代議民主之正當性，在於民意代表行使選民賦予之職權須遵守與選民約定，任期屆滿，除有不能改選之正當理由外應即改選，乃約定之首要者，否則將失其代表性（司法院釋字第 261 號解釋參照）。係因代議士肩負為國家及人民謀求最大公共利益之責，必須有其合法且正當之權力基礎，其經過正當法律程序合法召開會議所作成之決議，更屬非常重要之公共利益。所作成之決議，依權力分立原則，行政、立法、司法或其他機關均應予以尊重，學理上稱之為國會自律或國會自治；於行政機關則有形式存續力、實質存續力、構成要件效力，以上雖得撤銷，仍應滿足必要之先決條件，皆為相同法理之體現。 所謂任期保障係法律對特定職位為維護其獨立行使職權，而定有之身分上維護，其職務之性質與應隨執政者更迭或政策變更而進退之政務人員有所不同，此不僅在確保個人職位之安定，更重要之意義乃藉任期保障，確保其依法獨立行使職權之目的而具有公益價值。故為貫徹任期保障之功能，對於因任期保障所取得之法律上地位及所生之信賴利益，即須充分加以保護，避免其受損害，俾該等人員得無所瞻顧，獨立行使職權，始不違背法令特設任期保障之意旨，並與憲法上信賴保護原則相符（司法院釋字第 589 號解釋參照）。

信賴利益之保障，應衡酌如政策目的般之公益因素，及個人信賴利益之信賴基礎、信賴表現、以及可資保護之信賴，並綜合以觀，不僅藉此保障私人利益不受輕易變動，亦同時實現公共利益之目的。當為達成公共利益之目的而必須侵害私人利益時，尚須考慮比例原則之適用，並酌定合理之損失補償，此乃行政執行法上重要之基本原則。

然任期保障乃公共利益色彩強烈之強制性保障，受此保障之人雖仍保有高度個人自主權，而非不得終局拋棄，惟不得暫時性捨棄，方可穩定任期保障制度之目的，倘若係私人誤為或過失暫時性捨棄，而供公共利益程序進行審查，於行政或司法程序上應屬欠缺權利保護必要；於立法程序上乃主體不適格，受任期制度保障之本質並不改變，倘為企求特定目的而惡意暫時性捨棄，則應視為個人自主權利之行使，視為終局拋棄。

《東海大學學生會組織章程》第四十九條第二項：「評議委員任期二年，經學生議會同意得連任一次。」乃基於學生評議會係東海大學學生會中獨立且公正之司法機關，所為職權應不受政務體制之任期桎梏，藉以形成不受干擾之第三方，得以充分行使獨立職權之身分上維護，乃強制性保障制度，而不得暫時性捨棄。

倘若誤為或過失捨棄任期制度保障，而供立法機關進行審查，乃主體不適格，如前所述。惟本於立法機關行使人事任命同意權，不得以包裹式決議方式為之，應分開討論、各別決議，蓋各別之議案構成要件、基礎事實皆並非同一，若未使代議士各別針對各人事進行審查，將有違代議士針對人事進行充分表達並表示意見之平等權利。倘若決議之基礎議案經各自治機關以正當程序提出，除去欠缺適格之一部，他部仍屬有效，立法機關所為之合法決議亦為有效，自不待言。

東海大學學生評議會 法規釋義庭

主席 唐大鈞

委員 林維珊

委員 呂紹齊

委員 王宜文

委員 陳冠瑀

委員 林稚恬

委員 姚宛彤

委員 簡宇嫻

委員 洪小蕎（迴避）

主席唐大鈞



中華民國一百一十二年七月六日星期四

議事規則動議總覽表

項目 分類	規則	動 議 名 稱		應發 否言 取地 得位	可他人 否問發 斷言	需 否附 議	可及 否其 討範 論圍	可 否修 正	可 否重 提	可 決數	附 註		
		中 文	英 文										
1	0	0	主動議	Main Motions	—	—	—	—	—	—	無優先權		
	1	0	一般主動議	General main motions	—	—	—	—	—	—			
		1	實質主動議	Main motion for general business	○	✖	○	◎	○	✖	Ø	①	
		2	決議文形式之主動議	Resolution	○	✖	○	◎	○	✖	Ø		
		3	修正案形式之主動議		○	✖	○	◎	○	✖	Ø		
		4	付委案形式之主動議		○	✖	○	◎	○	✖	Ø		
	2	0	程序主動議	Incidental main motions	—	—	—	—	—	—			
		1	復議動議	Reconsider	✖	○	○	○	✖	✖	Ø	②	
		2	取消動議	Rescind, Repeal, or Annul	○	✖	○	○	○	✖	Ø	③	
		3	取消委託動議	Discharge a committee	○	✖	○	○	○	✖	♣	④	
		4	抽出動議	Take from the table	○	✖	○	✖	✖	○	Ø	⑤	
		5	預定議程動議	Make special order of business	○	✖	○	○	○	○	Ø	⑥	
		6	變更議程動議		○	✖	○	○	○	✖	♣		
2	0	0	附屬動議	Subsidiary Motions	—	—	—	—	—	—	親次優先／位階優先		
		1	1	擱置動議	Lay on the table	○	✖	○	✖	✖	○	Ø	
		2	0	停止討論	Previous question	—	—	—	—	—	—		
			1	停止討論動議	Close debate & vote immediately	○	✖	○	✖	✖	○	♣	
			2	限制討論動議	Limit debates	○	✖	○	✖	○	○	♣	
			3	放寬討論動議	Extend limits of debate	○	✖	○	✖	○	○	♣	
		3	0	延期討論動議	Postpone definitely	—	—	—	—	—	—		
			1	一般延期討論動議	Postpone to a certain time	○	✖	○	○	○	○	Ø	
			2	特別延期討論動議	Postpone to a special time	○	✖	○	○	○	○	♣	
		4	0	付委動議	Commit or Refer	—	—	—	—	—	—		
			1	付委動議（基本型）	Refer to committee	○	✖	○	○	○	○	Ø	
			2	全體委員會	Committee of the whole	○	✖	○	○	○	○	Ø	
			3	準全體委員會	Quasi committee of the whole	○	✖	○	○	○	○	Ø	
			4	非正式考慮	Consider informally	○	✖	○	○	○	○	Ø	
		5	0	修正動議	Amend	—	—	—	—	—	—		
			1	一級修正動議	Amend a pending motion	○	✖	○	○	○	✖	Ø	⑦
			2	二級修正動議	Amend an amendment	○	✖	○	○	✖	✖	Ø	⑦
			3	替代案	Substitute	○	✖	○	○	○	✖	Ø	
			4	潤飾	Modify a motion	○	✖	✖	✖	✖	✖	Ø	⑧
			5	接納		○	✖	✖	✖	✖	✖	Ø	⑧

項目分類	規則	動 議 名 稱		應發 言 取 地 得 位	可 他 人 發 斷 言	需 否 附 議	可 及 其 討 論 圍	可 否 修 正	可 否 重 提	可 決 數	附 註	
		中 文	英 文									
2	6	1	無期延期動議	Postpone indefinitely	○	✖	○	○	✖	✖	Ø	
3	0	0	程序動議	Incidental Motions	—	—	—	—	—	—	—	即時優先
	1	0	一般程序動議	General Incidental Motions	—	—	—	—	—	—	—	
		1	收回動議	Withdraw a motion	○	✖	✖	✖	✖	✖	Ø	⑧
		2	分開動議	Division of a Question	○	✖	○	✖	○	✖	Ø	
		3	分段考慮	Consideration by paragraph or seriatim	○	✖	○	✖	○	✖	Ø	
		4	暫停議則動議	Suspend the rules	○	✖	○	✖	✖	✖	♣	
		5	討論方式動議	Motion relating to discussion	○	✖	○	✖	✖	✖	Ø	
		6	表決方式動議	Motion relating to method of voting	○	✖	○	✖	○	✖	Ø	⑨
2	0	0	特別程序動議	Special Incidental Motions	—	—	—	—	—	—	—	
		1	反對考慮動議	Objection to the consideration of a question	✖	○	✖	✖	✖	✖	♣	
		2	先事聲明		○	✖	—	—	—	—	—	非動議
		3	開放填項動議	Filling blanks	○	✖	○	✖	✖	○	Ø	
		4	限制填項動議		○	✖	○	✖	○	○	♣	
		5	終止填項動議		○	✖	○	✖	✖	○	♣	
		6	請求宣讀文件動議	Read papers	○	✖	○	✖	✖	✖	Ø	
		7	請免宣讀文件動議		○	✖	○	✖	✖	✖	Ø	
		8	有關提名動議	Motions relating to Nominations	○	✖	○	○	✖	✖	Ø	
		9	解除職務動議	Request to be excused from a duty	○	✖	○	○	○	✖	Ø	
4	0	0	權利動議	Privileged Motions	—	—	—	—	—	—	—	特權優先
	1	0	特別權利動議	Special Privileged Motions	—	—	—	—	—	—	—	有特權
		1	權宜問題	A question of privilege	✖	○	✖	✖	✖	✖	☆	⑩
		2	秩序問題	Point of order	✖	○	✖	✖	✖	✖	☆	⑩
		3	會議詢問-議事	Parliamentary inquiry	✖	○	✖	✖	✖	✖	☆	⑩
		4	會議詢問-資訊	Request for information	✖	○	✖	✖	✖	✖	☆	⑩
		5	申訴動議	Appeal from decision of chair	✖	○	○	○	✖	✖	Ø	①
		6	喚起日程	Call for orders of the day	✖	○	✖	✖	✖	○	☆	②
2	0	0	一般權利動議	General Privileged Motions	—	—	—	—	—	—	—	無特權
		1	延會動議	Fix the time to which to adjourn	○	✖	○	✖	○	○	Ø	③④
		2	散會動議	Adjourn	○	✖	○	✖	✖	○	Ø	③④
		3	休息動議	Recess	○	✖	○	✖	○	○	Ø	④
		4	清點人數		○	✖	✖	✖	✖	○	☆	

動議快捷總覽表說明與附註

壹、符號說明：

- ❶「○」表示「應」、「可」、「需」。
- ❷「✕」表示「不應」、「不可」、「不需」。
- ❸在討論範圍欄位中：
 - 「◎」表示可以作充分討論。
 - 「○」表示可以作有限範圍討論。
 - 「✕」表示不可以討論。
- ❹在可決數欄位中：
 - 「Ø」表示過半數通過（該動議之贊成者應有參加表決者之過半數時，方可通過）。
 - 「♣」表示達 2/3 通過（該動議之贊成者應達參加表決者之 2/3 時，方可通過）。
 - 「☆」表示由主席裁定。

貳、附註：表格中，規則欄內之記號，凡其下有線者，即為該附註之所在位置。

- ① 因議案內容之不同，可決數詳見宋偉民編著「重編會議規範」第 40 及 44 條（原會議規範第 58 及 59 條）
- ② 欲復議之主動議為不可討論者，則為不可討論。
- ③ 可決數與被取（塗）消之本題同。
- ④ 因為本動議要修改已經做出的決定，所以要求可決數為 2/3。或若已「事先告知」則可決數為過半數。
- ⑤ 被擱置後不得再提抽出。
- ⑥ 如係預定在特別議程，可決數為 2/3。
- ⑦ 欲修正之動議為不可討論者，則不可討論。
- ⑧ 先徵詢有無異議，如無異議，則可收回或潤飾、接納，不必再行正式表決。
- ⑨ 如係以唱名方式表決，只需出席人 1/5（含）以上之請求，即須採行。
- ⑩ 同一標的物，不可重提。非同一標的物，當然可以視新情況提出合宜的權利動議。
- ❶ 申訴動議，贊成者少於反對者、可否同數、贊成者僅多於反對者 1 票時，均維持主
- ❷ 喚起者為特別議程時，不需取得發言地位，可以間斷他人發言，但喚起一般議程者則無此特權。
- ❸ 若未定下次會議時間者，可以討論。
- ❹ 表決時不必達法定人數。